

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 8 rejeb 1425 – 24 août 2004

147^{ème} année

N° 68

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Arrêté du secrétaire général de la Présidence de la République du 11 août 2004, portant délégation de signature..... 2396

Chambre des Députés

Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur..... 2396

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Décret n° 2004-1934 du 11 août 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'indemnité spécifique dite "indemnité de contrôle des règlements municipaux" allouée aux agents du corps des contrôleurs des règlements municipaux au titre de l'année 2004..... 2396

Décret n° 2004-1935 du 11 août 2004, portant octroi de la troisième tranche des montants de l'indemnité spécifique dite "indemnité municipale de l'hygiène et de l'enlèvement des ordures ménagères" allouée à certaines catégories d'ouvriers des communes et des conseils régionaux au titre de l'année 2004..... 2397

Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur..... 2398

Nomination d'un chef d'unité..... 2398

Cessation de fonctions d'un secrétaire général de commune..... 2398

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 14 août 2004, portant création d'un nouveau secteur à la délégation de Sidi Makhoul du gouvernorat de Médenine et modifiant et complétant l'arrêté du 16 juillet 1996 fixant les secteurs des délégations des gouvernorats de la République..... 2398

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

- Décret n° 2004-1939 du 11 août 2004**, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de procédure au profit des personnels du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire au titre de l'année 2004..... **2398**
- Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 14 août 2004, portant délégation de signature..... **2399**
- Révocation d'huissiers de justice..... **2399**

Ministère des Affaires Etrangères

- Décret n° 2004-1940 du 11 août 2004**, portant publication de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants..... **2400**

Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques

- Arrêtés du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 11 août 2004, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans deux périmètres des délégations de Sidi Thabet au gouvernorat de l'Ariana et El Battan au gouvernorat de la Mannouba..... **2439**
- Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 11 août 2004, complétant l'annexe de l'arrêté du 17 octobre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal au corps technique commun des administrations publiques..... **2439**
- Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 11 août 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal..... **2440**
- Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 11 août 2004, complétant l'annexe de l'arrêté du 1er septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien au corps technique commun des administrations publiques..... **2441**
- Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 11 août 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien..... **2442**

Ministère du Commerce

- Arrêté du ministre du commerce du 12 août 2004, portant fixation des procédures de la surveillance préalable à l'importation..... **2443**
- Nomination des membres de la commission du suivi et de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de mise à niveau des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche..... **2443**

Ministère des Technologies de la Communication et du Transport

- Arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 12 août 2004, relatif à l'utilisation des véhicules de transport pour propre compte ou d'une catégorie de ces véhicules pour effectuer des transports pour le compte d'autrui de certains produits pendant les saisons de leur production ou de leur transformation... **2444**

Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille et de l'Enfance

- Cessation de fonctions d'un secrétaire principal..... **2444**
- Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du 14 août 2004, fixant les prestations administratives rendues par les services relevant du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance et des établissements publics sous tutelle et aux conditions de leur octroi..... **2444**

Ministère de la Santé Publique

- Décret n° 2004-1942 du 11 août 2004**, portant octroi de la troisième tranche, au titre de l'année 2004, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de plein-temps allouée aux pharmaciens de la santé publique..... **2460**
- Décret n° 2004-1943 du 11 août 2004**, portant octroi de la troisième tranche, au titre de l'année 2004, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de plein-temps allouée aux médecins dentistes de la santé publique..... **2460**
- Décret n° 2004-1944 du 11 août 2004**, portant octroi de la troisième tranche, au titre de l'année 2004, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de plein-temps allouée au corps médical hospitalo-sanitaire..... **2461**
- Décret n° 2004-1945 du 11 août 2004**, portant octroi de la troisième tranche, au titre de l'année 2004, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de non clientèle allouée au corps des inspecteurs médicaux et juxtamédicaux..... **2461**

Décret n° 2004-1946 du 11 août 2004 , portant octroi de la troisième tranche, au titre de l'année 2004, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de stage interné allouée aux stagiaires internés en médecine dentaire.....	2462
Décret n° 2004-1947 du 11 août 2004 , portant octroi de la troisième tranche, au titre de l'année 2004, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de stage interné allouée aux stagiaires internés en médecine.....	2462
Décret n° 2004-1948 du 11 août 2004 , portant octroi de la troisième tranche, au titre de l'année 2004, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de résidanat allouée aux résidents en médecine dentaire.....	2463
Décret n° 2004-1949 du 11 août 2004 , portant octroi de la troisième tranche, au titre de l'année 2004, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de résidanat allouée aux résidents en médecine.....	2463
Décret n° 2004-1950 du 11 août 2004 , portant octroi de la troisième tranche, au titre de l'année 2004, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de résidanat allouée aux résidents en pharmacie.....	2464
Décret n° 2004-1951 du 11 août 2004 , portant octroi de la troisième tranche, au titre de l'année 2004, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité des services hospitaliers allouée au personnel pharmacien hospitalo-universitaire.....	2464
Décret n° 2004-1952 du 11 août 2004 , portant octroi de la troisième tranche, au titre de l'année 2004, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité des services hospitaliers allouée au personnel médecin dentiste hospitalo-universitaire...	2465
Décret n° 2004-1953 du 11 août 2004 , portant octroi de la troisième tranche, au titre de l'année 2004, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité des services hospitaliers allouée au personnel médical hospitalo-universitaire.....	2466
Nomination de chefs de service.....	2466
Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité	
Nomination de maîtres de conférences.....	2466
Ministère de l'Education et de la Formation	
Cessation de fonctions de sous-directeurs.....	2467
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 14 août 2004, portant homologation et renouvellement d'homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle.....	2467
Arrêté du ministre des finances et du ministre de l'éducation et de la formation du 14 août 2004, fixant la contribution des candidats aux frais de déroulement des examens organisés par le ministère de l'éducation et de la formation.....	2470
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 14 août 2004, portant ouverture des concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire pour le recrutement des enseignants du corps interdépartemental de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et de la formation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.....	2470
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 14 août 2004, portant ouverture des concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire pour le recrutement des professeurs de l'enseignement secondaire, des professeurs de l'enseignement secondaire technique et des professeurs de l'enseignement artistique..	2471
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Nomination de maîtres de conférences.....	2472
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 14 août 2004, portant classification des établissements des œuvres universitaires relevant des offices des œuvres universitaires pour le Nord, le Centre et le Sud.....	2472
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 14 août 2004, complétant l'arrêté du 22 février 1996, fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du certificat d'études supérieures de révision comptable ainsi que l'inscription des sujets de mémoires et les modalités de leur soutenance.....	2474
Ministère de l'Emploi	
Arrêté du ministre de l'emploi du 14 août 2004, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère de l'emploi et aux conditions de leur octroi.....	2475

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Arrêté du secrétaire général de la Présidence de la République du 11 août 2004, portant délégation de signature.

Le secrétaire général de la Présidence de la République,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle quelle a été modifiée ou complétée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 90-1953 du 26 novembre 1990, portant organisation des services de la Présidence de la République,

Vu le décret n° 99-2662 du 17 novembre 1999, portant nomination de Monsieur Slaheddine Cherif secrétaire général de la Présidence de la République,

Vu le décret n° 2001-292 du 27 janvier 2001, portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République ordonnateur pour le budget de la Présidence de la République,

Vu le décret n° 2003-1493 du 4 juillet 2003, portant nomination de Monsieur Adel Ben Hammouda, attaché à la Présidence de la République,

Vu la note du 1^{er} mars 2004, chargeant Monsieur Adel Ben Hammouda des fonctions de directeur de l'unité des affaires administratives et financières aux services communs.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Adel Ben Hammouda, attaché à la Présidence de la République, chargé des fonctions de directeur de l'unité des affaires administratives et financières aux services communs, est habilité à signer, par délégation du secrétaire général de la Présidence de la République, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 2 août 2004 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 août 2004.

Le secrétaire général à la Présidence de la République

Slaheddine Cherif

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

CHAMBRE DES DEPUTES

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-1931 du 14 août 2004.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale est accordée à Monsieur Sami Abid, conseiller de deuxième ordre de la chambre des députés, chargé des fonctions de sous-directeur du suivi des travaux de la commission de la législation générale à la chambre des députés.

Par décret n° 2004-1932 du 14 août 2004.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale est accordée à Monsieur Adel Bsili, conseiller de deuxième ordre de la chambre des députés chargé des fonctions de sous-directeur du suivi des travaux de la commission de l'éducation, de la culture, de l'information et de la jeunesse à la chambre des députés.

Par décret n° 2004-1933 du 14 août 2004.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale est accordée à Madame Jamila Chriâa épouse Joûbeur, conseiller de deuxième ordre de la chambre des députés, chargée des fonctions de sous-directeur des débats à l'unité des débats à la chambre des députés.

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Décret n° 2004-1934 du 11 août 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'indemnité spécifique dite "indemnité de contrôle des règlements municipaux" allouée aux agents du corps des contrôleurs des règlements municipaux au titre de l'année 2004.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes modifiée et complétée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985 et la loi n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des Etablissements publics à caractère administratif, modifiée et complétée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 92-1730 du 28 septembre 1992, portant institution d'une indemnité spécifique dite "indemnité de contrôle des règlements municipaux" allouée aux agents du corps des contrôleurs des règlements municipaux modifié par le décret n° 2004-1327 du 7 juin 2004,

Vu le décret n° 2000-1121 du 22 mai 2000, fixant le statut particulier au corps des contrôleurs des règlements municipaux,

Vu le décret n° 2002-2837 du 29 octobre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité spécifique dite "indemnité de contrôle des règlements municipaux" durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des agents du corps des contrôleurs des règlements municipaux bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2003-1219 du 2 juin 2003, portant majoration des taux de l'indemnité spécifique dite "indemnité de contrôle des règlements municipaux" allouée aux agents du corps des contrôleurs des règlements municipaux au titre de l'année 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est accordée, à compter du 1^{er} juillet 2004, la troisième tranche des montants de l'indemnité spécifique dite "indemnité de contrôle des règlements municipaux", allouée aux agents du corps des contrôleurs des règlements municipaux, prévue par les décrets susvisés, et ce, conformément aux indications du tableau ci-après :

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1^{er} juillet 2004
Inspecteur des règlements municipaux	29 dinars
Attaché d'inspection des règlements municipaux	25 dinars
Contrôleur des règlements municipaux	20 dinars
Surveillant des règlements municipaux	17 dinars

Art. 2. - La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration de même nature.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 août 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1935 du 11 août 2004, portant octroi de la troisième tranche des montants de l'indemnité spécifique dite "indemnité municipale de l'hygiène et de l'enlèvement des ordures ménagères" allouée à certaines catégories d'ouvriers des communes et des conseils régionaux au titre de l'année 2004.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n°75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes modifiée et complétée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985 et la loi n°91-24 du 30 avril 1991 et la loi n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif modifiée et complétée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, modifiée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu le décret n° 90-1293 du 18 août 1990, portant institution d'une indemnité municipale de l'hygiène et de l'enlèvement des ordures ménagères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 91-2005 du 24 décembre 1991, étendant le bénéfice de l'indemnité municipale de l'hygiène et de l'enlèvement des ordures ménagères, instituée par le décret n° 90-1293 du 18 août 1990 aux catégories d'ouvriers des conseils régionaux,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier du corps des ouvriers de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2002-2838 du 29 octobre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité spécifique dite "indemnité municipale de l'hygiène et de l'enlèvement des ordures ménagères", durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit de certaines catégories d'ouvriers des communes et des conseils régionaux au titre de l'année 2003 des communes et des conseils régionaux bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2003-1220 du 2 juin 2003, portant majoration des taux de l'indemnité spécifique dite "indemnité municipale de l'hygiène et de l'enlèvement des ordures ménagères" allouée à certaines catégories d'ouvriers des communes et des conseils régionaux au titre de l'année 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est accordée, à compter du 1^{er} juillet 2004, la troisième tranche des montants de l'indemnité spécifique dite "indemnité municipale de l'hygiène et de l'enlèvement des ordures ménagères", allouée à certaines catégories d'ouvriers des communes et des conseils régionaux, prévue par les décrets susvisés, et ce, conformément aux indications du tableau ci-après :

Unités	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2004
Ouvriers de la 3 ^{ème} unité	20 dinars
Ouvriers de la 2 ^{ème} unité	17 dinars
Ouvriers de la 1 ^{ère} unité	15 dinars

Art. 2. - La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration de même nature.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 août 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-1936 du 14 août 2004.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est accordée à Monsieur Adel Ben Yakhlef, conseiller des services publics, chargé des fonctions de chef de l'unité de la production pédagogique et de formation des formateurs au centre de la formation et d'appui à la décentralisation au ministère de l'intérieur et du développement local, avec rang et avantages de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2004-1937 du 14 août 2004.

Monsieur Adel Ben Yakhlef, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de l'unité de la production pédagogique et de formation des formateurs au centre de la formation et d'appui à la décentralisation au ministère de l'intérieur et du développement local, avec rang et avantages de directeur d'administration centrale.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2004-1938 du 14 août 2004.

Monsieur Ahmed Ben Fadhel, administrateur, est déchargé des fonctions de secrétaire général de quatrième classe à la commune de Mégrine.

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 14 août 2004, portant création d'un nouveau secteur à la délégation de Sidi Makhoulf du gouvernorat de Médenine et modifiant et complétant l'arrêté du 16 juillet 1996 fixant les secteurs des délégations des gouvernorats de la République.

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,

Vu le décret n° 96-543 du 1^{er} avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2636 du 23 décembre 2003,

Vu l'arrêté du 16 juillet 1996, fixant les secteurs des délégations des gouvernorats de la République.

Vu l'avis du gouverneur de Médenine.

Arrête :

Article premier. - Il est créé à la délégation de Sidi Makhoulf un nouveau secteur portant le nom de secteur d'Ed- Derjaoua.

Art. 2. - Le paragraphe 14 de l'article premier de l'arrêté susvisé du 16 juillet 1996 est modifié en ce qui concerne la délégation de Sidi Makhoulf du gouvernorat de Médenine comme suit :

14- Gouvernorat de Médenine :

Délégation de Sidi Makhoulf comprend 11 secteurs à savoir : Sidi Makhoulf, El Grine, El Maghraouia, El Jourf, Bedoui, Amra, Er-Ragouba-Est, Ed-Derjaoua, Er-Ragouba-Ouest, El Ghabay, El Gosba.

Art. 3. - Le gouverneur de Médenine est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 août 2004.

Le ministre de l'intérieur et du développement local

Hédi M'henni

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

Décret n° 2004-1939 du 11 août 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de procédure au profit des personnels du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire au titre de l'année 2004.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 92-850 du 11 mai 1992, portant institution d'une indemnité de procédure au profit des personnels du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2000-2452 du 17 octobre 2000,

Vu le décret n° 99-1623 du 26 juillet 1999, fixant le statut particulier au personnel du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire,

Vu le décret n° 2002-3023 du 19 novembre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de procédure durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des personnels du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire,

Vu le décret n° 2003-1868 du 1^{er} septembre 2003, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de procédure au profit des personnels du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire au titre de l'année 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2004, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de procédure au profit des personnels du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire au titre de l'année 2004, conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars	
Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2004
Administrateur général de greffe de juridiction	32
Administrateur en chef de greffe de juridiction	32
Administrateur conseiller de greffe de juridiction	32
Administrateur de greffe de juridiction	29
Greffier principal de juridiction	25
Greffier de juridiction	20
Greffier adjoint de juridiction	17
Huissier de juridiction	15

Art. 2. - La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration de même nature.

Art. 3. - Les ministres de la justice et des droits de l'Homme et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 août 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 14 août 2004, portant délégation de signature.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 92-1330 du 20 juillet 1992, portant organisation du ministère de la justice,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination de Monsieur Béchir Tekari ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret n° 2004-1188 du 26 mai 2004, chargeant Monsieur Nouredine Riahi, administrateur, des fonctions de directeur des bâtiments et de l'équipement au ministère de la justice et des droits de l'Homme.

Arrête :

Article premier. - En application des dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur Nouredine Riahi, directeur des bâtiments et de l'équipement, le droit de signature de tous les documents se rapportant à ses fonctions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 août 2004.

*Le ministre de la justice
et des droits de l'Homme*

Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

REVOCATION

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 14 août 2004.

Monsieur Mustapha Ghiloufi, huissier de justice à Tunis circonscription du tribunal de première instance dudit lieu, est révoqué de ses fonctions.

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 14 août 2004.

Monsieur Sadok Metimet, huissier de justice à Jandouba circonscription du tribunal de 1^{ère} instance dudit lieu, est révoqué de ses fonctions.

Décret n° 2004-1940 du 11 août 2004, portant publication de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 2004-18 du 15 mars 2004, portant approbation de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, adoptée à Stockholm le 22 mai 2001 et signée par la République Tunisienne le 23 mai 2001,

Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères,

Vu le décret n° 2004-918 du 13 avril 2004, portant ratification de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, adoptée à Stockholm le 22 mai 2001 et signée par la République Tunisienne le 23 mai 2001.

Décète :

Article premier. - Est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne, en annexe au présent décret, la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, adoptée à Stockholm le 22 mai 2001 et signée par la République Tunisienne le 23 mai 2001.

Art. 2. - Le Premier ministre et les ministres concernés sont chargés, chacun selon ses attributions, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 août 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

CONVENTION DE STOCKHOLM SUR LES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS

Les Parties à la présente Convention,

Reconnaissant que les polluants organiques persistants possèdent des propriétés toxiques, résistent à la dégradation, s'accumulent dans les organismes vivants et sont propagés par l'air, l'eau et les espèces migratrices par delà les frontières internationales et déposés loin de leur site d'origine, où ils s'accumulent dans les écosystèmes terrestres et aquatiques,

Conscientes des préoccupations sanitaires, notamment dans les pays en développement, suscitées par l'exposition au niveau local à des polluants organiques persistants, en particulier l'exposition des femmes et, à travers elles, celle des générations futures,

Sachant que l'écosystème arctique et les populations autochtones qui y vivent sont particulièrement menacés en raison de la bio-amplification des polluants organiques persistants, et que la contamination des aliments traditionnels de ces populations constitue une question de santé publique,

Conscientes de la nécessité de prendre des mesures au niveau mondial concernant les polluants organiques persistants,

Avant à l'esprit la décision 19/13 C du Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'environnement, du 7 février 1997, relative à l'action internationale à mener pour protéger la santé humaine et l'environnement en adoptant des mesures visant à réduire, voire éliminer, les émissions et rejets de polluants organiques persistants,

Rappelant les dispositions en la matière des conventions internationales pertinentes sur l'environnement, en particulier la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international et la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, y compris les accords régionaux conclus au titre de son article 11,

Rappelant également les dispositions pertinentes de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et d'Action 21,

Déclarant que toutes les Parties sont animées par un souci de précaution qui se manifeste dans la présente Convention,

Reconnaissant que la présente Convention et d'autres accords internationaux dans le domaine du commerce et de l'environnement concourent au même objectif,

Réaffirmant que, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leurs politiques en matière d'environnement et de développement et le devoir de veiller à ce que les activités menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement d'autres Etats ou de zones ne relevant d'aucune juridiction nationale,

Tenant compte de la situation et des besoins particuliers des pays en développement, notamment les moins avancés parmi eux, et des pays à économie en transition, en particulier de la nécessité de renforcer leurs moyens nationaux de gestion des substances chimiques, grâce notamment au transfert de technologie, à la fourniture d'une aide financière et technique et à la promotion de la coopération entre les Parties,

Tenant pleinement compte du Programme d'action pour le développement durable des petits Etats insulaires en développement, adopté à la Barbade le 6 mai 1994,

Notant les capacités respectives des pays développés et en développement, ainsi que les responsabilités communes mais différenciées des Etats, telles qu'énoncées dans le Principe 7 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement,

Reconnaissant l'importante contribution que peuvent apporter le secteur privé et les organisations non gouvernementales en vue de la réduction, voire l'élimination, des émissions et des rejets de polluants organiques persistants,

Soulignant qu'il importe que les fabricants de polluants organiques persistants assument la responsabilité de l'atténuation des effets nocifs de leurs produits et donnent aux utilisateurs, aux gouvernements et au public des informations sur les propriétés de ces produits chimiques qui en font des substances dangereuses,

Conscientes de la nécessité de prendre des mesures pour prévenir les effets nocifs des polluants organiques persistants à tous les stades de leur cycle de vie,

Réaffirmant le Principe 16 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, aux termes duquel les autorités nationales devraient s'efforcer de promouvoir l'internalisation des coûts de protection de l'environnement et l'utilisation d'instruments économiques, en vertu du principe selon lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de l'intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de l'investissement,

Encourageant les Parties dépourvues de systèmes de réglementation et d'évaluation des pesticides et des substances chimiques industrielles à se doter de tels systèmes,

Reconnaissant qu'il importe de mettre au point et d'utiliser des procédés et des substances chimiques de remplacement qui soient écologiquement rationnels,

Résolues à protéger la santé humaine et l'environnement contre les incidences néfastes des polluants organiques persistants,

Sont convenues de ce qui suit :

Article premier

Objectif

Compte tenu de l'approche de précaution énoncée dans le principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, l'objectif de la présente Convention est de protéger la santé humaine et l'environnement des polluants organiques persistants.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente Convention:

- a) "Partie" s'entend d'un Etat ou d'une organisation régionale d'intégration économique ayant consenti à être lié par la présente Convention, et pour lequel la Convention est en vigueur;
- b) "Organisation régionale d'intégration économique" s'entend d'une organisation constituée par des Etats souverains d'une région donnée à laquelle ses Etats membres ont transféré leurs compétences sur les questions régies par la présente Convention, et qui a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approuver la Convention, ou à y adhérer;
- c) "Parties présentes et votantes" s'entend des Parties présentes qui émettent un vote affirmatif ou négatif.

Article 3

Mesures propres à réduire ou éliminer les rejets résultant d'une production et d'une utilisation intentionnelles

1. Chaque Partie :

- a) Interdit et/ou prend les mesures juridiques et administratives qui s'imposent pour éliminer :
 - i) La production et l'utilisation des substances chimiques inscrites à l'annexe A, suivant les dispositions de ladite annexe;
 - ii) L'importation et l'exportation des substances chimiques inscrites à l'annexe A, conformément aux dispositions du paragraphe 2;
- b) Limite la production et l'utilisation des substances chimiques inscrites à l'annexe B, conformément aux dispositions de ladite annexe.

2. Chaque Partie prend des mesures pour s'assurer :

- a) Que toute substance chimique inscrite à l'annexe A ou à l'annexe B est importée uniquement :
 - i) En vue d'une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 6; ou
 - ii) En vue d'une utilisation ou dans un but autorisés pour cette Partie en vertu de l'annexe A ou de l'annexe B;
- b) Que toute substance chimique inscrite à l'annexe A bénéficiant d'une dérogation spécifique concernant la production ou l'utilisation, ou toute substance chimique inscrite à l'annexe B bénéficiant d'une dérogation spécifique ou dans un but acceptable concernant la production ou l'utilisation, compte tenu de toutes dispositions pertinentes des instruments internationaux en vigueur sur le consentement préalable en connaissance de cause, est exportée uniquement :
 - i) En vue d'une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 6;

- ii) Vers une Partie qui est autorisée à utiliser cette substance chimique en vertu de l'annexe A ou de l'annexe B; ou
- iii) Vers un Etat non Partie à la présente Convention, sur certification annuelle à la Partie exportatrice. Cette certification doit préciser l'utilisation prévue de la substance chimique et comprendre une déclaration à l'effet que l'Etat d'importation s'engage, s'agissant de cette substance chimique, à :
 - a. Protéger la santé humaine et l'environnement en prenant les mesures nécessaires pour réduire au minimum ou prévenir les rejets,
 - b. Respecter les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6,
 - c. Respecter, le cas échéant, les dispositions du paragraphe 2 de la deuxième partie de l'annexe B.

Les pièces justificatives voulues, telles que législation, instruments réglementaires, directives administratives ou principes directeurs, sont jointes à la certification. La Partie exportatrice transmet la certification au Secrétariat dans les soixante jours de sa réception;

c) Que toute substance chimique inscrite à l'annexe A pour laquelle une Partie ne bénéficie plus de dérogation spécifique concernant la production et l'utilisation n'est pas exportée par cette Partie, sauf en vue d'une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 6;

d) Aux fins du présent paragraphe, l'expression «Etat non Partie à la présente Convention» comprend, s'agissant d'une substance chimique donnée, tout Etat ou organisation régionale d'intégration économique qui n'a pas accepté d'être tenu par les dispositions de la Convention pour cette substance chimique.

3. Chaque Partie qui applique un ou des régimes de réglementation et d'évaluation des nouveaux pesticides ou des nouvelles substances chimiques industrielles prend des mesures de réglementation visant à prévenir la production et l'utilisation de nouveaux pesticides ou de nouvelles substances chimiques industrielles qui, compte tenu des critères énoncés au paragraphe 1 de l'Annexe D, présentent les caractéristiques de polluants organiques persistants.

4. Chaque Partie qui applique un ou des régimes de réglementation et d'évaluation des pesticides ou des substances chimiques industrielles prend, s'il y a lieu, en considération dans le cadre de ces régimes les critères énoncés au paragraphe 1 de l'annexe D lorsqu'elle procède à une évaluation des pesticides ou des substances chimiques industrielles en circulation.

5. Sauf disposition contraire de la présente Convention, les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux quantités d'une substance chimique destinées à être utilisées pour la recherche en laboratoire ou comme étalon de référence.

6. Toute Partie bénéficiant d'une dérogation spécifique conformément à l'annexe A ou d'une dérogation spécifique ou dans un but acceptable conformément à l'annexe B prend des mesures appropriées pour faire en sorte que toute production ou utilisation au titre de ladite dérogation ou dans ce but est effectuée de manière à prévenir ou réduire au minimum l'exposition des personnes et les rejets dans l'environnement. Dans le cas d'utilisations au titre de dérogations ou dans des buts acceptables donnant lieu à des rejets intentionnels dans l'environnement dans des conditions d'utilisation normale, ces rejets seront réduits au minimum nécessaire, compte tenu des normes et directives applicables.

Article 4

Registre des dérogations spécifiques

1. Un registre est établi par les présentes afin d'identifier les Parties bénéficiant de dérogations spécifiques prévues à l'annexe A ou à l'annexe B. Il ne recense pas les Parties qui appliquent les dispositions de l'annexe A ou de l'annexe B dont toutes les Parties peuvent se prévaloir. Ce registre est tenu par le Secrétariat et est accessible au public.
2. Le registre comprend :
 - a) Une liste des types de dérogations spécifiques prévues à l'annexe A et à l'annexe B;
 - b) Une liste des Parties bénéficiant d'une dérogation spécifique prévue à l'annexe A ou à l'annexe B;
 - c) Une liste des dates d'expiration pour chaque dérogation spécifique enregistrée.
3. Tout Etat qui devient Partie peut, moyennant notification écrite adressée au Secrétariat, faire enregistrer un ou plusieurs types de dérogations spécifiques prévues à l'annexe A ou à l'annexe B.
4. A moins qu'une date antérieure ne soit indiquée dans le registre par une Partie, ou qu'une prorogation ne soit accordée conformément au paragraphe 7, toutes les dérogations spécifiques enregistrées expirent cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention en ce qui concerne une substance chimique donnée.
5. A sa première réunion, la Conférence des Parties arrête un processus d'examen des inscriptions au registre.
6. Préalablement à l'examen d'une inscription au registre, la Partie concernée soumet au Secrétariat un rapport attestant que l'enregistrement de cette dérogation reste nécessaire. Le Secrétariat distribue ce rapport à toutes les Parties. L'examen de la dérogation s'effectue sur la base de toutes les informations disponibles. La Conférence des Parties peut faire à ce sujet toute recommandation qu'elle estime appropriée à la Partie concernée.
7. Sur demande de la Partie concernée, la Conférence des Parties peut décider de proroger une dérogation spécifique pour une période pouvant aller jusqu'à cinq ans. En rendant sa décision, la Conférence des Parties prend dûment en compte la situation particulière des Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition.
8. Une Partie peut, à tout moment, retirer son inscription au registre pour une dérogation spécifique, sur notification écrite adressée au Secrétariat. Le retrait prend effet à la date indiquée dans la notification.
9. Lorsque plus aucune Partie n'est enregistrée pour un type particulier de dérogation spécifique, aucun nouvel enregistrement n'est accepté pour ladite dérogation.

Article 5

Mesures propres à réduire ou éliminer les rejets résultant d'une production non intentionnelle

Chaque Partie prend au minimum les mesures ci-après pour réduire le volume total des rejets d'origine anthropique de chacune des substances chimiques inscrites à l'annexe C, dans le but de réduire leur volume au minimum et, si possible, de les éliminer à terme :

a) Elaborer, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, un plan d'action ou, le cas échéant, un plan d'action régional ou sous-régional, et l'appliquer ensuite dans le cadre du plan de mise en oeuvre visé à l'article 7, afin d'identifier, de caractériser et de gérer les rejets de substances chimiques inscrites à l'annexe C et de faciliter l'application des alinéas b) à e). Ce plan d'action doit comporter les éléments suivants :

- i) Une évaluation des rejets actuels et projetés, et notamment l'établissement et la tenue à jour d'inventaires des sources et d'estimations des rejets, compte tenu des catégories de sources énumérées à l'annexe C;
- ii) Une évaluation de l'efficacité des législations et politiques appliquées par la Partie pour gérer ces rejets;
- iii) Des stratégies visant à assurer le respect des obligations au titre du présent paragraphe, compte tenu des évaluations prévues aux points i) et ii) ;
- iv) Des mesures visant à faire connaître les stratégies susmentionnées et à promouvoir l'éducation et la formation en la matière;
- v) Un examen de ces stratégies tous les cinq ans, pour déterminer dans quelle mesure elles ont permis à la Partie de s'acquitter des obligations au titre du présent paragraphe; les résultats de ces examens figureront dans les rapports présentés en application de l'article 15 ;
- vi) Un calendrier de mise en oeuvre du plan d'action, y compris des stratégies et mesures qui y sont énoncées;

b) Encourager l'application de mesures matériellement possibles et pratiques qui permettent d'atteindre rapidement un niveau réaliste et appréciable de réduction des rejets ou d'élimination des sources;

c) Encourager la mise au point et, si elle le juge approprié, exiger l'utilisation de matériels, produits et procédés modifiés ou de remplacement pour prévenir la formation et le rejet des substances chimiques inscrites à l'Annexe C, en tenant compte des directives générales sur les mesures de prévention et de réduction des rejets qui figurent à l'annexe C ainsi que des directives qui seront adoptées par décision de la Conférence des Parties;

d) Encourager et, conformément au calendrier de mise en oeuvre de son plan d'action, exiger le recours aux meilleures techniques disponibles pour les sources nouvelles à l'intérieur des catégories de sources qu'une Partie a recensées comme justifiant ce traitement dans le cadre de son plan d'action, en se concentrant initialement sur les catégories de sources énumérées dans la partie II de l'annexe C. En tout état de cause, l'utilisation des meilleures techniques disponibles pour les sources nouvelles à l'intérieur des catégories énumérées dans la partie II de ladite annexe sera introduite aussitôt que possible et au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cette Partie. Pour les catégories ainsi recensées, les Parties encourageront le recours aux meilleures pratiques environnementales. Pour l'application des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales, les Parties devraient tenir compte des directives générales sur les mesures de prévention et de réduction des rejets figurant à l'annexe C ainsi que des directives sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales qui seront adoptées par décision de la Conférence des Parties;

e) Encourager, conformément à son plan d'action, le recours aux meilleures techniques disponibles et aux meilleures pratiques environnementales :

- i) Pour les sources existantes, à l'intérieur des catégories de sources énumérées à la partie II de l'annexe C et de catégories de sources telles que celles énumérées à la partie III de ladite annexe;
- ii) Pour les sources nouvelles, à l'intérieur de catégories de sources telles que celles énumérées à la partie III de l'annexe C pour lesquelles cette Partie ne l'a pas fait en vertu de l'alinéa d).

Dans l'application des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales, les Parties devraient tenir compte des directives générales sur les mesures de prévention et de réduction des rejets figurant à l'annexe C ainsi que des directives sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales qui seront adoptées par décision de la Conférence des Parties;

f) Aux fins du présent paragraphe et de l'annexe C :

- i) Par "meilleures techniques disponibles", on entend le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base de limitations des rejets visant à prévenir et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les rejets des substances chimiques énumérées à la partie I de l'annexe C et leur impact sur l'environnement dans son ensemble. A cet égard :
- ii) Par "techniques", on entend aussi bien la technologie utilisée que la façon dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise hors service;
- iii) Par techniques "disponibles", on entend les techniques auxquelles l'exploitant peut avoir accès et qui sont mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, compte tenu des coûts et des avantages,
- iv) Par "meilleures", on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble,
- v) Par "meilleures pratiques environnementales", on entend l'application de la combinaison la plus appropriée de stratégies et mesures de réglementation environnementale,
- vi) Par "source nouvelle", on entend toute source que l'on commence à construire ou que l'on entreprend de modifier substantiellement au moins un an après la date d'entrée en vigueur :
 - a. De la présente Convention à l'égard de la Partie concernée, ou
 - b. D'un amendement à l'annexe C pour la Partie concernée, lorsque la source est soumise aux dispositions de la présente Convention uniquement en vertu de cet amendement.

g) Des valeurs limites de rejets ou des normes de fonctionnement peuvent être utilisées par une Partie pour s'acquitter de ses obligations en matière de meilleures techniques disponibles en vertu du présent paragraphe.

Article 6

Mesures propres à réduire ou éliminer les rejets émanant de stocks et déchets

1. Afin de s'assurer que les stocks constitués de substances chimiques inscrites à l'annexe A ou à l'annexe B, ou en contenant, et les déchets, y compris les produits et articles réduits à l'état de déchets, constitués de substances chimiques inscrites à l'annexe A, B ou C, en contenant, ou contaminés par ces substances soient gérés de manière à protéger la santé humaine et l'environnement, chaque Partie :

- a) Elabore des stratégies appropriées pour identifier:
 - i) Les stocks constitués de substances chimiques inscrites à l'annexe A ou à l'annexe B, ou en contenant, et
 - ii) Les produits et articles en circulation et les déchets constitués d'une substance chimique inscrite à l'annexe A, B ou C, en contenant, ou contaminés par cette substance;
- b) Identifie, dans la mesure du possible, les stocks constitués de substances chimiques inscrites à l'annexe A ou à l'annexe B, ou en contenant, sur la base des stratégies visées à l'alinéa a);
- c) Gère les stocks, le cas échéant, d'une manière sûre, efficace et écologiquement rationnelle. Les stocks de substances chimiques inscrites à l'annexe A ou à l'annexe B qu'il n'est plus permis d'utiliser conformément à une dérogation spécifique prévue à l'annexe A ou à une dérogation spécifique ou un but acceptable prévu à l'annexe B, à l'exception des stocks qu'il est permis d'exporter conformément au paragraphe 2 de l'article 3, sont considérés comme des déchets et sont gérés conformément à l'alinéa d);
- d) Prend des mesures appropriées pour s'assurer que les déchets, y compris les produits et articles une fois réduits à l'état de déchets :
 - i) Sont manipulés, recueillis, transportés et emmagasinés d'une manière écologiquement rationnelle;
 - ii) Sont éliminés de manière à ce que les polluants organiques persistants qu'ils contiennent soient détruits ou irréversiblement transformés, de telle sorte qu'ils ne présentent plus les caractéristiques de polluants organiques persistants, ou autrement éliminés d'une manière écologiquement rationnelle lorsque la destruction ou la transformation irréversible ne constitue pas l'option préférable du point de vue écologique ou la teneur en polluants organiques persistants est faible, compte tenu des règles, normes et directives internationales, y compris celles qui pourraient être élaborées conformément au paragraphe 2, et des régimes régionaux et mondiaux pertinents régissant la gestion des déchets dangereux;
 - iii) Ne puissent être soumis à des opérations d'élimination susceptibles d'aboutir à la récupération, au recyclage, à la régénération, à la réutilisation directe ou à d'autres utilisations des polluants organiques persistants;
 - iv) Ne font pas l'objet de mouvements transfrontières sans qu'il soit tenu compte des règles, normes et directives internationales pertinentes;
- e) S'efforce d'élaborer des stratégies appropriées pour identifier les sites contaminés par des substances chimiques inscrites à l'annexe A, B ou C; si la décontamination de ces sites est entreprise, elle doit être effectuée de manière écologiquement rationnelle.

2. La Conférence des Parties coopère étroitement avec les organes appropriés de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination pour, notamment :

a) Etablir les niveaux de destruction et de transformation irréversible nécessaires pour garantir que les caractéristiques des polluants organiques persistants énumérées au paragraphe 1 de l'annexe D ne sont pas présentes;

b) Déterminer les méthodes dont ils considèrent qu'elles constituent l'élimination écologiquement rationnelle visée ci-dessus;

c) S'employer à établir, le cas échéant, les niveaux de concentration des substances chimiques inscrites aux annexes A, B et C afin de définir la faible teneur en polluants organiques persistants mentionnée au point ii) de l'alinéa d) du paragraphe 1.

Article 7

Plans de mise en oeuvre

1. Chaque Partie :

a) Elabore et s'efforce de mettre en oeuvre un plan pour s'acquitter de ses obligations en vertu de la présente Convention;

b) Transmet son plan de mise en oeuvre à la Conférence des Parties dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard;

c) Examine et actualise, le cas échéant, son plan de mise en oeuvre à intervalles réguliers et selon des modalités à spécifier par la Conférence des Parties dans une décision à cet effet.

2. Les Parties coopèrent, selon qu'il convient, directement ou par l'intermédiaire d'organisations mondiales, régionales et sous-régionales, et consultent leurs parties prenantes nationales, notamment les associations féminines et les organisations oeuvrant dans le domaine de la santé des enfants, afin de faciliter l'élaboration, l'application et l'actualisation de leurs plans de mise en oeuvre.

3. Les Parties s'efforcent d'utiliser et, si nécessaire, de mettre en place des moyens d'intégration des plans nationaux de mise en oeuvre pour les polluants organiques persistants dans leurs stratégies de développement durable, selon qu'il convient.

Article 8

Inscription de substances chimiques aux annexes A, B et C

1. Une Partie peut présenter au Secrétariat une proposition d'inscription d'une substance chimique aux annexes A, B et/ou C. Cette proposition doit comporter les informations requises à l'annexe D. Une Partie peut être aidée par d'autres Parties et/ou le Secrétariat dans l'élaboration de sa proposition.

2. Le Secrétariat vérifie si la proposition comporte les informations requises à l'annexe D. Si le Secrétariat estime que la proposition comporte bien ces informations, il la transmet au Comité d'étude des polluants organiques persistants.

3. Le Comité examine la proposition et applique les critères de sélection énoncés à l'annexe D d'une manière souple et transparente, en tenant compte de façon intégrée et équilibrée de toutes les informations fournies.

4. Si le Comité décide que :

a) La proposition répond aux critères de sélection, il communique, par l'intermédiaire du Secrétariat, la proposition et l'évaluation du Comité à toutes les Parties et aux observateurs et les invite à présenter les informations requises à l'Annexe E;

b) La proposition ne répond pas aux critères de sélection, il en informe, par l'intermédiaire du Secrétariat, toutes les Parties et les observateurs et communique la proposition et l'évaluation du Comité à toutes les Parties et la proposition est rejetée.

5. Toute Partie peut présenter de nouveau au Comité une proposition que le Comité a rejetée conformément au paragraphe 4. La proposition ainsi présentée de nouveau peut faire état des préoccupations de la Partie en question, ainsi que des raisons justifiant un nouvel examen par le Comité. Si, à la suite de cette procédure, le Comité rejette à nouveau la proposition, la Partie peut contester la décision du Comité, et la Conférence des Parties examine la question à sa session suivante. La Conférence des Parties peut décider, sur la base des critères de sélection de l'annexe D et compte tenu de l'évaluation du Comité et de toute information supplémentaire fournie par une Partie ou un observateur, qu'il doit être donné suite à la proposition.

6. Lorsque le Comité a décidé que la proposition répond aux critères de sélection, ou que la Conférence des Parties a décidé de donner suite à la proposition, le Comité procède à un nouvel examen de la proposition, en tenant compte de toute information supplémentaire pertinente qui a été reçue, et établit un projet de descriptif des risques conformément à l'annexe E. Il communique ce projet, par l'intermédiaire du Secrétariat, à toutes les Parties et aux observateurs, recueille leurs observations techniques et, compte tenu de ces observations, complète le descriptif des risques.

7. Si, sur la base du descriptif des risques établi conformément à l'annexe E, le Comité décide :

a) Que la substance chimique est susceptible, du fait de sa propagation à longue distance dans l'environnement, d'avoir des effets nocifs importants sur la santé humaine et/ou l'environnement justifiant l'adoption de mesures au niveau mondial, il est donné suite à la proposition. L'absence de certitude scientifique absolue n'empêche pas de donner suite à la proposition. Le Comité, par l'intermédiaire du Secrétariat, demande à toutes les Parties et aux observateurs de fournir des informations se rapportant aux considérations énoncées à l'annexe F. Il établit alors une évaluation de la gestion des risques qui comprend une analyse des éventuelles mesures de réglementation de la substance chimique, conformément à ladite annexe;

b) Qu'il ne doit pas être donné suite à la proposition, il communique, par l'intermédiaire du Secrétariat, le descriptif des risques à toutes les Parties et aux observateurs et rejette la proposition.

8. Pour toute proposition rejetée conformément à l'alinéa b) du paragraphe 7, une Partie peut demander à la Conférence des Parties d'examiner la possibilité de charger le Comité de demander des informations supplémentaires à la Partie ayant présenté la proposition et à d'autres Parties pendant une période ne dépassant pas un an. Une fois cette période écoulée, et sur la base de toutes informations reçues, le Comité réexamine la proposition conformément au paragraphe 6 avec un rang de priorité à décider par la Conférence des Parties. Si, à la suite de cette procédure, le Comité rejette à nouveau la proposition, la Partie peut contester la décision du Comité, et la Conférence des Parties examine la question à sa session suivante. La Conférence des Parties peut décider, sur la base du descriptif des risques établi conformément à l'annexe E et compte tenu de l'évaluation du Comité et de toute information supplémentaire fournie par une Partie ou un observateur, qu'il doit être donné suite à la proposition. Si la Conférence des Parties décide qu'il doit être donné suite à la proposition, le Comité établit l'évaluation de la gestion des risques.

9. Sur la base du descriptif des risques mentionné au paragraphe 6 et de l'évaluation de la gestion des risques mentionnée à l'alinéa a) du paragraphe 7 et au paragraphe 8, le Comité recommande à la Conférence des Parties d'envisager ou non l'inscription de la substance chimique aux annexes A, B et/ou C. La Conférence des Parties, tenant dûment compte des recommandations du Comité, y compris toute incertitude scientifique, décide, de manière précautionneuse, d'inscrire ou non la substance chimique aux annexes A, B et/ou C, en spécifiant les mesures de réglementation de cette substance.

Article 9

Echange d'informations

1. Chaque Partie facilite ou entreprend l'échange d'informations se rapportant :
 - a) A la réduction ou à l'élimination de la production, de l'utilisation et des rejets de polluants organiques persistants;
 - b) Aux solutions de remplacement des polluants organiques persistants, notamment d'informations sur leurs risques ainsi que sur leurs coûts économiques et sociaux.
2. Les Parties échangent les informations visées au paragraphe 1 directement ou par l'intermédiaire du Secrétariat.
3. Chaque Partie désigne un correspondant national pour l'échange de ces informations.
4. Le Secrétariat joue le rôle de centre d'échange pour les informations sur les polluants organiques persistants, y compris celles communiquées par les Parties et par des organisations intergouvernementales et non gouvernementales.
5. Aux fins de la présente Convention, les informations concernant la santé et la sécurité des personnes ainsi que la salubrité et la protection de l'environnement ne sont pas considérées comme confidentielles. Les Parties qui échangent d'autres informations en application de la Convention respectent le caractère confidentiel des informations comme mutuellement convenu.

Article 10

Information, sensibilisation et éducation du public

1. Chaque Partie, dans la mesure de ses moyens, favorise et facilite :
 - a) La sensibilisation de ses responsables politiques et de ses décideurs aux polluants organiques persistants;
 - b) La fourniture au public de toutes les informations disponibles sur les polluants organiques persistants, compte tenu des dispositions du paragraphe 5 de l'article 9;
 - c) L'élaboration et l'application de programmes d'éducation et de sensibilisation, en particulier à l'intention des femmes, des enfants et des moins instruits, sur les polluants organiques persistants, ainsi que sur leurs effets sur la santé et l'environnement et sur les solutions de remplacement;
 - d) La participation du public à la prise en considération des polluants organiques persistants et de leurs effets sur la santé et l'environnement et à la mise au point de solutions appropriées, y compris les possibilités de contributions nationales à l'application de la présente Convention;
 - e) La formation de travailleurs, de scientifiques, d'éducateurs et de personnel technique et de direction;
 - f) La mise au point et l'échange de matériels d'éducation et de sensibilisation aux niveaux national et international;

g) L'élaboration et l'exécution de programmes d'éducation et de formation aux niveaux national et international.

2. Chaque Partie, dans la mesure de ses moyens, veille à ce que le public ait accès aux informations publiques visées au paragraphe 1 et à ce que ces informations soient tenues à jour.

3. Chaque Partie, dans la mesure de ses moyens, encourage l'industrie et les usagers professionnels à favoriser et faciliter la fourniture des informations visées au paragraphe 1 au niveau national et, le cas échéant, aux niveaux sous-régional, régional et mondial.

4. Pour la fourniture d'informations sur les polluants organiques persistants et les solutions de remplacement, les Parties peuvent recourir à des fiches techniques de sécurité, à des rapports, aux médias et à d'autres moyens de communication, et établir des centres d'information aux niveaux national et régional.

5. Chaque Partie envisage avec bienveillance l'élaboration de mécanismes, tels que des registres des rejets et transferts de polluants, pour la collecte et la diffusion d'informations sur les estimations des quantités annuelles des substances chimiques énumérées à l'annexe A, B ou C qui sont rejetées ou éliminées.

Article 11

Recherche-développement et surveillance

1. Les Parties, dans la mesure de leurs moyens, encouragent et/ou entreprennent, aux niveaux national et international, des activités appropriées de recherche-développement, de surveillance et de coopération concernant les polluants organiques persistants et, le cas échéant, les solutions de remplacement et les polluants organiques persistants potentiels, portant notamment sur les points suivants :

- a) Sources et rejets dans l'environnement;
- b) Présence, niveaux et tendances chez les êtres humains et dans l'environnement;
- c) Propagation, devenir et transformation dans l'environnement;
- d) Effets sur la santé humaine et l'environnement;
- e) Impacts socio-économiques et culturels;
- f) Réduction ou élimination des rejets ;
- g) Méthodologies harmonisées d'inventaire des sources de production et techniques analytiques de mesure des rejets.

2. Lorsqu'elles entreprennent des activités en vertu du paragraphe 1, les Parties, dans la mesure de leurs moyens:

- a) Appuient et renforcent, le cas échéant, des organisations, réseaux et programmes internationaux ayant pour objet de définir, de conduire, d'évaluer et de financer la recherche, la collecte de données et la surveillance, compte tenu de la nécessité de réduire le plus possible les doubles emplois;

- b) Appuient les activités nationales et internationales visant à renforcer les capacités nationales de recherche scientifique et technique, en particulier dans les pays en développement et les pays à économie en transition, et à favoriser l'accès aux données et analyses et leur échange;
- c) Tiennent compte des préoccupations et des besoins, en particulier en matière de ressources financières et techniques, des pays en développement et des pays à économie en transition, et coopèrent au renforcement de leur capacité à participer aux activités visées aux alinéas a) et b);
- d) Entreprennent des travaux de recherche visant à atténuer les effets des polluants organiques persistants sur la santé génésique;
- e) Mettent les résultats de leurs activités de recherche-développement et de surveillance visées au présent paragraphe à la disposition du public, en temps utile et à intervalles réguliers;
- f) Encouragent et/ou entreprennent une coopération en ce qui concerne le stockage et la tenue à jour des informations issues des activités de recherche-développement et surveillance.

Article 12

Assistance technique

1. Les Parties reconnaissent que la fourniture en temps utile d'une assistance technique appropriée à la demande de Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition est essentielle pour appliquer avec succès la présente Convention.
2. Les Parties coopèrent pour fournir en temps utile une assistance technique appropriée aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition afin de les aider, compte tenu de leurs besoins particuliers, à développer et à renforcer leurs moyens de s'acquitter de leurs obligations au titre de la Convention.
3. A cet égard, l'assistance technique devant être fournie par les pays développés Parties, et d'autres Parties dans la mesure de leurs moyens, comprend, selon qu'il convient et comme convenu d'un commun accord, la fourniture d'une assistance technique pour le renforcement des capacités aux fins d'exécution des obligations au titre de la Convention. La Conférence des Parties donnera des directives supplémentaires en la matière.
4. Les Parties prennent, le cas échéant, des dispositions pour fournir une assistance technique et favoriser le transfert de technologie aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition, en vue de l'application de la présente Convention. Ces dispositions comprennent la création de centres régionaux et sous-régionaux pour le renforcement des capacités et le transfert de technologie afin d'aider les Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition à s'acquitter de leurs obligations au titre de la Convention. La Conférence des Parties donnera des directives supplémentaires en la matière.
5. Aux fins du présent article, les Parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays les moins avancés et des petits Etats insulaires en développement lorsqu'elles prennent des décisions concernant l'assistance technique.

Article 13

Ressources financières et mécanismes de financement

1. Chaque partie s'engage à fournir, dans la mesure de ses moyens, un appui et des incitations d'ordre financier au titre des activités nationales qui visent à la réalisation de l'objectif de la présente Convention, conformément à ses plans, priorités et programmes nationaux.
2. Les pays développés Parties fournissent des ressources financières nouvelles et additionnelles pour permettre aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition de couvrir la totalité des surcoûts convenus de l'application des mesures leur permettant de s'acquitter de leurs obligations au titre de la Convention, comme convenu entre une Partie bénéficiaire et une entité participant au mécanisme décrit au paragraphe 6. D'autres Parties peuvent également, à titre volontaire et dans la mesure de leurs moyens, fournir de telles ressources financières. Les contributions d'autres sources devraient également être encouragées. Dans l'exécution de ces engagements, il est tenu compte de la nécessité d'un financement adéquat, prévisible et en temps utile et de l'importance d'un partage des charges entre les Parties contribuant.
3. Les pays développés Parties, et d'autres Parties dans la mesure de leurs moyens et conformément à leurs plans, priorités et programmes nationaux, peuvent aussi fournir, et les Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition obtenir des ressources financières pour les aider dans l'application de la présente Convention par d'autres sources et voies bilatérales, régionales ou multilatérales.

4. La mesure dans laquelle les pays en développement Parties s'acquitteront effectivement de leurs engagements au titre de la Convention dépendra de la mesure dans laquelle les pays développés Parties s'acquitteront effectivement de leurs engagements au titre de la Convention en ce qui concerne les ressources financières, l'assistance technique et le transfert de technologie. Il sera pleinement tenu compte du fait qu'un développement économique et social durable et l'élimination de la pauvreté sont, pour les pays en développement Parties, la priorité absolue, compte dûment tenu de la nécessité de protéger la santé humaine et l'environnement.

5. Les Parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays les moins avancés et des petits Etats insulaires en développement lorsqu'elles prennent des décisions concernant le financement.

6. Il est défini par les présentes un mécanisme pour la fourniture aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition de ressources financières adéquates et régulières à titre de don ou à des conditions de faveur, afin de les aider dans l'application de la Convention. Aux fins de la présente Convention, ce mécanisme sera placé sous l'autorité, selon qu'il convient, et la direction de la Conférence des Parties, à laquelle il rendra compte. Sa gestion sera confiée à un ou plusieurs organismes, y compris parmi les organismes internationaux existants, selon ce que décidera la Conférence des Parties. Le mécanisme pourra aussi comprendre d'autres organismes fournissant une assistance financière et technique multilatérale, régionale et bilatérale. Les contributions au mécanisme s'ajouteront à d'autres transferts financiers aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition, comme indiqué au paragraphe 2 et conformément aux dispositions dudit paragraphe.

7. Conformément aux objectifs de la présente Convention et au paragraphe 6, la Conférence des Parties adopte, à sa première réunion, des directives appropriées à donner au mécanisme et convient avec l'organisme ou les organismes participant au mécanisme de financement des arrangements visant à donner effet à ces directives. Ces directives porteront notamment sur les points suivants :

a) La définition des priorités en matière de politiques, de stratégies et de programmes, ainsi que de critères et directives clairs et détaillés concernant les conditions requises pour avoir accès aux ressources financières et les utiliser, y compris la surveillance et l'évaluation régulière de cette utilisation;

b) La présentation à la Conférence des Parties, par l'organisme ou les organismes, de rapports périodiques sur l'adéquation et la régularité du financement des activités liées à l'application de la Convention;

c) La promotion de méthodes, de mécanismes et de dispositifs faisant appel à plusieurs sources de financement;

d) Les modalités de détermination, d'une manière prévisible et claire, du montant des ressources financières nécessaires et disponibles pour l'application de la Convention, compte tenu du fait que l'élimination des polluants organiques persistants risque de nécessiter un financement soutenu, et des conditions dans lesquelles ce montant fera l'objet d'un examen périodique;

e) Les modalités de la fourniture aux Parties intéressées d'une aide concernant l'évaluation des besoins et de renseignements sur les sources de financement disponibles et les modes de financement, de façon à faciliter la coordination entre elles.

8. La Conférence des Parties examine, au plus tard à sa deuxième réunion et par la suite périodiquement, l'efficacité du mécanisme institué en vertu du présent article, sa capacité à faire face aux besoins en évolution des Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition, les critères et directives visés au paragraphe 7, le niveau de financement ainsi que l'efficacité des organismes institutionnels chargés de gérer le mécanisme de financement. Sur la base de cet examen, elle prend des mesures appropriées, le cas échéant, pour améliorer l'efficacité du mécanisme,

notamment en formulant des recommandations et directives sur les mesures à prendre pour garantir des ressources financières adéquates et régulières afin de répondre aux besoins des Parties.

Article 14

Arrangements financiers provisoires

La structure institutionnelle du Fonds pour l'environnement mondial, qui fonctionne conformément à l'Instrument pour la restructuration du Fonds pour l'environnement mondial, fait office, à titre provisoire, de principal organisme chargé du fonctionnement du mécanisme de financement visé à l'article 13, dans l'intervalle entre la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et la première réunion de la Conférence des Parties, ou jusqu'à ce que la Conférence des Parties décide de la structure institutionnelle à désigner conformément à l'article 13. La structure institutionnelle du Fonds pour l'environnement mondial devrait s'acquitter de cette fonction au moyen de mesures opérationnelles portant spécifiquement sur les polluants organiques persistants, compte tenu du fait que de nouveaux arrangements en la matière peuvent s'avérer nécessaires.

Article 15

Communication des informations

1. Chaque Partie fait rapport à la Conférence des Parties sur les mesures qu'elle a prises pour appliquer les dispositions de la présente Convention et sur leur efficacité dans la réalisation de l'objectif de la Convention.
2. Chaque Partie fournit au Secrétariat :
 - a) Des données statistiques sur les quantités totales produites, importées et exportées de chacune des substances chimiques inscrites aux annexes A et B, ou une estimation plausible de ces quantités;
 - b) Dans la mesure du possible, une liste des Etats d'où elle a importé chaque substance, et des Etats vers lesquels elle a exporté chaque substance.
3. Ces informations sont communiquées périodiquement et selon une présentation à déterminer par la Conférence des Parties à sa première réunion.

Article 16

Evaluation de l'efficacité

1. Quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, et périodiquement par la suite à des intervalles dont elle décidera, la Conférence des Parties évalue l'efficacité de la Convention.

2. Afin de faciliter cette évaluation, la Conférence des Parties, à sa première réunion, décide de la mise en place d'arrangements lui permettant de disposer de données de surveillance comparables sur la présence des substances chimiques inscrites aux annexes A, B et C, ainsi que sur leur propagation dans l'environnement aux niveaux régional et mondial. Ces arrangements :

a) Devraient être mis en oeuvre par les Parties sur une base régionale, s'il y a lieu, selon leurs moyens techniques et financiers, en tirant parti dans la mesure du possible des programmes et mécanismes de surveillance existants et en favorisant l'harmonisation des approches;

b) Peuvent être complétés si nécessaire, compte tenu des différences entre régions et de leurs capacités à réaliser des activités de surveillance;

c) Prévoient l'établissement de rapports à la Conférence des Parties sur les résultats des activités de surveillance aux niveaux régional et mondial, à des intervalles à spécifier par la Conférence des Parties.

3. L'évaluation décrite au paragraphe 1 est effectuée sur la base des informations scientifiques, environnementales, techniques et économiques disponibles, y compris :

a) Des rapports et d'autres données de surveillance fournis conformément au paragraphe 2;

b) Des rapports nationaux présentés conformément à l'article 15;

c) Des informations sur le non-respect reçues conformément aux procédures établies en vertu de l'article 17.

Article 17

Non-respect

La Conférence des Parties élabore et approuve, dès que possible, des procédures et des mécanismes institutionnels permettant de déterminer les cas de non-respect des dispositions de la présente Convention et les mesures à prendre à l'égard des Parties contrevenantes.

Article 18

Règlement des différends

1. Les Parties règlent tout différend surgissant entre elles au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère, ou à tout autre moment par la suite, toute Partie qui n'est pas une organisation régionale d'intégration économique peut déclarer dans un instrument écrit soumis au dépositaire que, pour tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, elle reconnaît comme obligatoires l'un ou les deux moyens de règlement des différends ci-après à l'égard de toute Partie acceptant la même obligation :

a) L'arbitrage, conformément aux procédures qu'adoptera dès que possible la Conférence des Parties dans une annexe;

b) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice.

3. Toute organisation régionale d'intégration économique Partie à la Convention peut faire une déclaration analogue concernant l'arbitrage, conformément à la procédure visée à l'alinéa a) du paragraphe 2.

4. Toute déclaration faite en application du paragraphe 2 ou 3 reste en vigueur jusqu'à l'expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt de la notification écrite de sa révocation auprès du dépositaire.
5. L'expiration d'une déclaration, la notification de la révocation d'une déclaration ou le dépôt d'une nouvelle déclaration n'affecte en rien la procédure engagée devant un tribunal arbitral ou la Cour internationale de Justice, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.
6. Si les parties à un différend n'ont pas accepté le même moyen de règlement ou l'une des procédures prévues au paragraphe 2, et si elles ne sont pas parvenues à régler leur différend dans les douze mois qui suivent la notification par une partie à une autre partie de l'existence d'un différend entre elles, celui-ci est soumis à une commission de conciliation, à la demande de l'une quelconque des parties au différend. La commission de conciliation présente un rapport assorti de recommandations. Des procédures supplémentaires concernant la commission de conciliation figureront dans une annexe que la Conférence des Parties adoptera au plus tard à sa deuxième réunion.

Article 19

Conférence des Parties

1. Il est institué par les présentes une Conférence des Parties.
2. La première réunion de la Conférence des Parties est convoquée par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les réunions ordinaires de la Conférence des Parties se tiendront à des intervalles réguliers à décider par la Conférence.
3. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties peuvent avoir lieu à tout autre moment si la Conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite d'une Partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties.
4. La Conférence des Parties arrête et adopte par consensus, à sa première réunion, son règlement intérieur et ses règles de gestion financière et ceux de tout organe subsidiaire, ainsi que les dispositions financières régissant le fonctionnement du Secrétariat.
5. La Conférence des Parties suit et évalue en permanence l'application de la présente Convention. Elle s'acquitte des fonctions qui lui sont assignées par la Convention et, à cette fin :
 - a) Crée, conformément aux dispositions du paragraphe 6, les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à l'application de la Convention;
 - b) Coopère, selon que de besoin, avec les organisations internationales et les organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents;
 - c) Examine périodiquement toutes les informations communiquées aux Parties en application de l'article 15, et étudie notamment l'efficacité du point iii) de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 3 ;
 - d) Examine et prend toute autre mesure nécessaire à la réalisation des objectifs de la Convention.
6. La Conférence des Parties crée, à sa première réunion, un organe subsidiaire dénommé Comité d'étude des polluants organiques persistants, qui exerce les fonctions qui lui sont confiées en vertu de la Convention. A cet égard :

a) Les membres du Comité d'étude des polluants organiques persistants sont nommés par la Conférence des Parties. Le Comité est composé de spécialistes de l'évaluation ou de la gestion des substances chimiques désignés par les gouvernements. Les membres du Comité sont nommés sur la base d'une répartition géographique équitable;

b) La Conférence des Parties décide du mandat, de l'organisation et du fonctionnement du Comité;

c) Le Comité n'épargne aucun effort pour adopter ses recommandations par consensus. Lorsque tous ses efforts restent vains et qu'aucun consensus n'est possible, ses recommandations sont adoptées, en dernier recours, à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.

7. La Conférence des Parties évalue, à sa troisième réunion, la nécessité du maintien de la procédure prévue à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 3, en examinant notamment son efficacité.

8. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique, de même que tout Etat qui n'est pas Partie à la présente Convention, peuvent se faire représenter aux réunions de la Conférence des Parties en qualité d'observateurs. Tout organe ou organisme, national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans les domaines visés par la Convention et qui a informé le Secrétariat de son désir de se faire représenter à une réunion de la Conférence des Parties en qualité d'observateur peut être admis à y prendre part à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes n'y fassent objection. L'admission et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

Article 20

Secrétariat

1. Il est institué par les présentes un Secrétariat.

2. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes :

a) Organiser les réunions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires, et leur fournir les services voulus;

b) Faciliter l'octroi d'une assistance aux Parties, en particulier aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition, sur demande, aux fins de l'application de la présente Convention;

c) Assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats d'autres organismes internationaux compétents;

d) Etablir et transmettre aux Parties des rapports périodiques fondés sur les informations reçues en vertu de l'article 15 et d'autres informations disponibles;

e) Conclure, sous la supervision de la Conférence des Parties, les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions;

f) S'acquitter des autres tâches de secrétariat spécifiées dans la Convention et de toutes autres fonctions qui pourraient lui être confiées par la Conférence des Parties.

3. Les fonctions de secrétariat de la présente Convention sont assurées par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement, sauf si la Conférence des Parties décide, à une majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes, de confier les fonctions de secrétariat à une ou plusieurs autres organisations internationales.

Article 21

Amendements à la Convention

1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.
2. Les amendements à la Convention sont adoptés lors d'une réunion de la Conférence des Parties. Le texte de toute proposition d'amendement est communiqué aux Parties par le Secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle il est présenté pour adoption. Le Secrétariat communique aussi les propositions d'amendement aux signataires de la Convention et, à titre d'information, au dépositaire.
3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d'amendement à la présente Convention. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains, l'amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes.
4. Le dépositaire communique l'amendement à toutes les Parties aux fins de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
5. La ratification, l'acceptation ou l'approbation d'un amendement est notifiée par écrit au dépositaire. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur pour les Parties l'ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation par les trois quarts au moins des Parties. Par la suite, l'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement.

Article 22

Adoption et amendement des annexes

1. Les annexes à la présente Convention font partie intégrante de la Convention et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la Convention constitue également une référence à ses annexes.
2. Toute nouvelle annexe a exclusivement trait à des questions de procédure ou à des questions à caractère scientifique, technique ou administratif.
3. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la Convention sont régies par la procédure suivante :
 - a) Les annexes supplémentaires sont proposées et adoptées selon la procédure énoncée aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 21;
 - b) Toute Partie qui n'est pas en mesure d'accepter une annexe supplémentaire en donne par écrit notification au dépositaire dans l'année qui suit la date de communication par le dépositaire de l'adoption de l'annexe supplémentaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une Partie peut à tout moment retirer une notification antérieure de non-acceptation d'une annexe supplémentaire, et cette annexe entre alors en vigueur à l'égard de cette Partie sous réserve des dispositions de l'alinéa c);

c) A l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de communication par le dépositaire de l'adoption d'une annexe supplémentaire, ladite annexe entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties qui n'ont pas communiqué de notification en application des dispositions de l'alinéa b).

4. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements à l'annexe A, B ou C sont soumises à la même procédure que la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la Convention, si ce n'est qu'un amendement à l'annexe A, B ou C n'entre pas en vigueur à l'égard d'une Partie qui a fait une déclaration au sujet des amendements à ces annexes en application du paragraphe 4 de l'article 25, auquel cas l'amendement entre en vigueur pour cette Partie le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt auprès du dépositaire de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement ou d'adhésion à celui-ci.

5. La procédure ci-après s'applique à la proposition, à l'adoption et à l'entrée en vigueur de tout amendement à l'annexe D, E ou F :

a) Les amendements sont proposés selon la procédure prévue aux paragraphes 1 et 2 de l'article 21;

b) Les Parties décident de tout amendement à l'Annexe D, E ou F par consensus;

c) Toute décision tendant à amender l'annexe D, E ou F est immédiatement communiquée aux Parties par le dépositaire. Cet amendement entre en vigueur pour toutes les Parties à une date à préciser dans la décision.

6. Lorsqu'une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amendement à la Convention, ladite annexe supplémentaire ou ledit amendement n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la Convention entre lui-même en vigueur.

Article 23

Droit de vote

1. Chaque Partie à la Convention dispose d'une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.

2. Les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la Convention. Elles n'exercent pas leur droit de vote si l'un quelconque de leurs Etats membres exerce le sien, et inversement.

Article 24

Signature

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats et organisations régionales d'intégration économique à Stockholm, le 23 mai 2001, et au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du 24 mai 2001 au 22 mai 2002.

Article 25

Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Etats et des organisations régionales d'intégration économique. Elle est ouverte à l'adhésion des Etats et des organisations régionales d'intégration économique le lendemain du jour où elle cesse d'être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
2. Toute organisation régionale d'intégration économique qui devient Partie à la présente Convention sans qu'aucun de ses Etats membres n'y soit Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une de ces organisations sont Parties à la Convention, l'organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention. En pareil cas, l'organisation et ses Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment leurs droits au titre de la Convention.
3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations régionales d'intégration économique indiquent l'étendue de leur compétence dans les domaines régis par la Convention. Ces organisations informent aussi le dépositaire, qui informe à son tour les Parties, de toute modification pertinente de l'étendue de leur compétence.
4. Dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, toute Partie peut déclarer que tout amendement à l'annexe A, B ou C n'entre en vigueur à son égard qu'après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement ou d'adhésion à celui-ci.

Article 26

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. A l'égard de chaque Etat ou organisation régionale d'intégration économique qui la ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par cet Etat ou cette organisation de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, l'instrument déposé par une organisation régionale d'intégration économique n'est pas considéré comme venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.

Article 27

Réserves

Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.

Article 28

Dénonciation

1. A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard d'une Partie, ladite Partie peut à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite donnée au dépositaire.
2. La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par le dépositaire, ou à toute date ultérieure spécifiée dans la notification de dénonciation.

Article 29

Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente Convention.

Article 30

Textes faisant foi

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention.

Fait à Stockholm, le vingt-deux mai deux mille un.

Annexe A

ELIMINATION

Première partie

Substance chimique	Activité	Dérogation spécifique
Aldrine* No de CAS : 309-00-2	Production	Néant
	Utilisation	Ectoparasiticide local Insecticide
Chlordane* No. de CAS : 57-74-9	Production	Telle qu'autorisée pour les Parties inscrites sur le registre
	Utilisation	Ectoparasiticide local Insecticide Termiticide Termiticide dans les bâtiments et les barrages Termiticide sur les routes Additif dans les adhésifs pour contre-plaqués
Dieldrine* No. de CAS : 60-57-1	Production	Néant
	Utilisation	Activités agricoles
Endrine* No. de CAS : 72-20-8	Production	Néant
	Utilisation	Néant
Heptachlore* No. de CAS : 76-44-8	Production	Néant
	Utilisation	Termiticide Termiticide dans la charpente des maisons Termicitude (souterrain) Traitement du bois Boîtiers de câbles souterrains
Hexachlorobenzène No. de CAS : 118-74-1	Production	Telle qu'autorisée pour les Parties inscrites sur le registre
	Utilisation	Produit intermédiaire Solvant dans les pesticides Intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé
Mirex* No. de CAS : 2385-85-5	Production	Telle qu'autorisée pour les Parties inscrites sur le registre
	Utilisation	Termiticide
Toxaphène* No. de CAS : 8001-35-2	Production	Néant
	Utilisation	Néant
Polychlbrobiphényles (PCB)*	Production	Néant
	Utilisation	Articles en circulation conformément aux dispositions de la deuxième partie de la présente annexe

Notes :

- i) Sauf disposition contraire de la Convention, les quantités d'une substance chimique présentes non intentionnellement dans des produits et articles sous forme de contaminant à l'état de trace ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe.

- ii) La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique concernant la production et l'utilisation aux fins du paragraphe 2 de l'article 3. Les quantités d'une substance chimique présentes sous forme de constituants d'articles manufacturés ou déjà en circulation avant ou à la date d'entrée en vigueur de l'obligation pertinente en ce qui concerne cette substance ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe, pour autant que la Partie ait notifié le Secrétariat qu'un type particulier d'article est toujours en circulation dans cette Partie. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition du public.
- iii) La présente note, qui ne s'applique pas aux substances chimiques dont le nom est suivi d'un astérisque dans la colonne « Substance chimique » de la première partie de la présente annexe, ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique concernant la production et l'utilisation aux fins du paragraphe 2 de l'article 3. Etant donné que des quantités appréciables de la substance chimique ne sont pas censées atteindre les êtres humains et l'environnement lors de la production et de l'utilisation d'un intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, une Partie qui en notifie le Secrétariat peut autoriser la production et l'utilisation, comme intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, de quantités d'une substance chimique inscrite à la présente annexe chimiquement transformées lors de la fabrication d'autres substances chimiques qui, compte tenu des critères énoncés au paragraphe 1 de l'annexe D, ne présentent pas les caractéristiques d'un polluant organique persistant. Cette notification comprend des données sur la production totale et l'utilisation de cette substance chimique ou une estimation plausible de ces données et des informations sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, y compris la quantité de polluant organique persistant utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l'état de trace dans le produit final. Cette procédure s'applique sauf disposition contraire de la présente annexe. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition de la Conférence des Parties et du public. Cette production ou utilisation n'est pas considérée comme une dérogation spécifique en matière de production ou d'utilisation. Il est mis fin à cette production et à cette utilisation au bout de dix ans, à moins que la Partie concernée n'adresse au Secrétariat une nouvelle notification, auquel cas le délai est prolongé de dix ans, sauf si la Conférence des Parties en décide autrement, après examen de la production et de l'utilisation. La procédure de notification peut être répétée.
- iv) Les Parties les ayant fait enregistrer en ce qui les concerne conformément à l'article 4 peuvent se prévaloir de toutes les dérogations spécifiques prévues par la présente annexe, à l'exception de l'utilisation de polychlorobiphényles dans les articles en circulation conformément aux dispositions de la deuxième partie de la présente annexe, dérogation dont toutes les Parties peuvent se prévaloir.

Deuxième partie

Polychlorobiphényles

Chaque Partie :

a) S'agissant de l'élimination de l'utilisation des polychlorobiphényles dans les équipements (par exemple transformateurs, condensateurs, ou autres réceptacles contenant des liquides) d'ici à 2025, sous réserve d'examen par la Conférence des Parties, prend des mesures conformément aux priorités ci-après :

- i) S'employer résolument à identifier, étiqueter et retirer de la circulation les équipements contenant plus de 10 % et de 5 litres de polychlorobiphényles ;
- ii) S'employer résolument à identifier, étiqueter et retirer de la circulation les équipements contenant plus de 0,05 % et de 5 litres de polychlorobiphényles ;
- iii) S'efforcer d'identifier et de retirer de la circulation les équipements contenant plus de 0,005 % et de 0,05 litres de polychlorobiphényles ;

b) Conformément aux priorités énoncées à l'alinéa a), privilégie les mesures ci-après visant à réduire l'exposition et les risques en vue de réglementer l'emploi des polychlorobiphényles :

- i) Utilisation uniquement dans des équipements intacts et qui ne fuient pas et seulement dans des lieux où les risques de rejet dans l'environnement peuvent être réduits au minimum et où il peut y être rapidement remédié ;
- ii) Aucune utilisation dans des équipements situés dans des lieux ayant un rapport avec la production ou le traitement de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux ;
- iii) Dans le cas d'une utilisation dans des zones peuplées, y compris des écoles et des hôpitaux, adoption de toutes les mesures pouvant raisonnablement être prises pour prévenir les pannes électriques qui pourraient provoquer un incendie, et inspection à intervalles réguliers des équipements pour déceler les fuites ;

c) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3, veille à ce que les équipements contenant des polychlorobiphényles, tels que décrits à l'alinéa a), ne soient ni exportés ni importés, sauf en vue d'une gestion écologiquement rationnelle des déchets ;

d) Sauf pour des opérations de maintenance et d'entretien, n'autorise pas la récupération à des fins de réutilisation dans d'autres équipements des liquides dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005 % ;

e) S'emploie résolument à parvenir à une gestion écologiquement rationnelle des déchets de liquides contenant des polychlorobiphényles et d'équipements contaminés par des polychlorobiphényles dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005 %, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 6, dès que possible et au plus tard en 2028, sous réserve d'examen par la Conférence des Parties ;

f) Au lieu de la note ii) de la première partie de la présente annexe, s'efforce d'identifier d'autres articles dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005 pour cent (par exemple gaines de câbles, matériaux de calfatage et objets peints) et de les gérer conformément au paragraphe 1 de l'article 6;

g) Etablit tous les cinq ans un rapport sur les progrès accomplis dans l'élimination des polychlorobiphényles et le soumet à la Conférence des Parties en application de l'article 15;

h) Les rapports visés à l'alinéa g) sont, selon qu'il convient, examinés par la Conférence des Parties dans le cadre de l'examen des polychlorobiphényles. La Conférence des Parties examine les progrès accomplis dans l'élimination des polychlorobiphényles tous les cinq ans ou selon une autre périodicité, le cas échéant, compte tenu des rapports susvisés.

Annexe B

RESTRICTION

Première partie

Substance chimique	Activité	But acceptable ou dérogation spécifique
DDT (1-1-1-Trichloro-2,2-bis (4-chlorophényl)éthane) No. de CAS : 50-29-3	Production	<u>But acceptable :</u> Utilisation pour la lutte antivectorielle conformément à la deuxième partie de la présente annexe <u>Dérogation spécifique :</u> Intermédiaire dans la production de dicofol Produit intermédiaire
	Utilisation	<u>But acceptable :</u> Utilisation pour la lutte antivectorielle conformément à la deuxième partie de la présente annexe <u>Dérogation spécifique :</u> Production de dicofol Produit intermédiaire

Notes :

- i) Sauf disposition contraire de la Convention, les quantités d'une substance chimique présentes non intentionnellement dans des produits et articles sous forme de contaminant à l'état de trace ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe.
- ii) La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique ou dans un but acceptable concernant la production ou l'utilisation aux fins du paragraphe 2 de l'article 3. Les quantités d'une substance chimique présentes sous forme de constituants d'articles manufacturés ou déjà en circulation avant ou à la date d'entrée en vigueur de l'obligation pertinente en ce qui concerne cette substance ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe, pour autant que la Partie ait notifié le Secrétariat qu'un type particulier d'article est toujours en circulation dans cette Partie. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition du public.
- iii) La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique concernant la production ou l'utilisation aux fins du paragraphe 2 de l'article 3. Etant donné que des quantités appréciables de la substance chimique ne sont pas censées atteindre les êtres humains et l'environnement lors de la production et de l'utilisation d'un intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, une Partie qui en notifie le Secrétariat peut autoriser la production et l'utilisation, comme intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, de quantités d'une substance chimique inscrite à la présente annexe chimiquement transformées lors de la fabrication d'autres substances chimiques qui, compte tenu des critères énoncés au paragraphe 1 de l'annexe D, ne présentent pas les caractéristiques d'un polluant organique persistant. Cette notification comprend des données sur la production totale et l'utilisation de cette substance

chimique ou une estimation plausible de ces données et des informations sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, y compris la quantité de polluant organique persistant utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l'état de trace dans le produit final. Cette procédure s'applique sauf disposition contraire de la présente annexe. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition de la Conférence des Parties et du public. Cette production ou utilisation n'est pas considérée comme une dérogation spécifique en matière de production ou d'utilisation. Il est mis fin à cette production et à cette utilisation au bout de dix ans, à moins que la Partie considérée n'adresse au Secrétariat une nouvelle notification, auquel cas le délai est prolongé de dix ans, sauf si la Conférence des Parties en décide autrement, après un examen de la production et de l'utilisation. La procédure de notification peut être répétée.

- iv) Les Parties les ayant fait enregistrer en ce qui les concerne conformément à l'article 4 peuvent se prévaloir de toutes les dérogations spécifiques prévues par la présente annexe.

Deuxième partie

DDT (1-1-1-trichloro-2,2bis(4-chlorophényl)éthane)

1. La production et l'utilisation du DDT sont éliminées excepté pour les Parties qui ont notifié au Secréariat leur intention de produire et/ou d'utiliser du DDT. Un registre DDT accessible au public est établi par les présentes. Le Secréariat tient le registre DDT.
2. Chaque Partie qui produit et/ou utilise du DDT limite cette production et/ou cette utilisation à la lutte contre les vecteurs pathogènes conformément aux recommandations et lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé relatives à l'utilisation du DDT et ce, pour autant que la Partie en question ne dispose pas de solutions de rechange locales sûres, efficaces et abordables.
3. Dans le cas où une Partie ne figurant pas sur le registre DDT détermine qu'elle a besoin de DDT pour la lutte contre les vecteurs pathogènes, elle le notifie au Secréariat aussitôt que possible pour être immédiatement inscrite sur le registre DDT. Elle le notifie en même temps à l'Organisation mondiale de la santé.
4. Chaque Partie qui utilise du DDT fournit tous les trois ans au Secréariat et à l'Organisation mondiale de la santé des informations sur la quantité utilisée, les conditions de cette utilisation et son intérêt pour la stratégie prophylactique de cette Partie, sous une forme à décider par la Conférence des Parties en consultation avec l'Organisation mondiale de la santé.
5. Dans l'objectif de réduire et, à terme, d'éliminer l'utilisation du DDT, la Conférence des Parties encourage :
 - a) Toute Partie utilisant du DDT à élaborer et exécuter un plan d'action dans le cadre du plan de mise en oeuvre visé à l'article 7. Ce plan d'action comprend :
 - i) La mise au point de mécanismes réglementaires et autres pour faire en sorte que l'utilisation du DDT soit limitée à la lutte contre les vecteurs pathogènes;
 - ii) L'utilisation de produits, méthodes et stratégies de remplacement adéquats, y compris des stratégies de gestion des résistances pour s'assurer que ces solutions de remplacement restent efficaces;
 - iii) Des mesures pour renforcer les soins de santé et réduire l'incidence de la maladie.
 - b) Les Parties à promouvoir, dans la mesure de leurs moyens, la recherche-développement de substances chimiques et non chimiques, méthodes et stratégies de remplacement sûres pour les Parties utilisant du DDT, en rapport avec la situation de ces pays et ayant pour but de réduire le fardeau que représente la maladie pour les hommes et l'économie. Les facteurs à privilégier pour l'étude des solutions de remplacement ou des combinaisons de solutions de remplacement comprennent les risques pour la santé humaine et les incidences sur l'environnement de ces solutions de remplacement. Les solutions de remplacement du DDT viables doivent présenter moins de risques pour la santé humaine et l'environnement, convenir à la lutte contre la maladie compte tenu de la situation de chaque Partie, et être étayées par des données de surveillance.
6. A partir de sa première réunion, et au moins tous les trois ans par la suite, la Conférence des Parties évalue, en consultation avec l'Organisation mondiale de la santé, si le DDT reste nécessaire pour la lutte contre les vecteurs pathogènes, sur la base des informations scientifiques, techniques, environnementales et économiques disponibles, notamment :
 - a) La production et l'utilisation du DDT et les conditions énoncées au paragraphe 2;
 - b) La disponibilité, la pertinence et l'application des solutions de remplacement du DDT;
 - c) Les progrès faits dans le renforcement de la capacité des pays à recourir à ces solutions de remplacement en toute sécurité.
7. Une Partie peut à tout moment se retirer du registre DDT, moyennant notification écrite au Secréariat. Ce retrait prend effet à la date indiquée dans la notification.

Annexe C

PRODUCTION NON INTENTIONNELLE

Partie I : Polluants organiques persistants soumis aux obligations énoncées à l'article 5

La présente annexe s'applique aux polluants organiques persistants suivants, lorsqu'ils sont produits et rejetés involontairement par des sources anthropiques :

Substance chimique
Polychlorodibenzo- <i>p</i> -dioxines et dibenzofuranes (PCDD/PCDF)
Hexachlorobenzène (HCB) (No. de CAS : 118-74-1)
Polychlorobiphényles (PCB)

Partie II : Catégories de sources

Les polychlorodibenzo-*p*-dioxines et dibenzofuranes, l'hexachlorobenzène et les polychlorobiphényles sont produits et rejetés involontairement lors de procédés thermiques faisant intervenir des matières organiques et du chlore, du fait d'une combustion incomplète ou de réactions chimiques. Les catégories suivantes de sources industrielles ont un potentiel relativement élevé de production et de rejet de ces substances dans l'environnement :

- a) Les incinérateurs de déchets, y compris les co-incinérateurs de déchets municipaux, dangereux ou médicaux, ou de boues d'épuration;
- b) Le brûlage de déchets dangereux dans des fours en ciment;
- c) La production de pâte utilisant le chlore élémentaire, ou des substances chimiques générant du chlore élémentaire, pour le blanchiment;
- d) Les procédés thermiques suivants dans l'industrie métallurgique :
 - i) Production secondaire de cuivre;
 - ii) Installations de frittage de l'industrie métallurgique;
 - iii) Production secondaire d'aluminium;
 - iv) Production secondaire de zinc.

Partie III : Catégories de sources

Les polychlorodibenzo-*p*-dioxines et dibenzofuranes, l'hexachlorobenzène et les polychlorobiphényles peuvent également être produits et rejetés involontairement par les catégories de sources suivantes, notamment :

- a) La combustion à ciel ouvert de déchets, y compris dans les décharges;
- b) Les procédés thermiques de l'industrie métallurgique autres que ceux mentionnés dans la partie II;
- c) Les sources de combustion résidentielles;

- d) La combustion de combustibles fossiles dans les chaudières de centrales et les chaudières industrielles;
- e) Les installations de brûlage de bois et de combustibles issus de la biomasse;
- f) Les procédés spécifiques de production de substances chimiques entraînant des rejets de polluants organiques persistants produits involontairement, notamment la production de chlorophénols et de chloranile;
- g) Les fours crématoires;
- h) Les véhicules à moteur, notamment ceux utilisant de l'essence au plomb;
- i) La destruction de carcasses d'animaux;
- j) La teinture des textiles ou du cuir (au chloranile) et la finition (extraction alcaline);
- k) Les installations de broyage des épaves de véhicules;
- l) Le chauffage lent de câbles en cuivre;
- m) Les raffineries d'huiles usées.

Partie IV : Définitions

1. Aux fins de la présente annexe :

a) «Polychlorobiphényles» s'entend des composés aromatiques dont la structure est telle que les atomes d'hydrogène de la molécule de biphényle (deux cycles benzéniques reliés par un seul lien carbone-carbone) peuvent être remplacés par un nombre d'atomes de chlore allant jusqu'à dix ;

b) «Polychlorodibenzo-*p*-dioxines » et « polychlorodibenzofuranes » , s'entend des composés aromatiques tricycliques formés par deux cycles benzéniques reliés par deux atomes d'oxygène dans le cas des polychlorodibenzo-*p*-dioxines et par un atome d'oxygène et un lien carbone-carbone dans le cas des polychlorodibenzofuranes, et dont les atomes d'hydrogène peuvent être remplacés par un nombre d'atomes de chlore allant jusqu'à huit.

2. Dans la présente annexe, la toxicité des polychlorodibenzo-*p*-dioxines et dibenzofuranes est exprimée à l'aide de la notion d'équivalence toxique, qui définit l'activité toxique relative de type dioxine de différents congénères des polychlorodibenzo-*p*-dioxines et dibenzofuranes et des polychlorobiphényles coplanaires par rapport au 2, 3, 7, 8-tétrachlorodibenzo-*p*-dioxine. Les facteurs d'équivalence toxique à utiliser aux fins de la présente Convention doivent être conformes aux normes internationales agréées, à commencer par les facteurs d'équivalence toxique pour les mammifères publiés en 1998 par l'Organisation mondiale pour la santé concernant les polychlorodibenzo-*p*-dioxines et dibenzofuranes et les polychlorobiphényles coplanaires. Les concentrations sont exprimées en équivalence toxique.

Partie V : Directives générales sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales

La présente partie contient des directives générales à l'intention des Parties sur la prévention ou la réduction des rejets des substances chimiques énumérées à la partie I.

A. Mesures générales de prévention concernant aussi bien les meilleures techniques disponibles que les meilleures pratiques environnementales

Il conviendrait de donner la priorité à l'examen des méthodes permettant de prévenir la formation et le rejet des substances chimiques énumérées à la partie I. Parmi les mesures utiles, on peut citer les suivantes :

- a) Utilisation d'une technologie produisant peu de déchets;
- b) Utilisation de substances chimiques moins dangereuses;
- c) Promotion de la récupération et du recyclage des déchets, ainsi que des substances produites et utilisées dans les procédés appliqués;
- d) Remplacement des matières de départ qui sont des polluants organiques persistants ou qui présentent un lien direct avec le rejet de polluants organiques persistants de la source;
- e) Programmes de bonne gestion et d'entretien préventif;
- f) Amélioration des méthodes de gestion des déchets dans le but de mettre fin à leur combustion à ciel ouvert ou sous d'autres formes incontrôlées, y compris dans les décharges. Lors de l'étude des propositions de construction de nouvelles installations d'élimination des déchets, il conviendrait de prendre en compte des solutions de remplacement telles que les activités visant à réduire au minimum la production de déchets municipaux et médicaux, y compris la récupération des ressources, la réutilisation, le recyclage, la séparation des déchets et la promotion de produits générant moins de déchets. A cet égard, les préoccupations de santé publique devraient être soigneusement prises en compte;
- g) Réduction au minimum de ces substances chimiques comme contaminants dans les produits;
- h) Exclusion du chlore élémentaire ou des substances chimiques générant du chlore élémentaire pour le blanchiment.

B. Meilleures techniques disponibles

Le concept de «meilleures techniques disponibles» ne vise pas à prescrire une technique ou une technologie particulière; il tient compte des spécifications techniques de l'installation concernée, de son emplacement géographique et des conditions écologiques locales. Les techniques de contrôle qui conviennent pour réduire les rejets des substances chimiques énumérées à la partie I sont en général les mêmes. Pour déterminer en quoi consistent les meilleures techniques disponibles, il faudrait, de façon générale comme dans les cas particuliers, accorder une attention particulière aux facteurs énumérés ci-après, en ayant à l'esprit les coûts et avantages probables de la mesure envisagée et les considérations de précaution et de prévention :

- a) Considérations générales :
 - i) Nature, effets et masse des rejets concernés; les techniques peuvent varier en fonction des dimensions de la source;
 - ii) Date de mise en service des installations nouvelles ou existantes;
 - iii) Délai nécessaire pour introduire les meilleures techniques disponibles;
 - iv) Nature et consommation des matières premières utilisées pour le procédé considéré, et efficacité énergétique de ce procédé;
 - v) Nécessité de prévenir ou de réduire au minimum l'impact global des rejets dans l'environnement et les risques pour l'environnement;

- vi) Nécessité de prévenir les accidents ou d'en réduire au minimum les conséquences pour l'environnement ;
- vii) Nécessité de protéger la santé des travailleurs et d'assurer leur sécurité sur le lieu de travail;
- viii) Procédés, installations ou modes d'exploitation comparables qui ont été testés avec succès à une échelle industrielle ;
- ix) Progrès de la technique et évolution des connaissances scientifiques.

b) Mesures générales de réduction des rejets : Lors de l'examen de propositions de construction de nouvelles installations ou de modification substantielle des installations existantes à l'aide de procédés entraînant des rejets des substances chimiques énumérées à la présente annexe, il faudrait examiner en priorité les procédés, techniques ou méthodes de remplacement qui présentent la même utilité mais qui évitent la formation et le rejet de ces substances chimiques. Dans les cas de construction ou de modification substantielle de telles installations, outre les mesures de prévention évoquées à la section A de la partie V, on pourrait envisager les mesures de réduction ci-après pour déterminer les meilleures techniques disponibles :

- i) Recours à de meilleures méthodes pour le nettoyage des gaz de combustion, telles que l'oxydation thermique ou catalytique, la précipitation des poussières ou l'adsorption;
- ii) Traitement des résidus, des eaux usées, des déchets et des boues d'égouts par traitement thermique, traitement les rendant inertes ou procédé chimique les détoxifiant, par exemple;
- iii) Modification des procédés entraînant une réduction ou une élimination des rejets, telle que le recours à des systèmes en circuit fermé;
- iv) Modification de la conception des procédés pour améliorer la combustion et empêcher la formation des substances chimiques énumérées dans la présente annexe, grâce au contrôle de paramètres tels que la température d'incinération et le temps de séjour.

C. Meilleures pratiques environnementales

La Conférence des Parties pourra établir des directives au sujet des meilleures pratiques environnementales.

Annexe D

INFORMATIONS REQUISES ET CRITERES DE SELECTION

1. Une Partie qui soumet une proposition d'inscription d'une substance chimique aux annexes A, B et/ou C identifie cette substance de la manière décrite à l'alinéa a) et fournit des informations sur cette substance, et le cas échéant sur ses produits de transformation, qui ont trait aux critères de sélection énoncés aux alinéas b) à e) :

- a) Identité de la substance chimique :
 - i) Appellations, y compris appellation(s) commerciale(s), nom(s) de marque(s) et synonymes, numéro de fichier du Service des résumés analytiques de chimie (CAS), appellation de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA); et
 - ii) Structure, y compris spécification des isomères, le cas échéant, et structure de la classe chimique;
- b) Persistance :
 - i) Preuve que la demi-période de vie de la substance chimique dans l'eau est supérieure à deux mois, ou que dans le sol elle est supérieure à six mois, ou que dans les sédiments elle est supérieure à six mois; ou
 - ii) Preuve que la substance est par ailleurs suffisamment persistante pour en justifier l'examen dans le cadre de la présente Convention;
- c) Bioaccumulation :
 - i) Preuve que le facteur de bioconcentration ou le facteur de bioaccumulation correspondant à la substance chimique dans les espèces aquatiques est supérieur à 5 000 ou, en l'absence de données sur ces facteurs, que le log K_{oe} est supérieur à 5;
 - ii) Preuve que la substance chimique donne d'autres motifs de préoccupation, comme une bioaccumulation élevée dans d'autres espèces ou une toxicité ou écotoxicité élevée; ou
 - iii) Données provenant de la surveillance des biotes indiquant que le potentiel de bioaccumulation de la substance est suffisant pour en justifier l'examen dans le cadre de la présente Convention;
- d) Potentiel de propagation à longue distance dans l'environnement :
 - i) Concentrations de la substance chimique relevées en des lieux éloignés des sources de rejet potentiellement préoccupantes;
 - ii) Données de surveillance indiquant qu'une propagation à longue distance de la substance par l'air, l'eau ou des espèces migratrices, avec un potentiel de transfert dans un environnement récepteur, peut s'être produite; ou
 - iii) Propriétés de la substance du point de vue de son devenir dans l'environnement et/ou résultats de modèles démontrant qu'elle peut être propagée dans l'environnement sur de longues distances par l'air, l'eau ou des espèces migratrices, et aboutir à un environnement récepteur en des lieux éloignés des sources de rejet.

Dans le cas d'une substance dont la propagation atmosphérique est importante, la demi-période de vie dans l'air devrait être supérieure à deux jours;

e) Effets nocifs :

- i) Preuves d'effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement justifiant l'examen de la substance dans le cadre de la présente Convention, ou
- ii) Données de toxicité ou d'écotoxicité indiquant que la substance peut être nocive pour la santé humaine ou l'environnement.

2. La Partie qui soumet la proposition présente un exposé de ses motifs de préoccupation, y compris, si possible, une comparaison des données de toxicité ou d'écotoxicité faisant apparaître les concentrations détectées de la substance chimique résultant de sa propagation à longue distance dans l'environnement, ou prévues du fait de cette propagation, et une brève déclaration faisant ressortir la nécessité d'une réglementation mondiale.

3. La Partie qui soumet la proposition, dans la mesure du possible et compte tenu de ses moyens, fournit des informations supplémentaires à l'appui de l'examen de la proposition visé au paragraphe 6 de l'article 8. Pour élaborer une telle proposition, une Partie peut faire appel aux compétences techniques de n'importe quelle source.

Annexe E

INFORMATIONS REQUISES POUR LE DESCRIPTIF DES RISQUES

Le but de l'examen est d'évaluer si une substance chimique est susceptible, du fait de sa propagation à longue distance dans l'environnement, d'avoir des effets nocifs importants sur la santé humaine et/ou l'environnement, justifiant l'adoption de mesures au niveau mondial. A cette fin, un descriptif des risques qui complète et évalue les informations visées à l'annexe D est élaboré; ce descriptif comporte, dans la mesure du possible, les types d'informations suivants :

- a) Sources, y compris, le cas échéant, des indications sur :
 - i) La production, y compris la quantité et le lieu;
 - ii) Les utilisations;
 - iii) La dissémination sous forme de rejets, pertes et émissions;
- b) Evaluation du danger au(x) seuil(s) de préoccupation, y compris étude des interactions toxicologiques entre diverses substances chimiques;
- c) Devenir dans l'environnement, y compris données et informations sur les propriétés physiques et chimiques de la substance ainsi que sa persistance et leurs liens avec sa propagation dans l'environnement, son transfert dans et entre divers milieux, sa dégradation et sa transformation en d'autres substances. Une détermination des facteurs de bioconcentration et de bioaccumulation, sur la base des valeurs mesurées, est présentée sauf lorsqu'on estime que les données de surveillance répondent à ce besoin;
- d) Données de surveillance;
- e) Exposition en des points déterminés, en particulier du fait de la propagation à longue distance dans l'environnement, et notamment informations sur la biodisponibilité;
- f) Evaluations ou descriptifs nationaux et internationaux des risques, informations concernant l'étiquetage et classifications de danger, dans la mesure où ces informations sont disponibles;
- g) Statut de la substance chimique au regard des conventions internationales.

Annexe F

INFORMATIONS SE RAPPORTANT AUX CONSIDERATIONS SOCIO-ECONOMIQUES

Une évaluation des éventuelles mesures de réglementation de substances chimiques qu'il est envisagé d'inscrire au titre de la présente Convention devrait être entreprise, en tenant compte de toutes les possibilités, y compris la gestion et l'élimination. A cette fin, des informations pertinentes devraient être fournies sur les incidences socio-économiques des éventuelles mesures de réglementation, pour permettre à la Conférence des Parties de prendre une décision. Ces informations devraient tenir dûment compte des capacités et des situations différentes des Parties, et devraient inclure l'examen des éléments énumérés dans la liste indicative qui suit :

- a) Efficacité et efficacité des éventuelles mesures de réglementation pour répondre aux objectifs de réduction des risques :
 - i) Faisabilité technique;
 - ii) Coûts, y compris coûts pour l'environnement et la santé;
- b) Autres solutions (produits et procédés) :
 - i) Faisabilité technique;
 - ii) Coûts, y compris coûts pour l'environnement et la santé;
 - iii) Efficacité;
 - iv) Risque;
 - v) Disponibilité;
 - vi) Accessibilité;
- c) Incidences positives et/ou négatives sur la société de l'application d'éventuelles mesures de réglementation :
 - i) Santé, y compris santé publique, environnementale et professionnelle;
 - ii) Agriculture, y compris aquaculture et sylviculture;
 - iii) Biotes (biodiversité);
 - iv) Aspects économiques;
 - v) Evolution vers le développement durable;
 - vi) Coûts sociaux;
- d) Effets des déchets et de l'élimination (en particulier stocks obsolètes de pesticides et décontamination de sites contaminés) :
 - i) Faisabilité technique;
 - ii) Coût;
- e) Accès à l'information et éducation du public;
- f) Etat des moyens de contrôle et de surveillance;
- g) Toute mesure nationale ou régionale de réglementation adoptée, y compris informations sur les solutions de remplacement et autres informations pertinentes sur la gestion des risques.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 11 août 2004, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre de Cherfech de la délégation de Sidi Thabet au gouvernorat de l'Ariana.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n°63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n°2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 5,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 2 nouveau,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de la publication du présent arrêté dans le périmètre de Cherfech de la délégation de Sidi Thabet au gouvernorat de l'Ariana, délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/25.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 août 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 11 août 2004, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre de Zouitina de la délégation d'El Battan au gouvernorat de la Mannouba.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n°2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 5,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 2 nouveau,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu l'arrêté du 24 janvier 1961, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans la basse vallée de Medjerda (secteur Zouitina).

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de la publication du présent arrêté dans le périmètre de Zouitina de la délégation d'El Battan au gouvernorat de la Mannouba, délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/25.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 août 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 11 août 2004, complétant l'annexe de l'arrêté du 17 octobre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal au corps technique commun des administrations publiques.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des Etablissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel que modifié par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 17 octobre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal au corps technique commun des administrations publiques, tel que modifié et complété par l'arrêté du 15 août 2001 et l'arrêté du 17 juillet 2002.

Arrête :

Article unique. - L'annexe de l'arrêté du 17 octobre 2000 susvisé est complétée comme suit :

Spécialité 15 : Statistiques agricoles :

Notions et concepts statistiques de base :

- 1 - les concepts et définitions,
- 2 - les principales phases d'une enquête statistique,
- 3 - la préparation d'une enquête statistique.

Les recensements et enquêtes par sondage :

- 1 - la collecte des données et les méthodes d'observation,
- 2- les recensements ou enquêtes exhaustives,
- 3- les enquêtes par sondages : principes et techniques de sondage.

Les différents types de sondage et de tirages utilisés dans les enquêtes agricoles :

a- Les sondages probabilistes :

- 1- les sondages aléatoires simples,
- 2- les sondages aléatoires stratifiés,
- 3- les sondages systématiques,
- 4- les sondages à plusieurs degrés.

b) Les sondages non- probabilistes :

- 1- La méthode du choix raisonné,
- 2- La méthode des quotas.

Les statistiques descriptives :

- 1 - les caractéristiques de tendance centrale (mode, moyenne, médiane),
- 2- les caractéristiques de dispersion (écart type, variance),
- 3- les caractéristiques de variation (intervalle de confiance, erreurs).

Les statistiques agricoles

- 1 - Les concepts et définitions,
- 2- Les mesures de rendement des cultures et des certaines spéculations animales.

Spécialité 16 : Electronique :

- bipôle et quadripôle,
- physique électronique,
- diodes et transistors,
- amplification,
- circuit intégré.

Spécialité 17 : Topographie et cartographie :

*** Topographie générale :**

Système de projection, feuilles de projection, coordonnées rectangulaires, les appareils de mesures et de levés, mesures des longueurs, détermination des angles, détermination d'un point, représentation des formes de terrain, nivellement direct et indirect, détermination altimétrique d'un point, méthodes de levé, le nivellement de précision instruments, erreur, correction affectant le nivellement.

*** Géodésie :**

Généralités, les appareils de levés et de mesures, les systèmes de projection, notion sur la théorie des erreurs, la théorie des moindres carrés et des méthodes de compensation, le nivellement de précision.

*** Photogrammétrie :**

Généralités, les appareils de levés et de mesures, détermination des points du canevas, points du canevas du sol, triangulation planimétrique ou radiale, triangulation aérienne spéciale à l'aide d'appareil analogue ou aérocheminement, principe de triangulation analytique, notions sur la théorie des erreurs de compensation.

*** Cartographie :**

Définition de la cartographie, histoire de la cartographie, forme de la terre et coordonnées, dimension et forme de la terre, le système des méridiens et parallèles.

Les projections cartographiques :

Propriété et classement des systèmes de projection, choix de la projection en fonction des altérations, choix de la projection en fonction de la région à cartographier, problèmes particuliers au planisphère, changement de système de projection (transposition graphique, optique et mécanique), échelle, découpage et canevas de référence, mesure sur les cartes, fautes et erreurs, origine des erreurs types de mesure, expression et représentation graphique, schématisation, symboles, emploi de la couleur, les fonctions de la représentation graphique, théorie de l'image, règles de lisibilité, divers systèmes d'expression et de représentation cartographique et topographique, convention, spécification, représentation de la planimétrie, représentation du relief, cartographie thématique, techniques de reproduction et d'impression, généralités sur les procédés et les matériaux, reproductions photographiques, composition des écritures procédés lithographiques, élaboration et rédaction, organisation de la carte, normalisations, production, conservation, entretien et transformation.

Organismes cartographiques :

Organisations cartographiques nationales, organisations cartographiques internationales, associations

Tunis, le 11 août 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 11 août 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel que modifié par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 17 octobre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal au corps technique commun des administrations publiques, tel que modifié et complété par l'arrêté du 15 août 2001 et l'arrêté du 17 juillet 2002 et l'arrêté du 11 août 2004.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, le 21 décembre 2004 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 octobre 2000 susvisé.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé comme suit :

- Section agriculture et ressources hydrauliques : cent soixante et onze (171) postes repartis sur les spécialités suivantes :

Spécialité	Nombre de postes à pourvoir
- Conservation des eaux et du sol	7
- Forêts	20
- Ressources en eaux	3
- Génie rural et exploitation des eaux	20
- Sciences du sol	2
- Production végétale	70
- Production animale	30
- Grands travaux hydrauliques (génie civil et bâtiments)	1
Gestion et économie rurale	10
- Pêche	2
- Statistique agricole	5
- Topographie et cartographie	2
Total :	171

Section environnement : deux (2) postes répartis sur les spécialités suivantes :

Spécialité	Nombre de postes à pourvoir
- Grands travaux hydrauliques (génie civil et bâtiments)	1
- Electronique	1
Total :	2

Art. 3. - La liste d'inscription des candidatures sera close le 20 novembre 2004.

Tunis, le 11 août 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 11 août 2004, complétant l'annexe de l'arrêté du 1er septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien au corps technique commun des administrations publiques.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des Etablissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel que modifié par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 1^{er} septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien au corps technique commun des administrations publiques, tel que modifié et complété par l'arrêté du 20 septembre 2001 et l'arrêté du 17 juillet 2002.

Arrête :

Article premier. - L'annexe de l'arrêté du 1^{er} septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien susvisé est complétée comme suit :

Spécialité 15 : Topographie et cartographie :

*** Topographie générale :**

Système de projection, feuilles de projection, coordonnées rectangulaires, les appareils de mesures et de levés, mesures des longueurs, détermination des angles, détermination d'un point, représentation des formes de terrain, nivellement direct et indirect, détermination altimétrique d'un point, méthodes de levé, le nivellement de précision : instruments, erreur, correction affectant le nivellement.

*** Géodésie :**

Généralités, les appareils de levés et de mesures, les systèmes de projection, notion sur la théorie des erreurs, la théorie des moindres carrés et des méthodes de compensation, le nivellement de précision.

*** Photogrammétrie :**

Généralités, les appareils de levés et de mesures, détermination des points du canevas, points du canevas du sol, triangulation planimétrique ou radiale, triangulation aérienne spéciale à l'aide d'appareil analogue ou aérocheminement, principe de triangulation analytique, notions sur la théorie des erreurs de compensation.

* Cartographie :

Définition de la cartographie, histoire de la cartographie, forme de la terre et coordonnées, dimensions et forme de la terre, le système des méridiens et parallèles.

Les projections cartographiques :

Propriété et classement des systèmes de projection, choix de la projection en fonction des altérations, choix de la projection en fonction de la région à cartographier problèmes particuliers au planisphère, changement de système de projection (transposition graphique, optique et mécanique), échelle, découpage et canevas de référence, mesure sur les cartes, fautes et erreurs, origine des erreurs, types de mesure, expression et représentation graphique, schématisation, symboles, emploi de la couleur, les fonctions de la représentation graphique, théorie de l'image, règles de lisibilité, divers systèmes d'expression et de représentation cartographique et topographique, convention, spécification, représentation de la planimétrie, représentation du relief, cartographie thématique, techniques de reproduction et d'impression, généralités sur les procédés et les matériaux, reproductions photographiques, composition des écritures procédés lithographiques, élaboration et rédaction, organisation de la carte, normalisations, production, conservation, entretien et transformation.

Organismes cartographiques :

Organisations cartographiques nationales, organisations cartographiques internationales, associations.

Tunis, le 11 août 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 11 août 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des Etablissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel que modifié par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 1er septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien au corps technique commun des administrations publiques, tel que modifié et complété par l'arrêté du 20 septembre 2001 et l'arrêté du 17 juillet 2002 et l'arrêté du 11 août 2004.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, le 23 décembre 2004 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien conformément à l'arrêté du 1^{er} septembre 2000 susvisé.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé comme suit :

- **section agriculture et ressources hydrauliques** : deux cent vingt cinq (225) postes repartis sur les spécialités suivantes :

Spécialité	Nombre de postes à pourvoir
- Conservation des eaux et du sol	7
- Forêts	15
- Ressources en eaux	3
- Génie rural et exploitation des eaux	28
- Sciences du sol	3
- Production végétale	110
- Production animale	50
- Grands travaux hydrauliques (génie civil et bâtiments)	6
- Contrôle des semences et plants	2
- Topographie et cartographie	1
Total :	225

- **section environnement** : un (1) poste dans la spécialité suivante :

Spécialité	Nombre de postes à pourvoir
- Grands travaux hydrauliques (génie civil et bâtiments)	1
Total :	1

Art. 3. - La liste d'inscription des candidatures sera close le 23 novembre 2004.

Tunis, le 11 août 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre du commerce du 12 août 2004, portant fixation des procédures de la surveillance préalable à l'importation.

Le ministre du commerce,

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur,

Vu la loi n° 95-6 du 23 janvier 1995, relative à la ratification des accords de l'Uruguay Round,

Vu la loi n° 98-106 du 18 décembre 1998, relative aux mesures de sauvegarde à l'importation et notamment son article 30,

Vu le décret n° 94-1743 du 29 août 1994, portant fixation des modalités de réalisation des opérations de commerce extérieur.

Arrête :

Article premier. - On entend par la surveillance préalable à l'importation, telle que prévue par l'article 30 de la loi n° 98-106 du 18 décembre 1998, relative aux mesures de sauvegarde à l'importation, l'information préalable du ministère chargé du commerce de toute opération d'importation des produits soumis à ce régime, par le biais d'une fiche d'information conforme au modèle annexé au présent arrêté. Cette information doit avoir lieu avant la domiciliation bancaire de l'opération d'importation.

Art. 2. - La mesure de surveillance préalable est appliquée pour une période provisoire de 6 mois et en cas de besoin, le ministre chargé du commerce peut décider la prolongation de cette période.

Art. 3. - La fiche d'information visée est remise dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de son dépôt.

Art. 4. - Les services du ministère chargé du commerce peuvent en cas de besoin demander des documents justifiant les informations portées sur la fiche d'information ou des informations complémentaires concernant les produits importés.

Art. 5. - La fiche d'information visée par les services du ministère chargé du commerce est valable pour une période de trois mois à compter de la date du visa.

Art. 6. - Le produit soumis à la surveillance préalable ainsi que la prorogation de la période d'application de cette procédure est fixé par avis du ministre chargé du commerce.

Art. 7. - La constatation que la valeur ou la quantité des produits à importer ne dépasse pas 5 % celles qui sont mentionnées dans la fiche d'information ne fait pas obstacle à l'opération d'importation.

Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 août 2004.

Le ministre du commerce

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Importateur (nom, adresse, téléphone)	Code en douane :
	Secteur d'activité :
Désignation de la marchandise à importer :	Nomenclature (NDP)
Valeur des marchandises CAF :	Pays d'origine :
Quantité importée Poids net : Unité de compte :	Pays d'exportation :
Date de fabrication :	Données complémentaires :
Date prévue pour l'arrivée de la marchandise :	
Déclaration de l'importateur : Je soussigné certifie l'exactitude des renseignements portés sur cette fiche.	
Date et signature :	
Services du ministère du commerce :	
Date et signature :	

NOMINATIONS
Par arrêté du Premier ministre du 11 août 2004.

La commission du suivi et de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de mise à niveau des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche, créée en vertu de l'article 6 du décret n° 2004-1107 du 17 mai 2004, se compose comme suit :

- Le ministre du commerce ou son représentant : président,

- Monsieur Abdelkader Seltene, représentant du Premier ministre : membre,

- Madame Aicha Haffouz Bechraoui, représentante du ministère de l'intérieur et du développement local : membre,

- Monsieur Mohamed Aouini, représentant du ministère du commerce : membre,

- Monsieur Mohsen Boulares, représentant du ministère de l'industrie et de l'énergie : membre,

- Monsieur Mohamed Naceur Braham, représentant du ministère du développement et de la coopération internationale : membre,

- Madame Dalenda Toumi Chalghaf représentante du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières : membre,

- Monsieur Fethi Ben Aissi, représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire : membre,

- Monsieur Mouldi Bedoui, représentant du ministère de l'éducation et de la formation : membre,

- Monsieur Abderrahman Chafai, représentant du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques : membre,

- Monsieur Mohamed Mohsen Bayoudh, représentant du ministère des finances : membre,

- Monsieur Tahar Nasra, représentant de l'union tunisienne de l'industrie du commerce et de l'artisanat : membre,

- Monsieur Adel Tlili, représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche : membre,

- Madame Bahia Kchaou Yamoun, représentante de l'organisation de défense du consommateur : membre.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont l'avis est jugé utile, pour assister aux travaux de la commission.

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
ET DU TRANSPORT**

Arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 12 août 2004, relatif à l'utilisation des véhicules de transport pour propre compte ou d'une catégorie de ces véhicules pour effectuer des transports pour le compte d'autrui de certains produits pendant les saisons de leur production ou de leur transformation.

Le ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu le code de la route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2001-101 du 22 octobre 2001,

Vu la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, relative à l'organisation des transports terrestres et notamment l'article 31,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 2002-2106 du 23 septembre 2002, portant rattachement des structures relevant de l'ex-ministère du transport au ministère des technologies de la communication et du transport.

Arrête :

Article premier. - Est autorisée, l'utilisation des véhicules de transport pour propre compte pour effectuer, conformément au calendrier suivant, le transport pour le compte d'autrui des pommes de terre, des abricots, des céréales, des pommes, des poires, des pêches, des pastèques, des melons, des tomates, des raisins, des dattes, des olives et leurs dérivés et des agrumes, et ce, entre les sites de production et les lieux de collecte, de stockage ou de conditionnement ou les usines de transformation ou les ports d'exportation :

Produits	Période de chaque année
Pommes de terre	du 15 janvier au 31 mars et du 1 ^{er} mai au 15 juillet
Abricots	du 15 mai au 30 juin
Céréales	du 1 ^{er} juin au 31 décembre
Pommes	du 1 ^{er} juin au 31 octobre
Poires	du 1 ^{er} juin au 31 octobre
Pêches	du 1 ^{er} juin au 31 juillet
Tomates	du 1 ^{er} juillet au 31 août
Raisins	du 1 ^{er} juillet au 30 septembre
Pastèques	du 1 ^{er} juillet au 31 août
Melons	du 1 ^{er} juillet au 31 août
Dattes	du 15 septembre à fin février de l'année suivante
Olives et dérivés	Du 15 novembre au 30 mai de l'année suivante
Agrumes	du 1 ^{er} décembre au 30 avril de l'année suivante

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 août 2004.

*Le ministre des technologies de la
communication et du transport*

Sadok Rabah

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME,
DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE**

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2004-1941 du 14 août 2004.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mohamed Tayachi, professeur principal de jeunesse et d'enfance, en sa qualité de secrétaire principal chargé du personnel, de l'infrastructure et des équipements à l'institut supérieur des cadres de l'enfance.

Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du 14 août 2004, fixant les prestations administratives rendues par les services relevant du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance et des établissements publics sous tutelle et aux conditions de leur octroi.

La ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système d'information et de communication administrative,

Vu le décret n° 2000-2874 du 7 décembre 2000, portant organisation du ministère des affaires de la femme et de la famille,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2002-2103 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports au ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu le décret n° 2003-471 du 3 mars 2003, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports au ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu le décret n° 2003- 2020 du 22 septembre 2003, fixant les attributions du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Arrête :

Article premier. - Les services relevant du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance et des établissements publics sous tutelle octroient aux citoyens les prestations administratives suivantes, conformément aux conditions et procédures citées aux annexes jointes :

1) admission des enfants, dépourvus du soutien familial, aux centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance en vue de les prendre en charge jusqu'à leur intégration dans la société et hébergement des enfants menacés jusqu'à la disparition de la situation de menace : Annexe n° 1.

2) admission des enfants, vivant des difficultés sociales et familiales, au milieu naturel des centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance afin de bénéficier du régime de demi-pensionnat et des services socio-éducatifs et matériels : annexe n° 2.

3) inscription des enfants au centre national de l'informatique pour enfants ou aux centres régionaux de l'informatique pour enfants : annexe n° 3

4) prestations soumises au régime des cahiers des charges :

4-1- ouverture d'une crèche : annexe n° 4-1.

4-2- ouverture d'un jardin d'enfants : annexe n° 4-2.

4-3- ouverture d'un club d'enfants : annexe n° 4-3.

4-4- ouverture d'un club d'informatique pour enfants : annexe n° 4-4.

Art. 2. - La directrice générale de l'enfance, les directeurs régionaux des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance, les chefs de service de l'enfance, le directeur du centre national de l'informatique pour enfants, les directeurs des centres régionaux de l'informatique pour enfants et les directeurs des centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 août 2004.

La ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance

Néziha Ben Yedder

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**SYSTEME D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE**

SICAD

Guide du Citoyen

Case réservée au Bureau Central des Relations avec les Citoyen
Référence : Arrêté du Ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance Tel que modifié par l'arrêté en date du (Jort N° du)

Organisme : Ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance.

Domaine de la prestation : Encadrement de l'enfance ayant des besoins spécifiques.

Objet de la prestation : admission des enfants du soutien familial aux centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance, en vue de les prendre en charge jusqu'à leur intégration dans la société et hébergement des enfants menacés jusqu'à la disparition de la situation de menace .

Conditions d'obtention
L'enfant doit répondre aux conditions suivantes : 1- Vivre une des situations difficiles, citées par l'article 20 du code de la protection de l'enfant, suivantes: - La perte des parents de l'enfant qui demeure sans soutien familial. - L'exposition de l'enfant à la négligence et au vagabondage, - Le manquement notoire et continu à l'éducation et à la protection, - Le mauvais traitement habituel de l'enfant. - L'exploitation sexuelle de l'enfant qu'il s'agisse de garçon ou de fille, - L'exploitation de l'enfant dans les crimes organisés, au sens de l'article 19 du code de la protection de l'enfant (lui inculquer le fanatisme et la haine et l'inciter à commettre des actes de violence et de terreur). - L'exposition de l'enfant à la mendicité ou son exploitation économique. - L'incapacité des parents ou de ceux qui ont la charge de l'enfant d'assurer sa protection et son éducation, 2- être âgé entre 6 et 18 ans, 3- poursuivre des études ou une formation professionnelle, 4- jouir d'une bonne santé physique et mentale, 5- être capable de cohabiter avec les groupes d'enfants, Observation : Toute personne qui constate qu'un enfant est menacé au sens de l'article 20 du code de la protection de l'enfant est tenue d'en aviser le délégué à la protection de l'enfance.

Pièces à fournir
1- une demande d'hébergement, établie par le tuteur légal de l'enfant, accompagnée d'une copie de sa carte d'identité nationale, 2- Un extrait du registre de l'état civil de l'enfant, 3- Une attestation de présence scolaire de l'enfant, 4- Un certificat médical attestant que l'enfant jouit d'une bonne santé, 5- Deux (2) photos d'identité de l'enfant, 6- Une pièce, prouvant la situation sociale de l'enfant, par exemple : * Un certificat de décès du père ou de la mère ou des deux, * Un certificat de l'arrêt de divorce accompagné d'un certificat prouvant la prise en charge de l'enfant, * Un certificat médical attestant de l'état de santé du tuteur, si ce dernier est atteint d'une maladie chronique ou d'un handicap physique ou mental, * Un certificat attestant l'abandon des enfants, délivré par les autorités compétentes, * Une copie de l'arrêt de condamnation, dans le cas où l'un des parents est incarcéré ou les deux à la fois.

Etapes de la prestation	Interventions	Délais
1- Dépôt, à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité dont relève l'enfant territorialement, d'une demande accompagnée des pièces citées ci-dessus.	1- Le tuteur légal de l'enfant.	1- Avant le mois de juin.
2- Réalisation des enquêtes sociales spécifiques aux enfants.	2- La direction régionale des affaires sociales et de la solidarité concernée.	2- Durant le mois de juin.
3- Constitution des dossiers - Soumission des dossiers devant la commission régionale d'admission au siège du gouvernorat concerné.	3- La direction régionale des affaires sociales et de la solidarité et le service régional de l'enfance concernés.	3- Durant le mois de juin.
4- Traitement des dossiers des enfants et leur classification selon la situation sociale. - Emission d'un avis portant admission de ceux qui répondent aux conditions exigées et ce en tenant compte de l'urgence du cas social et de la capacité d'accueil des institutions de protection de l'enfance concernées.	4- La commission régionale d'admission présidée par le gouverneur de la région concerné.	
5- Transfert des dossiers, dont les titulaires sont proposés à la l'admission, au ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance.	5- Le gouverneur de la région concerné.	5- Avant le 15 juillet
6- Etude des dossiers reçus des commissions régionales d'admission et émission d'un accord de principe ou du rejet de l'admission .	6- Le Ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance.	
7- Transfert des dossiers des enfants, accompagnés des décisions prises à leurs sujets, aux centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance concernés.	7- Le Ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance .	7- Avant le 15 septembre
8- Réalisation d'enquêtes sociales portant sur les enfants proposés à l'admission	8- Le centre intégré de la jeunesse et de l'enfance concerné.	
9- Soumission des dossiers devant les conseils socio-éducatifs des centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance afin d'entériner la décision de l'admission ou de la rejeter.	9- Le centre intégré de la jeunesse et de l'enfance concerné.	
10- Notification au tuteur légal de l'acceptation ou du refus de l'admission .	10- Le centre intégré de la jeunesse et de l'enfance concerné.	10- A la fin du mois d'octobre

Lieu de dépôt du dossier
Service : Direction régionale des affaires sociales et de la solidarité. Adresse : Direction régionale des affaires sociales et de la solidarité du gouvernorat concerné.

Lieu d'obtention de la prestation
Service : - Centre intégré de la jeunesse et de l'enfance. - Complexe de l'enfance. Adresse : - Centre intégré de la jeunesse et de l'enfance concerné. - Complexe de l'enfance concerné.

Délai d'obtention de la prestation
Chaque année, à la fin du mois d'octobre.

Références législatives et/ou réglementaires
1- Articles 19, 20 ,30 et 31 du code de la protection de l'enfant promulgué par la loi n°95-92 du 09 novembre 1995, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2002-41 du 17 avril 2002. 2- Loi n° 99-72 du 26 juillet 1999 relative aux centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance. 3- Décret n° 99-2796 du 13 décembre 1999, fixant l'organisation administrative et financière des centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance, leurs conseils socio-éducatifs, les conditions d'admission des enfants ainsi que leurs modalités de fonctionnement. 4- Décret n° 2000-742 du 05 avril 2000, portant création de centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance, tel que modifié par le décret n° 2004-109 du 14 janvier 2004. 5- Décret n° 2003-2154 du 20 octobre 2003, portant création des centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance. 6- Circulaire du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports n°43 du 12 décembre 2000, relative aux attributions de la commission régionale d'admission. 7- Circulaire du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports n° 24 du 22 juin 2001, relative aux dossiers d'admission des enfants aux centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance.

**SYSTEME D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE**

SICAD

Guide du Citoyen

Case réservée au Bureau Central des Relations avec les Citoyen

Référence : Arrêté du ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance

Tel que modifié par l'arrêté en date du

(Jort N° du)

Organisme : Ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance.

Domaine de la prestation : Encadrement de l'enfance ayant des besoins spécifiques.

Objet de la prestation : admission, des enfants vivant des difficultés sociales et familiales, au milieu naturel des centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance, afin de bénéficier du régime de demi-pensionnat et des services socio-éducatifs et matériels.

Conditions d'obtention

L'enfant doit répondre aux conditions suivantes :

- 1- Avoir des difficultés sociales à cause de l'orphelinat de l'un des deux parents ou de la dissolution familiale,
- 2- Etre âgé entre 6 et 18 ans,
- 3- Avoir un lieu de résidence qui lui permet de fréquenter quotidiennement l'institution concernée (le centre intégré de la jeunesse et de l'enfance ou le complexe de l'enfance),
- 4- Avoir une faible situation économique due à la non perception d'un revenu stable par l'un des parents ou le tuteur,
- 5- Poursuivre des études ou une formation professionnelle.
- 6- Jouir d'une bonne santé physique et mentale,
- 7- Etre capable de cohabiter avec les groupes d'enfants,

Pièces à fournir

- 1 - Une demande de bénéfice des services rendus par le milieu naturel, établie par le tuteur légal de l'enfant, au nom du gouverneur de la région et accompagnée d'une copie de sa carte d'identité nationale,
- 2 - Un extrait du registre de l'état civil de l'enfant,
- 3 - Une attestation de présence scolaire de l'enfant,
- 4 - Un certificat médical attestant que l'enfant jouit d'une bonne santé,
- 5 - Deux (2) photos d'identité de l'enfant,
- 6 - Une pièce justifiant la situation sociale de l'enfant, par exemple :
 - * Un certificat de décès du père ou de la mère ou des deux,
 - * Un certificat de l'arrêt de divorce accompagné d'un certificat de prise en charge de l'enfant,
 - * Un certificat médical, attestant de l'état de santé du tuteur, si ce dernier est atteint d'une maladie chronique ou d'un handicap physique ou mental,
 - * Un certificat attestant l'abandon des enfants, délivré par les autorités compétentes,
 - * Une copie de l'arrêt de condamnation, dans le cas où l'un des parents est incarcéré, ou les deux à la fois.

Etapes de la prestation	Interventions	Délais
1- Dépôt, à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité dont relève l'enfant territorialement, d'une demande accompagnée des pièces citées ci-dessus.	1- Le tuteur légal de l'enfant.	1- Avant le mois de juin.
2- Réalisation des enquêtes sociales spécifiques aux enfants.	2- La direction régionale des affaires sociales et de la solidarité concernée.	2- Durant le mois de juin.
3- Constitution des dossiers - Soumission des dossiers devant la commission régionale d'admission au siège du gouvernorat concerné.	3- La direction régionale des affaires sociales et de la solidarité et le service régional de l'enfance concernés.	3- Durant le mois de juin.
4- Traitement des dossiers des enfants et leur classification selon la situation sociale. - Emission d'un avis portant admission de ceux qui répondent aux conditions exigées et ce en tenant compte de l'urgence du cas social et de la capacité d'accueil des institutions de protection de l'enfance concernées.	4- La commission régionale d'admission présidée par le gouverneur de la région concerné.	
5- Transfert des dossiers, dont les titulaires sont proposés à la l'admission, au ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance.	5- Le gouverneur de la région concerné.	5- Avant le 15 juillet
6- Etude des dossiers reçus des commissions régionales d'admission et émission d'un accord de principe ou du rejet de l'admission.	6- Le Ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance .	
7- Transfert des dossiers des enfants, accompagnés des décisions prises à leurs sujets, aux centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance concernés.	7- Le Ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance.	7- Avant le 15 septembre
8- Réalisation d'enquêtes sociales portant sur les enfants proposés à l'admission.	8- Le centre intégré de la jeunesse et de l'enfance concerné.	
9- Soumission des dossiers devant les conseils socio-éducatifs des centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance afin d'entériner la décision de l'admission ou de la rejeter.	9- Le centre intégré de la jeunesse et de l'enfance concerné.	
10- Notification au tuteur légal de l'acceptation ou du refus de l'admission .	10- Le centre intégré de la jeunesse et de l'enfance concerné.	10- A la fin du mois d'octobre

Lieu de dépôt du dossier
Service : Direction régionale des affaires sociales et de la solidarité. Adresse : Direction régionale des affaires sociales et de la solidarité du gouvernorat concerné.

Lieu d'obtention de la prestation
Service : -Centre intégré de la jeunesse et de l'enfance. - Complexe de l'enfance. Adresse : Centre intégré de la jeunesse et de l'enfance concerné. - Complexe de l'enfance concerné.

Délai d'obtention de la prestation
Chaque année, à la fin du mois d'octobre.

Références législatives et/ou réglementaires
1- Loi n° 99-72 du 26 juillet 1999, relative aux centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance. 2- Décret n° 99-2796 du 13 décembre 1999, fixant l'organisation administrative et financière des centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance, leurs conseils socio-éducatifs, les conditions d'admission des enfants ainsi que leurs modalités de fonctionnement. 3- Décret n° 2000-742 du 05 avril 2000, portant création de centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance, tel que modifié par le décret n° 2004-109 du 14 janvier 2004. 4- Décret n° 2003-2154 du 20 octobre 2003, portant création de centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance 5- Circulaire du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports n° 43 du 12 décembre 2000, relative aux attributions de la commission régionale d'admission . 6- Circulaire du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports n° 24 du 22 juin 2001, relative aux dossiers d'admission des enfants aux centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance.

**SYSTEME D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE**

SICAD

Guide du Citoyen

Case réservée au Bureau Central des Relations avec les Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance

Tel que modifié par l'arrêté en date du

(Jort N° du)

Organisme : Ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance.

Domaine de la prestation : Formation des enfants en informatique.

Objet de la prestation : Inscription des Enfants au Centre National de l'Informatique pour Enfants ou aux centres Régionaux de l'Informatique pour Enfants.

Conditions d'obtention

I- Les conditions générales :

- 1- L'âge de l'enfant doit être compris entre 5 et 15 ans.
- 2- L'inscription doit avoir lieu au cours des périodes prévues par le calendrier annuel des sessions de formation du centre et ce dans la limite de sa capacité d'accueil .

II- Les conditions spécifiques aux inscriptions collectives effectuées par les jardins d'enfants, les écoles préparatoires, les écoles de base, les associations et les autres organismes, au profit des enfants qui y sont inscrits :

- 1- Répondre aux conditions citées au paragraphe I ,
- 2- Le groupe doit être composé de 20 enfants, au maximum,
- 3- La conclusion d'une convention entre le centre et l'institution concernée.

Pièces à fournir

I- Concernant les inscriptions individuelles :

A – Dans le cas d'une première inscription :

- 1- Une copie de la carte d'identité nationale du tuteur,
- 2- Un extrait de naissance de l'enfant,
- 3- deux (2) photos d'identité de l'enfant,
- 4- deux (2) enveloppes affranchies portant l'adresse du tuteur,
- 5- un imprimé établi à cet effet par le centre, rempli par le tuteur de l'enfant,
- 6- Le paiement des frais d'inscription, fixés comme suit :

* 12 heures : 6 dinars pour les enfants déshérités,
10 dinars pour les autres enfants.

* 18 heures : 10 dinars pour les enfants déshérités,
15 dinars pour les autres enfants.

* 24 heures : 15 dinars pour les enfants déshérités,
20 dinars pour les autres enfants.

Observation : Sont réduits de cinq (5) dinars les frais d'inscription du frère ou de la sœur d'un enfant abonné.

B- Dans le cas d'un renouvellement d'une inscription :

- 1- Présentation de la carte d'adhésion de l'année éducative précédente ou en cours,
- 2- Le paiement des frais d'inscription, fixés comme suit :

- * 12 heures : 6 dinars pour les enfants déshérités,
10 dinars pour les autres enfants.
- * 18 heures : 10 dinars pour les enfants déshérités,
15 dinars pour les autres enfants.
- * 24 heures : 15 dinars pour les enfants déshérités,
20 dinars pour les autres enfants.

Observation : Sont réduits de cinq (5) dinars Les frais d'inscription du frère ou de la sœur d'un enfant abonné.

II- Concernant les inscriptions collectives :

- 1- La convention conclue à cet effet entre le centre et l'institution concernée.
- 2- Les frais d'inscription collective, fixés, en fonction du nombre d'heures de formation convenu, comme suit :
 - 12 heures / groupe : 100 dinars
 - 18 heures / groupe : 150 dinars
 - 24 heures / groupe : 200 dinars

Etapes de la prestation	Interventions	Délais
I- Concernant l'inscription individuelle : 1- prise de contact direct avec le centre par l'enfant ou le tuteur et présentation de: - La demande et les pièces exigées citées ci-dessus, dans le cas où l'inscription est effectuée pour la première fois. - La carte d'adhésion de l'année éducative précédente ou en cours, dans le cas où il s'agit d'un renouvellement d'inscription. 2- Choix des horaires et des jours de formation. 3- Paiement des frais d'inscription en espèce. 4- Retrait de la carte d'adhésion.	1- Service des programmes, de la formation continue et des relations avec les enfants. 2- L'enfant ou le tuteur. 3- L'agent comptable du centre. 4- Service des programmes, de la formation continue et des relations avec les enfants.	1- Durant les périodes d'inscription prévues par le calendrier général des sessions de formation, au titre de l'année éducative en cours.
II- Concernant l'inscription collective : 1- Prise de contact direct avec le centre par le représentant de l'institution concernée 2- Conclusion d'une convention avec le centre. 3- Paiement des frais d'inscription en espèce.	1- Service des programmes, de la formation continue et des relations avec les enfants. 2- Directeur du centre. 3- l'agent comptable du centre.	1- Durant les périodes d'inscription prévues par le calendrier général des sessions de formation, au titre de l'année éducative en cours.

Lieu de dépôt du dossier
Service : - Centre National de l'Informatique pour Enfants, dans le cas où l'enfant réside dans le gouvernorat de Tunis : - Centre Régional de l'Informatique pour Enfants, dans le cas où l'enfant réside dans l'un des autres gouvernorats . Adresse : Avenue Mohamed Ali Akid-Cité El Khadra, 1003 Tunis, dans le cas où l'enfant réside dans le gouvernorat de Tunis. - Centre Régional de l'Informatique pour Enfants du gouvernorat concerné, dans le cas où l'enfant réside dans l'un des autres gouvernorats. Observation : Tel : 71.770.003 – 71.770.667 : concernant le Centre National de l'Informatique pour Enfants Fax : 71.771. 252 : concernant le Centre National de l'Informatique pour Enfants. Email : CNIPE. @ EMAIL . ATI .TN. Cite Web : WWW.CNIPE. NAT.TN

Lieu d'obtention de la prestation
<u>Service</u> : - Centre National de l'Informatique pour Enfants, dans le cas où l'enfant réside dans le gouvernorat de Tunis. - Centre Régional de l'Informatique pour Enfants, dans le cas où l'enfant réside dans l'un des autres gouvernorats . <u>Adresse</u> : Avenue Mohamed Ali Akid-Cité El Khadra, 1003 Tunis, dans le cas où l'enfant réside dans le gouvernorat de Tunis. - Centre Régional de l'Informatique pour enfants du gouvernorat concerné, dans le cas où l'enfant réside dans l'un des autres gouvernorats. <u>Observation</u> : Tel : 71.770.003 – 71.770.667 : concernant le Centre National de l'Informatique pour Enfants. Fax : 71.771. 252 : concernant le Centre National de l'Informatique pour Enfants. Email : CNIPE. @ EMAIL . ATI .TN. Cite Web : <u>WWW.CNIPE. NAT.TN</u>

Délai d'obtention de la prestation
Une semaine avant le démarrage de chaque session de formation.

Références législatives et/ou réglementaires
1- Loi n° 1996-73 du 29 juillet 1996, portant création du Centre National de l'Informatique pour Enfants. 2- Décret n° 2003-2036 du 22 septembre 2003, portant organisation administrative et financière du Centre National de l'Informatique pour Enfants et les modalités de son fonctionnement. 3- Arrêté des ministres des finances et de la jeunesse et de l'enfance du 13 mai 1997, fixant les tarifs spécifiques aux sessions de formation et des cycles d'apprentissage au Centre National de l'Informatique pour Enfants.

**SYSTEME D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE**

SICAD

Guide du Citoyen

Case réservée au Bureau Central des Relations avec les Citoyen

Référence : Arrêté du ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance
Tel que modifié par l'arrêté en date du

.....
(Jort N° du)

Organisme : Ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance.

Domaine de la prestation : L'investissement dans le secteur de l'enfance.

Objet de la prestation : Ouverture d'une crèche.

Conditions d'obtention

Cette prestation est soumise au régime du cahier des charges relatif à l'ouverture des crèches.
(voir « références législatives et/ou réglementaires »).

Lieu de dépôt du dossier

Service : service régional chargé de l'enfance.

Adresse : service régional chargé de l'enfance du gouvernorat concerné.

Lieu d'obtention de la prestation

Service : service régional chargé de l'enfance.

Adresse : service régional chargé de l'enfance du gouvernorat concerné.

Références législatives et/ou réglementaires

- Décret n° 2001-1909 du 14 Août 2001, relatif aux crèches.
- Arrêté du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports du 8 septembre 2001, portant approbation du cahier des charges d'ouverture des crèches.

**SYSTEME D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE**

SICAD

Guide du Citoyen

Case réservée au Bureau Central des Relations avec les Citoyen

Référence : Arrêté du ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance
Tel que modifié par l'arrêté en date du

.....
(Jort N° du)

Organisme : Ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance.

Domaine de la prestation : L'investissement dans le secteur de l'enfance.

Objet de la prestation : Ouverture d'un jardin d'enfants.

Conditions d'obtention

Cette prestation est soumise au régime du cahier des charges relatif à l'ouverture des jardins d'enfants.
(voir « références législatives et/ou réglementaires »).

Lieu de dépôt du dossier

Service : service régional chargé de l'enfance.

Adresse : service régional chargé de l'enfance du gouvernorat concerné.

Lieu d'obtention de la prestation

Service : service régional chargé de l'enfance.

Adresse : service régional chargé de l'enfance du gouvernorat concerné.

Références législatives et/ou réglementaires

- Décret n° 2001-1908 du 14 Août 2001, relatif aux jardins d'enfants, aux clubs d'enfants et aux clubs d'informatique pour enfants.
- Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du 28 mars 2001, portant approbation du cahier des charges relatif à l'ouverture des jardins d'enfants.

**SYSTEME D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE**

SICAD

Guide du Citoyen

Case réservée au Bureau Central des Relations avec les Citoyen Référence : Arrêté du ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance Tel que modifié par l'arrêté en date du (Jort N° du)
--

Organisme : Ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance.

Domaine de la prestation : L'investissement dans le secteur de l'enfance.

Objet de la prestation : Ouverture d'un club d'enfants.

Conditions d'obtention Cette prestation est soumise au régime du cahier des charges relatif à l'ouverture des clubs d'enfants. (voir « références législatives et/ou réglementaires »).

Lieu de dépôt du dossier Service : service régional chargé de l'enfance. Adresse : service régional chargé de l'enfance du gouvernorat concerné.
--

Lieu d'obtention de la prestation Service : service régional chargé de l'enfance. Adresse : service régional chargé de l'enfance du gouvernorat concerné.

Références législatives et/ou réglementaires - Décret n° 2001-1908 du 14 Août 2001, relatif aux jardins d'enfants, aux clubs d'enfants et aux clubs d'informatique pour enfants. - Arrêté du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports du 8 septembre 2001, portant approbation du cahier des charges relatif à l'ouverture des clubs d'enfants et des clubs d'informatique pour enfants.

**SYSTEME D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE**

SICAD

Guide du Citoyen

Case réservée au Bureau Central des Relations avec les Citoyen

Référence : Arrêté du ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance
Tel que modifié par l'arrêté en date du

.....
(Jort N° du)

Organisme : Ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance.

Domaine de la prestation : L'investissement dans le secteur de l'enfance.

Objet de la prestation : Ouverture d'un club d'informatique pour enfants.

Conditions d'obtention

Cette prestation est soumise au régime du cahier des charges relatif à l'ouverture d'un club d'informatique pour enfant.
(voir « références législatives et/ou réglementaires »).

Lieu de dépôt du dossier

Service : service régional chargé de l'enfance.

Adresse : service régional chargé de l'enfance du gouvernorat concerné.

Lieu d'obtention de la prestation

Service : service régional chargé de l'enfance.

Adresse : service régional chargé de l'enfance du gouvernorat concerné.

Références législatives et/ou réglementaires

- Décret n° 2001-1908 du 14 Août 2001, relatif aux jardins d'enfants, aux clubs d'enfants et aux clubs d'informatique pour enfants.
- Arrêté du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports du 8 septembre 2001, portant approbation du cahier des charges relatif à l'ouverture des clubs d'enfants et des clubs d'informatique pour enfants.

Décret n° 2004-1942 du 11 août 2004, portant octroi de la troisième tranche, au titre de l'année 2004, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de plein-temps allouée aux pharmaciens de la santé publique.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003- 20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 77-363 du 16 avril 1977, relatif aux indemnités particulières des pharmaciens de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 91-241 du 4 février 1991 et le décret n° 2001-322 du 23 janvier 2001,

Vu le décret n° 91-238 du 4 février 1991, portant statut du corps des pharmaciens de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2001-317 du 23 janvier 2001,

Vu le décret n° 2002-2956 du 11 novembre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de plein temps durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit du corps des pharmaciens de la santé publique,

Vu le décret n° 2003-1888 du 1^{er} septembre 2003, portant octroi de la deuxième tranche, au titre de l'année 2003, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de plein-temps allouée aux pharmaciens de la santé publique,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} mai 2004, la troisième tranche, au titre de l'année 2004, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de plein-temps aux pharmaciens de la santé publique, prévue par le décret susvisé n° 2002-2956 du 11 novembre 2002 conformément aux indications du tableau ci-après :

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1^{er} mai 2004
Pharmacien de la santé publique	40 dinars
Pharmacien principal de la santé publique	47 dinars
Pharmacien major de la santé publique	57 dinars
Pharmacien biologiste de la santé publique	47 dinars
Pharmacien biologiste principal de la santé publique	57 dinars
Pharmacien biologiste major de la santé publique	69 dinars

Art. 2. - Les ministres des finances et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 août 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1943 du 11 août 2004, portant octroi de la troisième tranche, au titre de l'année 2004, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de plein-temps allouée aux médecins dentistes de la santé publique.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003- 20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 91-234 du 4 février 1991, portant statut des médecins dentistes de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-315 du 23 janvier 2001,

Vu le décret n° 91-237 du 4 février 1991, portant modification du décret n° 77-757 du 19 septembre 1977 relatif aux indemnités particulières des chirurgiens dentistes des hôpitaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-320 du 23 janvier 2001,

Vu le décret n° 2002-2955 du 11 novembre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de plein temps durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des médecins dentistes de la santé publique,

Vu le décret n° 2003-1777 du 18 août 2003, portant octroi de la deuxième tranche, au titre de l'année 2003, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de plein- temps allouée aux médecins dentistes de la santé publique,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} mai 2004, la troisième tranche, au titre de l'année 2004, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de plein-temps aux médecins dentistes de la santé publique, prévue par le décret susvisé n° 2002-2955 du 11 novembre 2002 conformément aux indications du tableau ci-après :

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} mai 2004
Médecin dentiste de la santé publique	40 dinars
Médecin dentiste principal de la santé publique	47 dinars
Médecin dentiste major de la santé publique	57 dinars
Médecin dentiste spécialiste de la santé publique	47 dinars
Médecin dentiste spécialiste principal de la santé publique	57 dinars
Médecin dentiste spécialiste major de la santé publique	69 dinars

Art. 2. - Les ministres des finances et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 août 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1944 du 11 août 2004, portant octroi de la troisième tranche, au titre de l'année 2004, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de plein-temps allouée au corps médical hospitalo-sanitaire.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003- 20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 91-230 du 4 février 1991, portant statut du corps médical hospitalo-sanitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-314 du 23 janvier 2001,

Vu le décret n° 91-233 du 4 février 1991, modifiant le décret n° 77-646 du 5 août 1977, relatif aux indemnités particulières des médecins hospitalo-sanitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-319 du 23 janvier 2001,

Vu le décret n° 2002-2954 du 11 novembre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de plein temps durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit du corps médical hospitalo-sanitaire,

Vu le décret n° 2003-1776 du 18 août 2003, portant octroi de la deuxième tranche, au titre de l'année 2003, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de plein-temps allouée au corps médical hospitalo-sanitaire.

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} mai 2004, la troisième tranche, au titre de l'année 2004, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de plein-temps au personnel médical hospitalo-sanitaire, prévue par le décret susvisé n° 2002-2954 du 11 novembre 2002 conformément aux indications du tableau ci-après:

En dinars

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} mai 2004
Médecin de la santé publique	47
Médecin principal de la santé publique	57
Médecin major de la santé publique	69
Médecin spécialiste de la santé publique	57
Médecin spécialiste principal de la santé publique	69

Art. 2. - Les ministres des finances et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 août 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1945 du 11 août 2004, portant octroi de la troisième tranche, au titre de l'année 2004, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de non clientèle allouée au corps des inspecteurs médicaux et juxtamédicaux.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003- 20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-872 du 20 septembre 1974, portant statut du corps des inspecteurs médicaux et juxtamédicaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-76 du 10 janvier 2000,

Vu le décret n° 74-874 du 20 septembre 1974, relatif aux indemnités particulières du corps des inspecteurs médicaux et juxtamédicaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-2370 du 2 octobre 2001,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2002-2957 du 11 novembre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de non clientèle durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit du corps des inspecteurs médicaux et juxtamédicaux,

Vu le décret n° 2003-1887 du 1^{er} septembre 2003, portant octroi de la deuxième tranche, au titre de l'année 2003, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de non clientèle allouée au corps des inspecteurs médicaux et juxtamédicaux,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} mai 2004, la troisième tranche, au titre de l'année 2004, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de non clientèle au corps des inspecteurs médicaux et juxtamédicaux, prévue par le décret susvisé n° 2002-2957 du 11 novembre 2002 conformément aux indications du tableau ci-après :

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} mai 2004
Inspecteur général de la santé publique	65 dinars
Inspecteur divisionnaire de la santé publique	57 dinars
Inspecteur régional de la santé publique	50 dinars

Art. 2. - Les ministres des finances et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 août 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1946 du 11 août 2004, portant octroi de la troisième tranche, au titre de l'année 2004, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de stage interné allouée aux stagiaires internés en médecine dentaire.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003- 20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 80-1610 du 18 décembre 1980, portant statut des stagiaires internés en médecine dentaire,

Vu le décret n° 2002-3037 du 19 novembre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de stage interné durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des stagiaires internés en médecine dentaire,

Décret n° 2003-1786 du 18 août 2003, portant octroi de la deuxième tranche, au titre de l'année 2003, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de stage interné allouée aux stagiaires internés en médecine dentaire,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2004, la troisième tranche, au titre de l'année 2004, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de stage interné au profit des stagiaires internés en médecine dentaire, prévue par le décret susvisé n° 2002-3037 du 19 novembre 2002, conformément aux indications du tableau ci-après :

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2004
Stagiaire interné en médecine dentaire	29 dinars

Art. 2. - Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 août 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1947 du 11 août 2004, portant octroi de la troisième tranche, au titre de l'année 2004, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de stage interné allouée aux stagiaires internés en médecine.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003- 20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 76-245 du 17 mars 1976, portant statut des stagiaires internés et des résidents, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-2315 du 10 novembre 1993,

Vu le décret n° 2002-3036 du 19 novembre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de stage interné durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des stagiaires internés en médecine,

Vu le décret n° 2003-1785 du 18 août 2003, portant octroi de la deuxième tranche, au titre de l'année 2003, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de stage interné allouée aux stagiaires internés en médecine

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2004, la troisième tranche, au titre de l'année 2004, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de stage interné aux stagiaires internés en médecine, prévue par le décret susvisé n° 2002-3036 du 19 novembre 2002 conformément aux indications du tableau ci-après :

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2004
Stagiaire interné en médecine	29 dinars

Art. 2. - Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 août 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1948 du 11 août 2004, portant octroi de la troisième tranche, au titre de l'année 2004, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de résidanat allouée aux résidents en médecine dentaire.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003- 20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 82-1305 du 21 septembre 1982, portant statut des résidents en médecine dentaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-2316 du 10 novembre 1993,

Vu le décret n° 2002-3034 du 19 novembre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de résidanat durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des résidents en médecine dentaire,

Vu le décret n° 2003-1783 du 18 août 2003, portant octroi de la deuxième tranche, au titre de l'année 2003, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de résidanat allouée aux résidents en médecine dentaire,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2004, la troisième tranche, au titre de l'année 2004, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de résidanat aux résidents en médecine dentaire, prévue par le décret susvisé n° 2002-3034 du 19 novembre 2002, conformément aux indications du tableau ci-après :

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2004
Résidents en médecine dentaire de 1 ^{ère} et de 2 ^{ème} année	34 dinars
Résidents en médecine dentaire de 3 ^{ème} et de 4 ^{ème} année	44 dinars

Art. 2. - Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 août 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1949 du 11 août 2004, portant octroi de la troisième tranche, au titre de l'année 2004, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de résidanat allouée aux résidents en médecine.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003- 20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 93-1440 du 23 juin 1993, relatif à la spécialisation en médecine et au statut juridique des résidents, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2144 du 27 septembre 1999,

Vu le décret n° 2002-3033 du 19 novembre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de résidanat durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des résidents en médecine,

Vu le décret n° 2003-1782 du 18 août 2003, portant octroi de la deuxième tranche, au titre de l'année 2003, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de résidanat allouée aux résidents en médecine,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2004, la troisième tranche, au titre de l'année 2004, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de résidanat aux résidents en médecine, prévue par le décret susvisé n° 2002-3033 du 19 novembre 2002, conformément aux indications du tableau ci-après :

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2004
Résidents en médecine de 1 ^{ère} et de 2 ^{ème} année	34 dinars
Résidents en médecine de 3 ^{ème} et de 4 ^{ème} année	44 dinars

Art. 2. - Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 août 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1950 du 11 août 2004, portant octroi de la troisième tranche, au titre de l'année 2004, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de résidanat allouée aux résidents en pharmacie.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003- 20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 99-2387 du 27 octobre 1999, portant statut juridiques des résidents et de la spécialisation en pharmacie,

Vu le décret n° 2002-3035 du 19 novembre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de résidanat durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des résidents en pharmacie,

Vu le décret n° 2003-1784 du 18 août 2003, portant octroi de la deuxième tranche, au titre de l'année 2003, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de résidanat allouée aux résidents en pharmacie,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2004, la troisième tranche, au titre de l'année 2004, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de résidanat aux résidents en pharmacie prévue par le décret susvisé n° 2002-3035 du 19 novembre 2002 conformément aux indications du tableau ci-après :

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2004
Résidents en pharmacie de 1 ^{ère} et de 2 ^{ème} année	34 dinars
Résidents en pharmacie de 3 ^{ème} et de 4 ^{ème} année	44 dinars

Art. 2. - Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 août 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1951 du 11 août 2004, portant octroi de la troisième tranche, au titre de l'année 2004, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité des services hospitaliers allouée au personnel pharmacien hospitalo-universitaire.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003- 20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 80-1264 du 30 septembre 1980, portant statut des pharmaciens hospitalo-universitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-237 du 31 janvier 2000,

Vu le décret n° 81-979 du 15 juillet 1981, relatif aux indemnités particulières du personnel pharmacien hospitalo-universitaire,

Vu le décret n° 2002-3032 du 19 novembre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité des services hospitaliers durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit du personnel pharmacien hospitalo-universitaire,

Vu le décret n° 2003-1781 du 18 août 2003, portant octroi de la deuxième tranche, au titre de l'année 2003, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité des services hospitaliers allouée au personnel pharmacien hospitalo-universitaire,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2004, la troisième tranche, au titre de l'année 2004, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité des services hospitaliers au personnel pharmacien hospitalo-universitaire, prévue par le décret susvisé n° 2002-3032 du 19 novembre 2002, conformément aux indications du tableau ci-après :

Grades		Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2004
Professeur hospitalo-universitaire en pharmacie		77 dinars
Maître de conférence agrégé hospitalo-universitaire en pharmacie		65 dinars
Assistant hospitalo-universitaire en pharmacie	De 1 ^{ère} et de 2 ^{ème} année	44 dinars
	De 3 ^{ème} et de 4 ^{ème} année	50 dinars
	Plus de 4 ans	57 dinars

Art. 2. - Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 août 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1952 du 11 août 2004, portant octroi de la troisième tranche, au titre de l'année 2004, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité des services hospitaliers allouée au personnel médecin dentiste hospitalo-universitaire.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 80-1255 du 30 septembre 1980, portant statut des médecins dentistes hospitalo-universitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-235 du 31 janvier 2000,

Vu le décret n° 81-977 du 15 juillet 1981, relatif aux indemnités particulières du personnel médecin dentiste hospitalo-universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2135 du 27 septembre 1999,

Vu le décret n° 2002-3031 du 19 novembre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité des services hospitaliers durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit du personnel médecin dentiste hospitalo-universitaire,

Vu le décret n° 2003-1780 du 18 août 2003, portant octroi de la deuxième tranche, au titre de l'année 2003, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité des services hospitaliers allouée au personnel médecin dentiste hospitalo-universitaire,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2004, la troisième tranche, au titre de l'année 2004, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité des services hospitaliers au personnel médecin dentiste hospitalo-universitaire, prévue par le décret susvisé n° 2002-3031 du 19 novembre 2002, conformément aux indications du tableau ci-après :

Grades		Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2004
Professeur hospitalo-universitaire en médecine dentaire		77 dinars
Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine dentaire		65 dinars
Assistant hospitalo-universitaire en médecine dentaire	De 1 ^{ère} et de 2 ^{ème} année	44 dinars
	De 3 ^{ème} et de 4 ^{ème} année	50 dinars
	Plus de 4 ans	57 dinars

Art. 2. - Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 août 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1953 du 11 août 2004, portant octroi de la troisième tranche, au titre de l'année 2004, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité des services hospitaliers allouée au personnel médical hospitalo-universitaire.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 77-732 du 9 septembre 1977, portant statut du corps médical hospitalo-universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-2121 du 28 octobre 1998,

Vu le décret n° 77-734 du 9 septembre 1977, relatif aux indemnités particulières du corps médical hospitalo-universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-2313 du 10 novembre 1993,

Vu le décret n° 2002-3030 du 19 novembre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité des services hospitaliers durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit du personnel médical hospitalo-universitaire,

Vu le décret n° 2003-1779 du 18 août 2003, portant octroi de la deuxième tranche, au titre de l'année 2003, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité des services hospitaliers allouée au personnel médical hospitalo-universitaire,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2004, la troisième tranche, au titre de l'année 2004, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité des services hospitaliers allouée au personnel médical hospitalo-universitaire prévue par le décret susvisé n° 2002-3030 du 19 novembre 2002 conformément aux indications du tableau ci-après :

Grades		Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2004
Professeur hospitalo-universitaire en médecine		77 dinars
Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine		65 dinars
Assistant hospitalo-universitaire en médecine	De 1 ^{ère} et de 2 ^{ème} année	44 dinars
	De 3 ^{ème} et de 4 ^{ème} année	50 dinars
	Plus de 4 ans	57 dinars

Art. 2. - Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 août 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-1954 du 14 août 2004.

Le docteur Etlijani Slim, médecin de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service des soins de santé de base à la direction régionale de la santé publique de Gafsa.

Par décret n° 2004-1955 du 14 août 2004.

Monsieur Mohamed Benhmad, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service de maintenance du matériel d'imagerie médicale à la sous-direction de l'exploitation et de la maintenance des équipements médicaux techniques au centre d'études techniques et de la maintenance biomédicale et hospitalière.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-1956 du 14 août 2004.

Monsieur Abdessatar Moulehi et Madame Aicha Hamza épouse Safi, maîtres assistants de l'enseignement supérieur, sont nommés dans le grade de maître de conférences spécialité sciences du travail à l'institut national du travail et des études sociales, à compter du 4 mars 2004.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2004-1957 du 14 août 2004.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Zouhaier Zaidi, inspecteur principal des écoles primaires, en qualité de sous-directeur du premier cycle de l'enseignement de base à la direction régionale de l'enseignement de Zaghouan.

Par décret n° 2004-1958 du 14 août 2004.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mustapha Hadji, inspecteur principal des écoles primaires, en qualité de sous-directeur du premier cycle de l'enseignement de base à la direction régionale de l'enseignement de Kairouan.

Par décret n° 2004-1959 du 14 août 2004.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Menaouer Nasri, inspecteur principal des écoles primaires, en qualité de sous-directeur du premier cycle de l'enseignement de base à la direction régionale de l'enseignement de Kasserine.

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 14 août 2004, portant homologation et renouvellement d'homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2002-1047 du 7 mai 2002, et notamment son chapitre VII,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 2002-2057 du 10 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de la formation professionnelle et de l'emploi au ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 4 février 1997, portant homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 30 septembre 1997, portant homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 12 décembre 1998, portant homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 26 février 2003, portant création de la commission permanente de coordination de la formation professionnelle et fixant sa composition et ses modalités de fonctionnement,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 26 février 2003, portant homologation de diplômes et de certificats de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 4 juin 2003, portant homologation de diplômes et de certificats de formation professionnelle,

Vu l'avis de la commission permanente de coordination de la formation professionnelle dans sa réunion du 16 juin 2004.

Arrête :

Article premier. - Sont homologués, par rapport aux niveaux prévus à la classification nationale des emplois et pour une durée de 5 ans, les diplômes et les certificats de formation professionnelle figurant sur la liste ci-après :

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des emplois
Agence Tunisienne de la formation professionnelle	**	Brevet de technicien supérieur : "Technicien supérieur en conception et fabrication des moules et outillages".	IV
	**	Brevet de technicien supérieur : "Technicien supérieur en industrie plastique"	IV
	**	Brevet de technicien supérieur : "Technicien supérieur en techniques de conception pour l'industrie électronique"	IV
	**	Brevet de technicien supérieur : "Technicien supérieur en techniques de production pour l'industrie électronique"	IV
	**	Brevet de technicien professionnel : "Technicien horloger"	III

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des emplois
	**	Brevet de technicien professionnel : "Technicien en bijouterie et joaillerie"	III
	**	Brevet de technicien professionnel : "Technicien en contrôle qualité textile"	III
	**	Brevet de technicien professionnel : "Technicien en électricité de bâtiment"	III
	**	Brevet de technicien professionnel : "Technicien en contrôle qualité en construction métallique"	III
	**	Brevet de technicien professionnel : "Technicien de fabrication en électronique"	III
	**	Brevet de technicien professionnel : "Technicien en maintenance électronique des systèmes automatisés"	III
	**	Brevet de technicien professionnel : "Technicien en maintenance industrielle option machines du cuir"	III
	**	Brevet de technicien professionnel : "Technicien en fabrication et entretien des moules et outillages"	III
	**	Certificat d'aptitude professionnelle : "Joaillerie"	II
	**	Certificat d'aptitude professionnelle : "Bijouterie"	II
	**	Certificat d'aptitude professionnelle : "Horloger"	II
Structure privée de formation : "école internationale d'esthétique cosmétique" à Tunis	1133198	Certificat d'aptitude professionnelle : "Aide esthéticien(ne)"	II
Structure privée de formation "Athènes" à Tunis	1111701	Brevet de technicien professionnel : "Technicien(ne) en esthétique"	III
Structure privée de formation : "Centre de formation technologique" à l'Ariana	1203501	Brevet de technicien supérieur : "Technicien supérieur en multimédia".	IV
		Brevet de technicien professionnel : "Technicien en multimédia".	III
Structure privée de formation : "institut Pascal" à l'Ariana	1204001	Brevet de technicien supérieur : "Technicien supérieur en réseaux informatiques".	IV
		Brevet de technicien professionnel : "Technicien de soutien en informatique de gestion".	III
Structure privée de formation : "Pilops d'esthétique" à Mégrine Ben Arous	1305402	Brevet de technicien professionnel : "Technicien(ne) en esthétique".	III

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des emplois
Structure privée de formation : "institut de gestion et informatique" à Hammam Lif Ben Arous	1302401	Brevet de technicien supérieur : "Technicien supérieur en informatique de gestion".	IV
Structure privée de formation : "école pratique des affaires" relevant de la chambre de commerce et d'industrie du Nord-Est à Bizerte	2302401	Brevet de technicien professionnel : "Comptable d'entreprise".	III
		Brevet de technicien professionnel : "Technicien en commerce"	III
Structure privée de formation : "école El Ouni de coiffure" à Sousse	5108802	Certificat d'aptitude professionnelle : "Coiffeur maquilleur"	II
Structure privée de formation : "Institut des études touristiques Kantaoui" à Sousse	5103301	Brevet de technicien supérieur : "Guide touristique"	IV
Structure privée de formation : "école des cadres" à Sfax	6101301	Certificat d'aptitude professionnelle : "Coiffeur maquilleur".	II
Structure privée de formation : "Hepta coupe" à Sfax	6103901	Certificat d'aptitude professionnelle : "Agent en coupe et couture".	II

Art. 2. - Est renouvelée, l'homologation du diplôme et des deux certificats de formation professionnelle figurant sur la liste ci-après, et ce, par rapport aux niveaux prévus à la classification nationale des emplois et pour une deuxième période de cinq (5) ans à compter de la date d'expiration de l'arrêté d'homologation concerné susvisé :

Organisme de formation	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des emplois	Date du renouvellement d'homologation
Agence tunisienne de la formation professionnelle	Brevet de technicien supérieur : "Assistant de direction"	IV	12/12/2003
	Certificat d'aptitude professionnelle : "Artisan de vêtements traditionnels pour hommes"	II	30/09/2002
	Certificat d'aptitude professionnelle : "Chausseur"	II	04/02/2002

Art. 3. - Est annulée, dès la date de publication du présent arrêté, l'homologation des diplômes et du certificat de formation professionnel figurant sur la liste ci-après :

Organisme de formation	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des emplois	Date du renouvellement d'homologation
Agence tunisienne de la formation professionnelle	Brevet de technicien professionnel : "technicien en mécanique de précision et outillage"	III	04/06/2003
	Brevet de technicien professionnel : "technicien en qualité en construction métallique"	III	04/06/2003
	Brevet de technicien professionnel : "technicien de contrôle de qualité"	III	26/02/2003
	Certificat d'aptitude professionnelle : "Bijoutier"	II	04/06/2003

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 août 2004.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Mohamed Raouf Najjar

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances et du ministre de l'éducation et de la formation du 14 août 2004, fixant la contribution des candidats aux frais de déroulement des examens organisés par le ministère de l'éducation et de la formation.

Le ministre des finances et le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget et notamment son article 9,

Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi des finances pour la gestion 1989 et notamment son article 99,

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire.

Vu le décret n° 98-2551 du 28 décembre 1998, fixant les modalités de l'examen du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2002-581 du 12 mars 2002,

Vu l'arrêté du 24 juin 1992 relatif au régime de l'examen du baccalauréat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 2 janvier 2002,

Vu l'arrêté du 5 avril 1997, fixant la contribution des candidats aux différents frais des examens et concours organisés par le ministère de l'éducation,

Vu l'arrêté du 10 mai 2004, relatif au régime de l'examen du baccalauréat sport.

Arrêtent :

Article premier. - Le montant de la contribution du candidat aux frais de déroulement des examens organisés par le ministère de l'éducation et de la formation est fixé comme suit :

- Examen du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base: 10d.000.

- Examen du diplôme du baccalauréat : 15d.000.

Art. 2. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté du 5 avril 1997 susvisé.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 août 2004.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Mohamed Raouf Najjar

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 14 août 2004, portant ouverture des concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire pour le recrutement des enseignants du corps interdépartemental de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et de la formation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Le ministre de l'éducation et de la formation et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998, portant statut particulier du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2000-305 du 31 janvier 2000,

Vu l'arrêté des ministres de l'éducation et de l'enseignement supérieur du 16 janvier 1999, fixant le règlement, les programmes, les disciplines et les modalités d'ouverture des concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 16 juillet 2003.

Arrêtent :

Article premier. - Sont ouverts au ministère de l'éducation et de la formation et au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et au titre de l'année 2004, deux concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire pour le recrutement des enseignants du corps interdépartemental de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et de la formation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Art. 2. - Le nombre de postes réservés aux deux concours pour chaque ministère est fixé selon chaque discipline conformément au tableau suivant :

Les disciplines	Le nombre de postes au ministère de l'éducation et de la formation	Le nombre de postes au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie	Total de postes ouverts
Anglais	280	50	330
Informatique	225	50	275

Art. 3. - La date de déroulement des épreuves d'admissibilité est fixée au 27 novembre 2004 et jours suivants.

Art. 4. - Chaque candidat doit déposer son dossier de candidature directement à la direction régionale de l'enseignement, sise au gouvernorat où il réside.

Art. 5. - La liste des candidatures aux deux concours susvisés sera close le 18 septembre 2004.

Tunis, le 14 août 2004.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Mohamed Raouf Najjar

*Le ministre de l'enseignement supérieur,
de la recherche scientifique et de la technologie*

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 14 août 2004, portant ouverture des concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire pour le recrutement des professeurs de l'enseignement secondaire, des professeurs de l'enseignement secondaire technique et des professeurs de l'enseignement artistique.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 73-112 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2004-1479 du 29 juin 2004,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2004-1480 du 29 juin 2004,

Vu l'arrêté des ministres de l'éducation et de l'enseignement supérieur du 16 janvier 1999, fixant le règlement, les programmes, les disciplines et les modalités d'ouverture des concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 16 juillet 2003.

Arrête :

Article premier. - Sont ouverts au ministère de l'éducation et de la formation et au titre de l'année 2004, les concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire pour le recrutement des professeurs de l'enseignement secondaire, des professeurs de l'enseignement secondaire technique et des professeurs de l'enseignement artistique.

Art. 2. - Le nombre de postes réservés aux concours pour chaque discipline est fixé conformément au tableau suivant :

Les disciplines	Le nombre de postes
Arabe	215
Français	300
Philosophie	125
Education islamique	44
Education civique	60
Histoire et Géographie	200
Mathématiques	250
Physique	900
Sciences Naturelles	300
Education technique	25
Education plastique	70
Education musicale	50
Génie mécanique	25

Génie électrique	25
Economie	180
Gestion	200
Allemand	33
Italien	33
Espagnol	25
Chinois	5
Russe	5
Théâtre	20

Art. 3. - La date de déroulement des épreuves d'admissibilité est fixée au 27 novembre 2004 et jours suivants.

Art. 4. - Chaque candidat doit déposer son dossier de candidature directement à la direction régionale de l'enseignement, sise au gouvernorat où il réside.

Art. 5. - La liste des candidatures aux concours susvisés sera close le 18 septembre 2004.

Tunis, le 14 août 2004.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Mohamed Raouf Najjar

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-1960 du 14 août 2004.

Monsieur Azgal Abichou, maître assistant de l'enseignement supérieur, est nommé maître de conférences en mathématiques appliquées à l'institut supérieur des sciences appliquées et de la technologie de Sousse, à compter du 20 septembre 2003.

Par décret n° 2004-1961 du 14 août 2004.

Monsieur Ridha Chkoundali, maître assistant de l'enseignement supérieur, est nommé maître de conférences en sciences économiques à l'institut supérieur de gestion de Tunis, à compter du 10 janvier 2004.

Par décret n° 2004-1962 du 14 août 2004.

Les maîtres assistants dont les noms suivent sont nommés maîtres de conférences conformément au tableau suivant :

Prénom et nom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Mohamed Ghanmi	Faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles	Sciences géologiques	02/01/2004
Chokri Jallouli	Faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles	Sciences géologiques	02/01/2004
Fethi Sellaouti	Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis	Sciences économiques	10/01/2004

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 14 août 2004, portant classification des établissements des œuvres universitaires relevant des offices des œuvres universitaires pour le Nord, le Centre et le Sud.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 88-135 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le Nord,

Vu la loi n° 88-136 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le Centre, telle que modifiée par la loi n° 96-89 du 6 novembre 1996,

Vu la loi n° 88-137 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le Sud, tel que modifié par la loi n° 96-90 du 6 novembre 1996,

Vu le décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, portant attributions, organisation des établissements des œuvres universitaires et emplois fonctionnels dans lesdits établissements et notamment son article 2,

Vu le décret n° 2003-2063 du 6 octobre 2003, portant création de deux établissements d'œuvres universitaires,

Vu le décret n° 2003-2064 du 6 octobre 2003, portant création d'un établissement d'œuvres universitaires,

Vu le décret 2004-268 du 3 février 2004, portant création d'un établissement d'œuvres universitaires,

Vu le décret n° 2004-269 du 3 février 2004, portant création de deux établissements d'œuvres universitaires,

Vu le décret n° 2004-270 du 3 février 2004, portant création d'établissements d'œuvres universitaires,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 21 avril 2003, portant classification des établissements des œuvres universitaires relevant des offices des œuvres universitaires pour le Nord, le Centre et le Sud,

Vu l'avis du directeur général de l'office des œuvres universitaires pour le Nord,

Vu l'avis du directeur général de l'office des œuvres universitaires pour le Centre,

Vu l'avis du directeur général de l'office des œuvres universitaires pour le Sud,

Vu l'avis du ministre des finances.

Arrête :

Article premier. – Les cités, les résidences et les restaurants universitaires, ainsi que les centres universitaires d'animation culturelle et sportive relevant de l'office des œuvres universitaires pour le Nord sont classés comme suit :

A – Etablissements d'œuvres universitaires de la catégorie "A" :

- 1- Cité universitaire Bardo II,
- 2- Cité universitaire de l'Ariana,
- 3- Cité universitaire de Mutuelle-ville,
- 4- Cité universitaire de Montfleury,
- 5- Cité universitaire "Hassen Ennouri" de Bizerte,
- 6- Cité universitaire El Mourouj,
- 7- Cité universitaire de Hammam Chott,
- 8- Cité universitaire Ras Tabia,
- 9- Cité universitaire Ben Arous,
- 10- Cité universitaire Bardo I,
- 11- Cité universitaire les jardins à Tunis,
- 12- Cité universitaire "Bullaregia" de Jendouba,
- 13- Cité universitaire de Mateur,
- 14- Foyer universitaire de Nabeul,
- 15- Foyer universitaire El Omrane supérieur I,
- 16- Foyer universitaire Chawki El Menzah 7,
- 17- Foyer universitaire El Omrane Supérieur III,
- 18- Foyer universitaire des étudiantes de la Manouba,
- 19- Foyer universitaire El Bassatine de la Manouba,
- 20- Foyer universitaire El Wardia à Tunis,
- 21- Foyer universitaire El Mourouj,
- 22- Foyer universitaire El Yassamine à Ibn Khaldoun,
- 23- Foyer universitaire Mahmoud El Messaâdi à Jendouba,
- 24- Restaurant universitaire du Campus à Tunis,
- 25- Restaurant universitaire de la Manouba,
- 26- Restaurant universitaire de Nabeul,
- 27- Restaurant universitaire El Omrane supérieur,
- 28- Restaurant universitaire El Menzah VII,
- 29- Centre universitaire d'art dramatique et d'activités culturelles,
- 30- Centre universitaire d'animation culturelle et sportive Ibn Abi-Diyâf à Manouba.

B- Etablissements d'œuvres universitaires de la catégorie "B"

- 1- Cité universitaire Kheireddine Tounsi à Hammam Chott,
- 2- Cité universitaire Zama à Siliana,
- 3- Cité universitaire Vaga à Béja,
- 4- Foyer universitaire "El Ferdaous" Tunis,
- 5- Foyer universitaire Ibn Rochd Tunis,
- 6- Foyer universitaire Balkis El Menzah VII,
- 7- Foyer universitaire Bardo III,
- 8- Foyer universitaire El Omrane supérieur II,
- 9- Foyer universitaire route de l'aérodrome Ariana,
- 10- Foyer universitaire El Menzah,
- 11- Foyer universitaire Fattouma Bourguiba à Tunis,
- 12- Foyer universitaire cité Ezzouhour,
- 13- Foyer universitaire Habib Thameur Ariana,
- 14- Foyer universitaire de Ben Arous,
- 15- Foyer universitaire "Ibn Charaf" Ariana,
- 16- Foyer universitaire rue Madrid Tunis,
- 17- Foyer universitaire Erriadh Tunis,
- 18- Foyer universitaire de Bab El Khadra,
- 19- Foyer universitaire Ibn Khaldoun à Tunis,
- 20- Foyer universitaire rue de Mulhouse,
- 21- Foyer universitaire 7 Novembre à Tunis,
- 22- Foyer universitaire Tahar Haddad à Nabeul,
- 23- Foyer universitaire Youghorta au Kef,
- 24- Foyer universitaire Moussa Ibn Noussaïr à Zaghouan,
- 25- Restaurant universitaire de la Rabta,
- 26- Restaurant universitaire Bouchoucha,
- 27- Restaurant universitaire la Charguia Tunis,
- 28- Restaurant universitaire de Carthage,
- 29- Restaurant universitaire Ali Douâgi à Tunis,
- 30- Restaurant universitaire Ali Belhouène à Jendouba,
- 31- Restaurant universitaire Ibn Mandhour à Radès,
- 32- Restaurant universitaire Hannibal au Kef,
- 33- Restaurant universitaire Mostafa Khraïef à Zaghouan,
- 34- Restaurant universitaire Niapolis à Nabeul,
- 35- Restaurant universitaire Houssine El Jaziri à Manouba.

Art. 2. – Les cités, les résidences et les restaurants universitaires, ainsi que les centres universitaires d'animation culturelle et sportive relevant de l'office des œuvres universitaires pour le Centre sont classés comme suit :

A- Etablissements d'œuvres universitaires de la catégorie "A" :

- 1- Cité universitaire Ibn Sina à Sousse,
- 2- Cité universitaire Ibn Khaldoun à Sousse,

- 3- Cité universitaire El Ghazali à Sousse,
- 4- Cité universitaire Fattouma Bourguiba à Monastir,
- 5- Cité universitaire Okba Ibn Nafaâ à Kairouan,
- 6- Cité universitaire Sabra Kairouan,
- 7- Cité universitaire Erriadh à Sousse,
- 8- Foyer universitaire "Sahloul" à Sousse,
- 9- Foyer universitaire El Bassatine à Monastir,
- 10- Foyer universitaire Skanès à Monastir,
- 11- Foyer universitaire de Mahdia,
- 12- Foyer universitaire "Rakkada" à Kairouan,
- 13- Restaurant universitaire Skanès à Monastir,
- 14- Restaurant universitaire de Mahdia,
- 15- Centre culturel universitaire à Monastir,
- 16- Centre culturel universitaire Yahia Ben Omar Sousse,
- 17- Centre universitaire d'animation culturelle et sportive de Rakkada à Kairouan.

B- Etablissements d'oeuvres universitaires de la catégorie "B" :

- 1- Cité universitaire de Ksar Helal,
- 2- Cité universitaire Ibn Khaldoun à Sidi Bouzid,
- 3- Foyer universitaire Erriadh à Sousse,
- 4- Foyer universitaire Ibn Jazzar à Sousse,
- 5- Foyer universitaire Khzama à Sousse,
- 6- Foyer universitaire 3 Août à Monastir,
- 7- Foyer universitaire Imam Mezri à Monastir,
- 8- Foyer universitaire Abou El Kacem Echebbi Kairouan,
- 9- Foyer universitaire 5 Septembre 1934 à Moknine,
- 10- Foyer universitaire Ibn Rachik à Rakkada à Kairouan,
- 11- Foyer universitaire El Fatimide à Mahdia,
- 12- Restaurant universitaire les Roses à Monastir,
- 13- Restaurant universitaire Ibn Rochd à Rakkada à Kairouan,
- 14- Restaurant universitaire El Farabi à Sousse,
- 15- Restaurant universitaire Ibn Jazzar à Kairouan,
- 16- Centre universitaire d'animation culturelle et sportive à Mahdia.

Art. 3. – Les cités, les résidences et les restaurants universitaires, ainsi que les centres universitaires d'animation culturelle et sportive relevant de l'office des œuvres universitaires pour le Sud sont classés comme suit :

A – Etablissements d'œuvres universitaires de la catégorie "A" :

- 1- Cité universitaire Ali Nouri à Sfax,
- 2- Cité universitaire Ibn Jazzar à Sfax,
- 3- Cité universitaire Ibn Chabbat Sfax,
- 4- Cité universitaire Sidi Mansour Sfax,
- 5- Cité universitaire les Jasmins de Sfax,
- 6- Cité universitaire Omar Ibn Khattab à Gabès,
- 7- Cité universitaire à Kébili,

- 8- Foyer universitaire "Ibn Mandhour" de Gafsa,
- 9- Foyer universitaire "Ennakhil" de Gabès,
- 10- Restaurant universitaire "Ezzayatine" de Sfax,
- 11- Restaurant universitaire Ibn Rached,
- 12- Centre universitaire d'animation culturelle et sportive à Sfax.

B – Etablissements d'œuvres universitaires de la catégorie "B" :

- 1- Cité universitaire Sidi Marzouk de Gabès,
- 2- Foyer universitaire Tanyour à Sfax,
- 3- Foyer universitaire El Bassatine à Sfax,
- 4- Foyer universitaire commandant Béjaoui à Sfax,
- 5- Foyer universitaire El Farabi à Sfax,
- 6- Foyer universitaire Imam Sahnoun à Sfax,
- 7- Foyer universitaire Ibn Abi Sarah à Gabès,
- 8- Foyer universitaire "Ulysse" de Djerba,
- 9- Foyer universitaire Ettifechi,
- 10- Restaurant universitaire El Manar à Sfax,
- 11- Restaurant universitaire "Elwihat" de Gabès,
- 12- Restaurant universitaire Ali Charfi à Sfax,
- 13- Restaurant universitaire Kheireddine Tounsi à Djerba,
- 14- Restaurant universitaire Ibn Arafa à Gafsa,
- 15- Centre universitaire d'animation culturelle et sportive de Gabès.

Art. 4-. – Sont abrogées, toutes dispositions antérieures et notamment l'arrêté du 21 avril 2003 susvisé.

Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 août 2004.

*Le ministre de l'enseignement supérieur,
de la recherche scientifique et de la technologie*

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 14 août 2004, complétant l'arrêté du 22 février 1996, fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du certificat d'études supérieures de révision comptable ainsi que l'inscription des sujets de mémoires et les modalités de leur soutenance.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 89-70 du 28juillet1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 95-2604 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'expert comptable, tel que modifié par le décret n° 2002-1976 du 30 août 2002,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 22 février 1996, fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du certificat d'études supérieures de révision comptable ainsi que l'inscription des sujets de mémoires et les modalités de leur soutenance,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 12 décembre 2002, fixant les modalités et les procédés de la formation complémentaire qui doit être obtenue par les titulaires des diplômes concernés et qui veulent se présenter à la préparation du diplôme d'études supérieures de révision comptable,

Sur proposition des conseils scientifiques des établissements concernés,

Après délibération des conseils des universités concernées,

Après habilitation du conseil des universités.

Arrête :

Article premier. - Il est ajouté aux dispositions de l'arrêté du 22 février 1996 susvisé, l'article 5 (bis) ainsi qu'il suit :

Article 5 (bis). - Il est interdit d'introduire dans les salles des examens des documents, des instruments et du matériel autres que ceux autorisés par le jury de l'examen national prévu à l'article 11 du décret n° 95-2604 du 25 décembre 1995 susvisé, pour l'épreuve en cours.

Le candidat qui commet la fraude ou la tentative de fraude est exclu de la salle d'examen. Toutes les épreuves qu'il a subies sont annulées. Le candidat est interdit aussi de participer à l'examen national pour l'obtention du certificat d'études supérieures de révision comptable, pour une période d'un à cinq ans. Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié établi par la personne chargée de contrôler l'examen ou l'examinateur qui l'a constatée.

L'interdiction de participer à l'examen est prononcée par décision du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie sur proposition du jury de l'examen national et après avoir entendu le candidat concerné.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 août 2004.

*Le ministre de l'enseignement supérieur,
de la recherche scientifique et de la technologie*

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'EMPLOI

Arrêté du ministre de l'emploi du 14 août 2004, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère de l'emploi et aux conditions de leur octroi.

Le ministre de l'emploi,

Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système d'information et de communication administrative,

Vu le décret n° 2002-2062 du 10 septembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'emploi,

Vu le décret n° 2002-2200 du 7 octobre 2002, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié par le décret n° 2003-519 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2003-564 du 17 mars 2003, relatif au changement de la dénomination de l'agence tunisienne de l'emploi et des bureaux d'emploi qui en relèvent,

Vu l'arrêté du ministre de l'emploi du 12 décembre 2002, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère de l'emploi et aux conditions de leur octroi.

Arrête :

Article premier. - Les services relevant du ministère de l'emploi octroient aux citoyens les prestations ci-après, conformément aux conditions et procédures indiquées aux annexes ci-jointes :

1- Information et orientation professionnelle :

1- information et orientation professionnelle : annexe n° 1.1,

2- Traitement des demandes d'emploi :

1- placement au titre d'un emploi salarié: annexe n° 2.1,

3- Programmes d'encouragement à l'emploi des jeunes :

1- stages d'initiation à la vie professionnelle 1 : annexe n° 3.1,

2- stages d'initiation à la vie professionnelle 2 : annexe n° 3.2,

3- contrats emploi - formation : annexe n° 3.3,

4- Encouragement du secteur privé au recrutement des diplômés de l'enseignement supérieur :

1 - prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime de sécurité sociale se rapportant aux salaires versés au titre des nouveaux recrutements des diplômés de l'enseignement supérieur : annexe n° 4.1,

2- prise en charge par l'Etat d'une partie des salaires versés au titre de nouveaux recrutements des diplômés de l'enseignement supérieur: annexe n° 4.2,

5- Insertion et adaptation professionnelle :

1- adaptation professionnelle pour l'insertion : annexe n° 5.1,

2- adaptation pour le développement des compétences entrepreneuriales : annexe n° 5.2,

3- formation complémentaire technique : annexe n° 5.3,

4- formation complémentaire en gestion : annexe n° 5.4,

5- assistance technique individuelle des promoteurs : annexe n° 5.5,

6- bourse d'accompagnement des promoteurs : annexe n° 5.6,

7- prise en charge partielle par l'Etat des frais de déplacement et d'hébergement des demandeurs d'emploi pour répondre à des offres d'emploi ou pour participer à des actions d'adaptation ou à des concours de recrutement dans une région autre que celle de la résidence : annexe n° 5.7,

6- Assistance à la micro-entreprise :

1- élaboration des études technico-économiques des projets : annexe n° 6.1,

7- L'assistance professionnelle des travailleurs licenciés pour motifs économiques, techniques ou suite à la fermeture définitive, inopinée et illégale des entreprises :

1- formation aux fins de réinsertion: annexe n° 7-1,

8- Emigration :

1- emploi à l'étranger : annexe n° 8.1,

2- regroupement familial : annexe n° 8.2,

9- Main d'œuvre étrangère :

1- visa du contrat de travail pour travailleur étranger (le régime de droit commun) : annexe n° 9-1,

2- visa du contrat de travail pour travailleur étranger (cas particuliers) annexe n° 9-2,

3- attestation de non-soumission d'un contrat de travail au visa : annexe n° 9.3,

Art. 2. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment les paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 de l'article premier de l'arrêté susvisé du 12 décembre 2002 ainsi que les annexes qui en relèvent.

Art. 3. - Les directeurs généraux au ministère de l'emploi, le directeur général de l'agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant et les directeurs régionaux de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 août 2004.

Le ministre de l'emploi

Chadli Laroussi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

SICAD
**Système d'Information et de
Communication Administrative**

ANNEXE N° 1-1

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre de l'Emploi du
(jort n° du)

Organisme : **Ministère de l'Emploi**
(Agence Nationale pour l'emploi et le Travail Indépendant)

Domaine de la prestation : Information et Orientation Professionnelle

Objet de la prestation : Information et orientation professionnelle

Conditions d'obtention

aucune

Pièces à fournir (*)

- Une copie de la carte d'identité nationale
- Une copie du certificat de scolarité

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Inscription -Analyse de la demande -Information préliminaire -Orientation	Bureau de l'emploi et du travail indépendant	Services immédiats

Lieu de dépôt du dossier
Tout bureau d'emploi et de travail indépendant

Lieu d'obtention de la présentation
Tout bureau d'emploi et de travail indépendant

Délai d'obtention de la présentation
Services immédiats

Références législatives et réglementaires :
- Loi n°93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle - Loi n° 93-11 du 17 février 1993, portant création de l'Agence Tunisienne de l'Emploi et de l'Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle. - Décret n° 97-1930 du 29 septembre 1997, fixant les attributions et le fonctionnement des bureaux de l'emploi relevant de l'Agence Tunisienne de l'Emploi

SICAD
Systeme d'Information et de
Communication Administrative
ANNEXE N° 2-1

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre de l'Emploi du
(jort n° du)

Organisme : **Ministère de l'Emploi**
(Agence Nationale pour l'emploi et le Travail Indépendant)
Domaine de la prestation : Traitement des demandes d'emploi
Objet de la prestation : placement au titre d'un emploi salarié

Condition d'obtention

Etre demandeur d'emploi

Pièces à fournir (*):

- Carte d'identité nationale
 - Diplôme
 - Attestation de travail (le cas échéant)
- (*) à présenter au bureau de l'emploi et du travail indépendant

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
-Inscription -Traitement spécifique de la demande	- Bureau de l'emploi et du travail indépendant	Selon la nature de l'emploi demandé et la situation du marché de l'emploi

Lieu de dépôt du dossier :
Tout bureau d'emploi et de travail indépendant

Lieu d'obtention de la prestation :
Tout bureau d'emploi et de travail indépendant

Délais d'obtention de la prestation :
Selon la nature de l'emploi demandé et la situation du marché de l'emploi

Références législatives et réglementaires :
- Code du travail - Loi n° 93-11 du 17 février 1993, portant création de l'Agence Tunisienne de l'Emploi et de l'Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle. - Décret n° 97-1930 du 29 septembre 1997, fixant les attributions et le fonctionnement des bureaux de l'Emploi relevant de l'Agence Tunisienne de l'Emploi.

SICAD

Système d'Information et de Communication Administrative

ANNEXE N° 3-1

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre de l'Emploi du
(jort n° du)

Organisme : **Ministère de l'Emploi**
(Agence Nationale pour l'emploi et le Travail Indépendant)

Domaine de la prestation : Programmes d'encouragement à l'emploi des jeunes

Objet de la prestation : Stage d'initiation à la Vie Professionnelle 1

Conditions d'obtention :

1- pour les jeunes :

Les demandeurs d'un premier emploi inscrits aux bureaux de l'emploi et du Travail Indépendant, titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur délivré au terme d'une scolarité égale à deux années au moins après le baccalauréat ou d'un diplôme équivalent

2- Pour Les entreprises

Les administrations publiques, les collectivités locales, les établissements et les entreprises publiques, et les entreprises privées affiliées à un organisme de sécurité sociale

Pièces à fournir

1- Pour les jeunes :

- Une copie de la carte d'identité nationale
- Une copie du diplôme
- Une attestation d'ouverture d'un compte courant bancaire ou postal

2- Pour les entreprises

Une copie de l'attestation d'affiliation à un organisme de sécurité sociale

Etapes de la prestation :	Intervenants :	Délais :
- Dépôt des demandes et des offres de stage. - Adéquation de l'offre de stage avec le profil du jeune. - Orientation du jeune - Ouverture d'un compte courant bancaire ou postal - Signature et remise du contrat de stage au bureau de l'emploi et du Travail Indépendant - Délivrance d'une copie du contrat visé au jeune et à l'entreprise - Suivi du jeune pendant le stage - Versement de l'indemnité au jeune durant la période de stage.	- Bureau de l'emploi et du Travail Indépendant	Entre une et trois semaines à compter de l'orientation du jeune

Lieu de dépôt du dossier
Tout bureau d'emploi et de Travail Indépendant

Lieu d'obtention de la prestation
Tout bureau d'emploi et de Travail Indépendant

Délai d'obtention de la prestation
Entre une et trois semaines à compter de l'orientation du jeune

Références législatives et réglementaires
* Loi n°81-75 du 9 Août 1981, relative à la promotion de l'emploi des jeunes . * Loi n°88-6 du 8 février 1988, relative à la couverture des stagiaires en matière de sécurité sociale * Loi n°93-11 du 17 février 1993, portant création de l'Agence Tunisienne de l'Emploi et de l'Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle * Décret n°93-1049 du 3 Mai 1993, portant encouragement à l'emploi des jeunes . * Décret n°97-1930 du 29 septembre 1997, fixant les attributions et le fonctionnement des bureaux de l'emploi relevant de l'Agence Tunisienne de l'Emploi. * Décret n° 2000-1786 du 31 juillet 2000, portant octroi d'une indemnité complémentaire aux stagiaires dans l'administration publique, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif dans le cadre de l'initiation à la vie professionnelle au profit des diplômés de l'enseignement supérieur. * Arrêté du Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi du 15 juin 1995 fixant les modalités d'application du décret n°93-1049 du 3 mai 1993 portant encouragement à l'emploi des jeunes.

SICAD
Système d'Information et de
Communication Administrative

ANNEXE N° 3-2

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre de l'Emploi du.....
(jort n° du.....)

Organisme : **Ministère de l'Emploi**
(Agence Nationale pour l'emploi et le travail indépendant)

Domaine de la prestation : Programmes d'encouragement à l'emploi des jeunes

Objet de la prestation : Stage d'Initiation à la Vie Professionnelle 2

Conditions d'obtention

1- Pour les jeunes :

Demandeurs d'un premier emploi inscrits aux bureaux de l'emploi et du travail indépendant et ayant un niveau allant de la 9ème année de l'enseignement de base (ou un niveau équivalent) au 1er cycle de l'enseignement supérieur sans succès

2- Pour les entreprises :

- Les entreprises publiques ou les entreprises privées affiliées à un organisme de sécurité sociale

Pièces à fournir

1- Pour les jeunes :

- Copie de la carte d'identité nationale
- Copie de l'attestation de scolarité ou du diplôme
- Attestation d'ouverture d'un compte courant bancaire ou postal

1- Pour les entreprises :

Copie de l'attestation d'affiliation à un organisme de sécurité sociale

Les étapes de la prestation :	Intervenants :	Délais :
• Dépôt des demandes et des offres de stage • Adéquation de l'offre de stage avec le profil du jeune • Orientation du jeune • Ouverture d'un compte courant bancaire ou postal • Signature et remise du contrat de stage au bureau de l'emploi et du travail indépendant • Délivrance d'une copie du contrat visé au jeune et à l'entreprise • Suivi du jeune pendant le stage • Versement de l'indemnité au jeune durant la période de stage	- Bureau de l'emploi et du travail indépendant	Entre une et trois semaines à compter de l'orientation du jeune

Lieu de dépôt du dossier :

Tout bureau d'emploi et de travail indépendant

Lieu d'obtention de la prestation :

Tout bureau d'emploi et de travail indépendant

Délai d'obtention de la prestation :

Entre une et trois semaines à compter de l'orientation du jeune

Références législatives et réglementaires :

- Loi n°81-75 du 9 Août 1981, relative à la promotion de l'emploi des jeunes.
- Loi n°88-6 du 8 février 1988, relative à la couverture des stagiaires en matière de sécurité sociale.
- Loi n°93-11 du 17 février 1993, portant création de l'agence tunisienne de l'emploi et l'agence tunisienne de la formation professionnelle.
- Décret n°93-1049 du 3 Mai 1993, portant encouragement à l'emploi des jeunes.
- Décret n° 97-1930 du 29 septembre 1997, fixant les attributions et le fonctionnement des bureaux de l'Emploi relevant de l'Agence Tunisienne de l'Emploi.
- Arrêté du Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi du 15 juin 1995, fixant les modalités d'application du décret n°93-1049 du 3 mai 1993 portant encouragement à l'emploi des jeunes.

SICAD
**Système d'Information et de
Communication Administrative**

ANNEXE N° 3-3

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre de l'Emploi du
(jort n° du)

Organisme : **Ministère de l'Emploi**
(Agence Nationale pour l'emploi et le travail indépendant)

Domaine de la prestation : Programmes d'encouragement à l'emploi des jeunes

Objet de la prestation : Contrats Emploi-Formation

Conditions d'obtention :

1-Pour les jeunes :

Demandeurs d'un premier emploi inscrits aux bureaux de l'emploi et du travail indépendant et remplissant l'une des conditions suivantes :

- Avoir le niveau de la 9ème année accomplie de l'enseignement de base ou un niveau équivalent et être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat de fin de formation délivré par un établissement de formation professionnelle public ou privé
- Avoir un niveau scolaire compris entre la 3ème et la 7ème année de l'enseignement secondaire professionnel ou technique (ancien régime)
- Avoir un diplôme de fin de formation professionnelle agricole

2-Pour les entreprises :

Les entreprises privées industrielles, commerciales, artisanales ou de services ainsi que les exploitants agricoles, affiliés à un organisme de sécurité sociale

Pièces à fournir:

1-Pour les jeunes :

- Copie de la carte d'identité Nationale
- Copie de l'attestation de scolarité
- Copie du diplôme

2-Pour les entreprises :

- Copie de l' Attestation d'affiliation à un organisme de sécurité sociale.

Etapas de la prestation	Intervenants	Délais:
-Dépôt des demandes et des offres de stage. -Adéquation de l'offre de stage avec le profil du jeune -Orientation du jeune -Signature et remise du contrat au bureau de l'emploi et du travail indépendant -Délivrance d'une copie du contrat visé au jeune et à l'entreprise -Suivi du jeune pendant le stage -Versement de l'indemnité à l'entreprise	- Bureau de l'emploi et du travail indépendant	entre 3 et 7 jours à compter de l'orientation du jeune

Lieu de dépôt du dossier :
- Tout bureau d'emploi et de travail indépendant

Lieu d'obtention de la prestation :
- Tout bureau d'emploi et de travail indépendant

Délai d'obtention de la prestation :
Entre 3 et 7 jours à compter de l'orientation du jeune

Références législatives et réglementaires :
- Loi n°81-75 du 9 Août 1981, relative à la promotion de l'emploi des jeunes. - Loi n°89-67 du 21 juillet 1989, étendant la couverture sociale aux bénéficiaires de stages de formation professionnelle. - Loi n° 93-11 du 17 février 1993, portant création de l'agence tunisienne de l'emploi et de l'agence tunisienne de la formation professionnelle . - Décret n°93-1049 du 3 Mai 1993, portant encouragement à l'emploi des jeunes. - Décret n° 97-1930 du 29 septembre 1997, fixant les attributions et le fonctionnement des bureaux de l'Emploi relevant de l'Agence Tunisienne de l'Emploi - Arrêté du Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi du 15 juin 1995, fixant les modalités d'application du décret n°93-1049 du 3 mai 1993 portant encouragement à l'emploi des jeunes

SICAD
Système d'Information et de
Communication Administrative

ANNEXE N° 4-1

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre de l'Emploi du
(jort n° du)

Organisme : Ministère de l'Emploi

Domaine de la prestation : encouragement du secteur privé au recrutement des diplômés de l'enseignement supérieur

Objet de la prestation : Prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale se rapportant aux salaires versés au titre des nouveaux recrutements de diplômés de l'enseignement supérieur

Conditions d'obtention :

1- Pour les agents :

Les nouveaux recrutés parmi les agents de nationalité tunisienne titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur délivré au terme d'une scolarité égale à deux années au moins après le baccalauréat ou d'un diplôme équivalent.

2 – Pour les entreprises :

Les entreprises du secteur privé opérant dans les activités relevant des secteurs prévus à l'article premier du code d'incitations aux investissements et mentionnées au décret n° 94-492 du 28 février 1994.

3 – Période ouvrant droit au bénéfice de l'avantage : au titre des nouveaux recrutements réalisés pendant la période allant du 1^{er} janvier 2002 au 31 décembre 2004.

4 – Période de bénéfice de l'avantage : cinq ans à compter de la date de recrutement

Pièces à fournir

- Pour les entreprises industrielles :

- contrats de travail,
- l' étude réalisée dans le cadre du programme de mise à niveau.

- Pour les autres entreprises :

- Contrats de travail ,
- Programme de nouveaux recrutements visant l'amélioration du taux d'encadrement.

Etapes de la prestation :	Intervenants :	Délais :
- Dépôt du dossier - Etude du dossier - Décision d'octroi de l'avantage.	- Direction régionale de l'emploi	Un mois au maximum après décision d'octroi de l'avantage

Lieu de dépôt du dossier
Direction Régionale de l'Emploi

Lieu d'obtention de la prestation
Direction Régionale de l'Emploi

Délai d'obtention de la prestation
Un mois au maximum après décision d'octroi de l'avantage

Références législatives et réglementaires
- Le code d'incitations aux investissements - Décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements. - Décret n° 98-868 du 20 avril 1998, fixant les conditions et les modalités de bénéfice de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale prévue à l'article 43 bis du code d'incitations aux investissements.

SICAD
Système d'Information et de
Communication Administrative

ANNEXE N° 4-2

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre de l'Emploi du
(jort n° du)

Organisme : **Ministère de l'Emploi**
(Agence Nationale pour l'emploi et le travail Indépendant)

Domaine de la prestation : encouragement du secteur privé au recrutement des diplômés de l'enseignement supérieur.

Objet de la prestation : Prise en charge par l'Etat d'une partie des salaires versés au titre des nouveaux recrutements de diplômés de l'enseignement supérieur.

Conditions d'obtention :

1- Pour les jeunes :

- Demandeurs d'emploi inscrits dans un bureau de l'emploi et du travail indépendant, titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur délivré au terme d'une scolarité égale à deux années au moins après le baccalauréat ou d'un diplôme équivalent.
- Demandeurs d'emplois diplômés de l'enseignement supérieur ayant bénéficié d'un stage d'initiation à la vie professionnelle 1 ou ayant participé à une session d'adaptation dans le cadre du fonds national de l'emploi 21-21 ou du fonds d'insertion et d'adaptation professionnelle (FIAP).

2- Pour les entreprises

- Les entreprises qui effectuent la première opération de recrutement de diplômés de l'enseignement supérieur
- Les petites et moyennes entreprises qui adhèrent nouvellement au programme de mise à niveau (à partir du 1^{er} janvier 2004)
- Les petites et moyennes entreprises installées dans les zones d'encouragement au développement régional.

Pièces à fournir

* pour les entreprises qui effectuent la première opération de recrutement de diplômés de l'enseignement supérieur :

- Offres d'emploi,
- Déclaration sur l'honneur ,
- Certificat attestant l'entrée en activité délivrée par les structures compétentes.

* pour les petites et moyennes entreprises qui adhèrent nouvellement au programme de mise à niveau

- offres d'emploi,
- attestation de dépôt d'une demande d'adhésion au programme de mise à niveau (à partir du 1^{er} janvier 2004).

* pour les petites et moyennes entreprises installées dans les zones d'encouragement au développement régional :

- offres d'emploi.

Etapes de la prestation :	Intervenants :	Délais :
- Dépôt du dossier - Etude du dossier - Décision d'octroi de l'avantage - Présentation par les entreprises concernées de copies de contrats de travail et des exemplaires des fiches de paies des agents concernés - Versement par le bureau de l'emploi et du travail indépendant à l'entreprise du montant correspondant à l'avantage.	- Direction régionale de l'emploi - Bureau de l'emploi et du Travail Indépendant	Un mois au maximum après la décision d'octroi de l'avantage.

Lieu de dépôt du dossier
Bureau de l'Emploi et du Travail Indépendant territorialement compétent

Lieu d'obtention de la prestation
Bureau de l'Emploi et du Travail Indépendant territorialement compétent.

Délai d'obtention de la prestation
Un mois au maximum après la décision d'octroi de l'avantage.

Références législatives et réglementaires
- Art 16 de la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004 - Circulaire du Premier Ministre n°1 du 05 janvier 2004 relative à la prise en charge par l'Etat d'une partie des salaires versés au titre des nouveaux recrutements de diplômés de l'enseignement supérieur

SICAD

Systeme d'Information et de Communication Administrative

ANNEXE N° 5-1

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre de l'Emploi du.....
(jort n° du.....)

Organisme : **Ministère de l'Emploi**

(Agence Nationale pour l'emploi et le travail indépendant)

Domaine de la prestation : Insertion et Adaptation Professionnelle

Objet de la prestation : Adaptation professionnelle pour l'insertion

Conditions d'obtention

- *L'entreprise concernée doit appartenir au secteur privé ,
- *Le partenaire professionnel doit être en relation avec le marché de l'emploi,
- *Absence des spécialités demandées sur le marché de l'emploi,
- * La durée de l'action d'adaptation ne doit pas dépasser 11 mois,
- *L'action d'adaptation doit aboutir à l'insertion des bénéficiaires.

Pièces à fournir

- Offre d'emploi,
- Demande écrite relative à l'expression des besoins en qualifications et aux spécialités demandées, accompagnée d'un engagement de recrutement de la part de l'entreprise ou du partenaire professionnel
- Programme d'adaptation
- Curriculum vitae des formateurs

Etapes de la prestation	Intervenants :	Délais
*Préparation du dossier *Accord de la commission régionale du FIAP pour les actions d'adaptation dont le coût est inférieur à 50 mille dinars. *Accord de la commission nationale du FIAP pour les actions d'adaptation dont le coût est égal ou supérieur à 50 mille dinars *Exécution et suivi .	- Le bureau de l'emploi et du travail indépendant -L'entreprise ou le partenaire professionnel -La Commission régionale ou nationale selon le cas	Un mois au maximum après accord de la commission compétente

Lieu de dépôt du dossier
Tout bureau d'emploi et de travail indépendant

Lieu d'obtention de la prestation
Tout bureau d'emploi et de travail indépendant

Délai d'obtention de la prestation
Un mois au maximum après accord de la commission compétente

Références législatives et réglementaires
Manuel de gestion du fonds d'insertion et d'adaptation professionnelle (FIAP) disponible auprès des bureaux de l'emploi et du travail indépendant.

S I C A D
Système d'information et de
Communication administrative

ANNEXE N° 5 - 2

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le citoyen

Référence :

Tel que modifié par l'arrêté en date du

(Jort n° du)

Organisme : Ministère de l'emploi

(Agence Nationale pour l'emploi et le travail indépendant)

Domaine de la prestation : Insertion et adaptation professionnelle (encouragement au travail indépendant)

Objet de la prestation : **Adaptation pour le développement des compétences entrepreneuriales**

Conditions d'obtention

- avoir l'intention de s'installer à son propre compte ou être un nouveau promoteur
- être inscrit au bureau de l'emploi et du travail indépendant
- avoir l'accord de la commission de sélection

Pièces à fournir

- une demande de participation (imprimé disponible auprès des bureaux de l'emploi et du travail indépendant)
- une copie de la carte d'identité Nationale
- une copie du diplôme universitaire ou de formation ou un certificat attestant la qualification professionnelle
- une copie de l'accord de principe de financement pour les nouveaux promoteurs

Etapes de la prestation	Intervenants	délais
- présentation du dossier - Etude du dossier - Accord de la commission régionale du FIAP - Exécution et suivi	- le bureau de l'emploi et du travail indépendant - la commission régionale du FIAP	Un mois au maximum après accord de la commission.

Lieu de dépôt du dossier
Le bureau de l'emploi et du travail indépendant (du lieu d'habitation pour les promoteurs potentiels et du lieu d'implantation du projet pour les nouveaux promoteurs)

Lieu d'obtention de la prestation
Le bureau de l'emploi et du travail indépendant (du lieu d'habitation pour les promoteurs potentiels et du lieu d'implantation du projet pour les nouveaux promoteurs)

Délai d'obtention de la prestation
Un mois au maximum après accord de la commission.

Références législatives et réglementaires
Manuel de gestion du Fonds d'insertion et d'adaptation professionnelle F I A P disponible auprès des bureaux de l'emploi et du travail indépendant

S I C A D

**Système d'information et de
Communication administrative**

ANNEXE N° 5 - 3

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le citoyen

Référence :

Tel que modifié par l'arrêté en date du

(Jort n° du)

Organisme : Ministère de l'emploi

(Agence Nationale pour l'emploi et le travail indépendant)

Domaine de la prestation : Insertion et adaptation professionnelle (encouragement au travail indéper

Objet de la prestation : **Formation complémentaire technique**

Conditions d'obtention

- l' inscription au bureau de l'emploi et du travail indépendant
- l' accord de principe de financement du projet pour les nouveaux promoteurs
- les promoteurs installés peuvent bénéficier de cette prestation au cours des 2 premières années de l'entrée en activité du projet.

Pièces à fournir

- une demande manuscrite comportant la formation souhaitée et émanant de l'intéressé ou d'un partenaire professionnel ou financier (fédérations ou associations professionnelles ou organisations non gouvernementales en relation avec le marché de l'emploi ou organismes de financement)
- une copie de la carte d'identité Nationale
- une copie du diplôme universitaire ou de formation ou un certificat attestant la qualification professionnelle
- une copie de l'accord de principe de financement pour les nouveaux promoteurs
- Une copie du matricule fiscal pour les promoteurs installés

Etapes de la prestation	Intervenants	délais
- présentation du dossier - Etude du dossier - Accord de la commission régionale du FIAP - Exécution et suivi	- le bureau de l'emploi et du travail indépendant - le partenaire - la commission régionale du FIAP	Un mois au maximum après accord de la commission

Lieu de dépôt du dossier
Le bureau de l'emploi et du travail indépendant du lieu d'implantation du projet

Lieu d'obtention de la prestation
Le bureau de l'emploi et du travail indépendant du lieu d'implantation du projet

Délai d'obtention de la prestation
Un mois au maximum après accord de la commission

Références législatives et réglementaires
Manuel de gestion du Fonds d'insertion et d'adaptation professionnelle F I A P disponible auprès des bureaux de l'emploi et du travail indépendant

S I C A D
Système d'information et de
Communication administrative

ANNEXE N° 5 - 4

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le citoyen

Référence :

Tel que modifié par l'arrêté en date du

(Jort n° du)

Organisme : Ministère de l'emploi

(Agence Nationale pour l'emploi et le travail indépendant)

Domaine de la prestation : Insertion et adaptation professionnelle (encouragement au travail indépendant)

Objet de la prestation : **Formation complémentaire en gestion**

Conditions d'obtention

- l'inscription au bureau de l'emploi et du travail indépendant
- l'accord de principe de financement du projet pour les nouveaux promoteurs
- les promoteurs installés peuvent bénéficier de cette prestation au cours des 2 premières années de l'entrée en activité du projet

Pièces à fournir

- une demande manuscrite comportant la formation souhaitée et émanant de l'intéressé ou d'un partenaire professionnel ou financier (fédérations ou associations professionnelles ou organisations non gouvernementales en relation avec le marché de l'emploi ou organismes de financement)
- une copie de la carte d'identité Nationale
- une copie de l'accord de principe de financement pour les nouveaux promoteurs
- une copie du matricule fiscal pour les promoteurs installés.

Etapes de la prestation	Intervenants	délais
- Préparation du dossier - Etude du dossier - Accord de la commission régionale du FIAP - Exécution et suivi	- le bureau de l'emploi et du travail indépendant - le partenaire - la commission régionale du FIAP	Un mois au maximum après accord de la commission.

Lieu de dépôt du dossier
Le bureau de l'emploi et du travail indépendant du lieu d'implantation du projet

Lieu d'obtention de la prestation
Le bureau de l'emploi et du travail indépendant du lieu d'implantation du projet

Délai d'obtention de la prestation
Un mois au maximum après accord de la commission

Références législatives et réglementaires
Manuel de gestion du Fonds d'insertion et d'adaptation professionnelle F I A P disponible auprès des bureaux de l'emploi et du travail indépendant

S I C A D
Système d'information et de
Communication administrative

ANNEXE N° 5 -5

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le citoyen

Référence :

Tel que modifié par l'arrêté en date du

(Jort n° du)

Organisme : Ministère de l'emploi

(Agence Nationale pour l'emploi et le travail indépendant)

Domaine de la prestation : Insertion et adaptation professionnelle (encouragement au travail indépendant)

Objet de la prestation : Assistance technique individuelle des promoteurs

Conditions d'obtention

- inscription au bureau de l'emploi et du travail indépendant
- installation du projet (on peut bénéficier de l'assistance technique individuelle au cours des 2 premières années de l'installation du projet)

Pièces à fournir

- une demande émanant du promoteur et comportant les modules d'assistance souhaités
- une copie de la carte d'identité Nationale
- une copie du diplôme universitaire ou de formation ou un certificat attestant la qualification professionnelle
- une copie du matricule fiscal

Etapes de la prestation	Intervenants	délais
- présentation du dossier - Etude du dossier - Accord de la commission régionale du FIAP - Exécution et suivi	- le bureau de l'emploi et du travail indépendant - la commission régionale du FIAP	Un mois au maximum après accord de la commission

Lieu de dépôt du dossier
Le bureau de l'emploi et du travail indépendant du lieu d'implantation du projet

Lieu d'obtention de la prestation
Le bureau de l'emploi et du travail indépendant du lieu d'implantation du projet

Délai d'obtention de la prestation
Un mois au maximum après accord de la commission

Références législatives et réglementaires
Manuel de gestion du Fonds d'insertion et d'adaptation professionnelle F I A P disponible auprès des bureaux de l'emploi et du travail indépendant

S I C A D

Systeme d'information et de
Communication administrative

ANNEXE N° 5 - 6

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le citoyen

Référence :

Tel que modifié par l'arrêté en date du

(Jort n° du)

Organisme : Ministère de l'emploi

(Agence Tunisienne pour l'emploi et le travail indépendant)

Domaine de la prestation : Insertion et adaptation professionnelle (encouragement au travail indépendant)

Objet de la prestation : Bourse d'accompagnement des promoteurs

Conditions d'obtention

- Inscription au bureau de l'emploi et du travail indépendant
- Promotion d'un projet et installation des équipements
- On peut bénéficier de la bourse d'accompagnement au cours de la première année de l'installation du projet , une priorité étant accordée aux diplômés de l'enseignement supérieur.

Pièces à fournir

- une demande d'octroi d'une bourse d'accompagnement (imprimé disponible auprès des bureaux de l'emploi et du travail indépendant)
- une copie de la carte d'identité Nationale
- une copie du diplôme universitaire ou de formation ou un certificat attestant la qualification professionnelle
- une copie du matricule fiscal

Etapes de la prestation	Intervenants	délais
- Présentation du dossier - Etude du dossier - Accord de la commission régionale du FIAP - Exécution et suivi	- le bureau de l'emploi et du travail indépendant - la commission régionale du FIAP	Un mois au maximum après accord de la commission

Lieu de dépôt du dossier
Le bureau de l'emploi et du travail indépendant du lieu d'implantation du projet

Lieu d'obtention de la prestation
Le bureau de l'emploi et du travail indépendant du lieu d'implantation du projet

Délai d'obtention de la prestation
Un mois au maximum après accord de la commission

Références législatives et réglementaires
Manuel de gestion du Fonds d'insertion et d'adaptation professionnelle F I A P disponible auprès des bureaux de l'emploi et du travail indépendant

SICAD

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE

Annexe n°5-7

GUIDE DU CITOYEN

Case Réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre de l'Emploi du
(Jort N° du)

Organisme : Ministère de l'Emploi

(Agence Nationale pour l'emploi et le travail indépendant)

Domaine de la prestation : Insertion et adaptation professionnelle

Objet de la prestation : Prise en charge partielle par l'Etat des frais de déplacement et d'hébergement des demandeurs d'emploi pour répondre à des offres d'emploi ou pour participer à des actions d'adaptation ou à des concours de recrutement dans une région autre que celle de la résidence

Conditions d'obtention :

- Inscription dans un bureau d'emploi et de travail indépendant
- Existence d'une offre d'emploi dans une autre région ou participation à une action d'adaptation ou à un concours de recrutement dans une autre région.

Pièces à fournir :

- Présentation selon le cas de l'une des pièces suivantes :
 - Convocation pour répondre à une offre d'emploi
 - Convocation pour participer à une action d'adaptation
 - Convocation pour participer à un concours de recrutement

Etapes de la prestation :	Intervenants :	Délais
- Dépôt de la demande - Etude et approbation	Bureau de l'emploi et du travail indépendant	24 heures

Lieu de dépôt du dossier :
Tout bureau d'emploi et de travail indépendant

Lieu d'obtention de la prestation :
Tout bureau d'emploi et de travail indépendant

Délai d'obtention de la prestation :
24 heures

Références législatives et réglementaires :
Manuel de gestion du fonds d'insertion et d'adaptation professionnelle disponible auprès des bureaux de l'emploi et du travail indépendant

SICAD

Système d'Information et de Communication Administrative

ANNEXE N° 6-1

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre de l'Emploi du
(jort n° du)

Organisme : Ministère de l'Emploi
(Agence Nationale pour l'Emploi et le Travail Indépendant)

Domaine la prestation : Assistance à la micro-entreprise

Objet de la prestation : Elaboration des études technico-économiques des projets

Conditions d'obtention

- L'intéressé doit avoir les qualifications ou l'expérience professionnelle permettant la réalisation du projet.
- L'intéressé doit se consacrer à plein temps au projet

Pièces à fournir

***Pour la promotion d'un projet**

- Copie du diplôme ou de l'attestation de travail ou du certificat attestant la qualification professionnelle.
- Copie de la carte d'identité nationale
- Facture proforma du matériel nécessaire au démarrage du projet
- Contrat ou promesse de location ou titre de propriété du local
- Devis estimatif des travaux d'aménagement le cas échéant

*** Pour l'extension d'un projet : outre les pièces ci dessus, ajouter :**

- Une copie du matricule fiscal
- Liste du matériel existant valorisé

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
-Entretien préliminaire avec le promoteur -Possibilité de participation à un cycle d'adaptation pour le développement des compétences entrepreneuriales -Préparation du dossier -Elaboration de l'étude avec une possibilité de visite préliminaire pour le site d'implantation du projet.	Bureau de l'emploi et du travail indépendant	Deux mois au maximum à compter du dépôt d'un dossier complet

Lieu de dépôt du dossier
Tout bureau d'emploi et du travail indépendant

lieu d'obtention de la prestation
Tout bureau d'emploi et du travail indépendant

Délai d'obtention de la prestation
Deux mois au maximum à compter du dépôt d'un dossier complet

Références législatives et réglementaires
- Loi n°93-11 du 17 février 1993, portant création de l'Agence Tunisienne de l'Emploi et de l'agence Tunisienne de la formation Professionnelle. - Décret n° 97-1930 du 29 septembre 1997, fixant les attributions et le fonctionnement des bureaux de l'emploi relevant de l'Agence Tunisienne de l'Emploi

SICAD

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE

Annexe n°7-1

GUIDE DU CITOYEN

Case Réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre de l'Emploi du
(Jort N°du)

Organisme : **Ministère de l'Emploi**
(Agence Nationale pour l'Emploi et le travail indépendant)

Domaine de la prestation : L'assistance professionnelle des travailleurs licenciés pour motifs économiques, techniques ou suite à la fermeture définitive, inopinée et illégale des entreprises

Objet de la prestation : Formation aux fins de réinsertion

Conditions d'obtention :

-licenciement pour motifs économiques, techniques ou suite à la fermeture définitive, inopinée et illégale de l'entreprise

Pièces à fournir

- Attestation de licenciement ou procès verbal de l'inspection du travail

Etapes de la prestation :	Intervenants :	Délais :
-Inscription au bureau de l'emploi et du travail indépendant -Adhésion au système des contrats de formation aux fins de réinsertion - Bilan des compétences -conclusion d'un contrat de formation entre l'intéressé et l'agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant - Participation à un cycle de formation d'une durée maximale de 06 mois avec une allocation mensuelle égale au salaire minimum interprofessionnel garanti (régime de 48 heures).	• L'Agence Nationale pour l'Emploi et le travail indépendant • Les bureaux de l'emploi et du travail indépendant • La direction générale de l'inspection du travail et de la conciliation relevant du ministère des affaires sociales et de la solidarité • L'inspection du travail territorialement compétente.	Deux mois au maximum à partir de l'inscription au bureau de l'emploi et du travail indépendant

Lieu de dépôt du dossier :
Tout bureau d'emploi et de travail indépendant

Lieu d'obtention de la prestation :
Tout bureau d'emploi et de travail indépendant

Délai d'obtention de la prestation :
Deux mois au maximum à partir de l'inscription au bureau de l'emploi et du travail indépendant

Références législatives et réglementaires :
- Loi n°93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle. -Décret n°1997-1925 du 29 septembre 1997, relatif aux interventions sociales au profit des travailleurs. -Décret n°2001-1722 du 24 juillet 2001, portant institution d'un système de contrats de formation aux fins de réinsertion. -Arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 2 août 2002, fixant le modèle du certificat de reconnaissance du caractère économique ou technique de la cessation du travail ou de la fermeture définitive et inopinée de l'entreprise sans respect des dispositions prévues au code du travail - Arrêté des Ministres des Affaires Sociales et de la solidarité et de l'emploi du 21 juin 2003, fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative de l'assistance et de la réinsertion professionnelle

SICAD
Système d'Information et de
Communication Administrative

ANNEXE N° 8-1

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre de l'Emploi du.....
(jort n°..... du.....)

Organisme : **Ministère de l'Emploi**
(Agence Nationale pour l'emploi et le Travail Indépendant)

Domaine de la prestation : Emigration

Objet de la prestation : Emploi à l'étranger

Conditions d'obtention :

- Existence d'une offre d'emploi à l'étranger
- Inscription au bureau de l'emploi et du travail indépendant

Pièces à fournir:

- Passeport en cours de validité
- copies des diplômes
- Copies d'attestations d'expérience professionnelle
- Bulletin n°3
- Photos d'identité
- Fiche de renseignement conformément au modèle disponible auprès des bureaux de l'emploi et du travail indépendant
- Curriculum vitae

Etapes de la prestation	Intervenants :	Délais
-Préparation du dossier -Test de sélection (le cas échéant) -Signature du contrat -Formalités de départ	• Ministère de l'Emploi • Agence Nationale pour l'emploi et le Travail Indépendant • Bureau de l'emploi et du travail indépendant	selon les prescriptions de l'employeur.

Lieu de dépôt du dossier :
- Agence Nationale pour l'Emploi et le Travail Indépendant - Tout bureau d'emploi et de travail indépendant

Lieu d'obtention de la prestation :
- Agence Nationale pour l'Emploi et le Travail Indépendant - Tout bureau d'emploi et de travail indépendant

Délai d'obtention de la prestation :
Selon les prescriptions de l'Employeur

Références législatives et réglementaires :
- Loi n°93-11 du 17 février 1993, portant création de l'Agence Tunisienne de l'Emploi et de l'Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle - Décret n° 97-1930 du 29 septembre 1997, fixant les attributions et le fonctionnement des bureaux de l'emploi relevant de l'Agence Tunisienne de l'Emploi.

SICAD
**Système d'Information et de
Communication Administrative**

ANNEXE N° 8-2

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre de l'Emploi du.....
(jort n°..... du.....)

Organisme : **Ministère de l'Emploi**
(Agence Nationale pour l'emploi et le Travail Indépendant)

Domaine de la prestation : Emigration

Objet de la prestation : Regroupement familial

Conditions d'obtention :

- Le conjoint doit résider légalement à l'étranger
- Il ne doit pas être en chômage
- Il doit disposer d'un revenu suffisant pour subvenir aux besoins de sa famille
- Il doit avoir un logement décent
- Il doit déposer une demande de regroupement familial auprès des services compétents dans le pays d'accueil

Pièces à fournir:

- Passeport en cours de validité
- Bulletin n°3

Etapes de la prestation	Intervenants :	Délais
- Information de l'Agence Nationale pour l'emploi et le Travail Indépendant par les services du pays d'accueil. - examen médical des personnes concernées par le regroupement familial - Délivrance du dossier de départ.	-Ministère de l'Emploi -Agence Nationale pour l'emploi et le Travail Indépendant -Services compétents du pays d'accueil à Tunis -Services compétents dans le pays d'accueil	3 mois au maximum après accord des services compétents du pays d'accueil à Tunis.

Lieu de dépôt du dossier :
-Les Services compétents du pays d'accueil à Tunis

Lieu d'obtention de la prestation :
- Agence Nationale pour l'emploi et le Travail Indépendant - Services compétents du pays d'accueil à Tunis

Délai d'obtention de la prestation :
3 mois au maximum après accord des services compétents du pays d'accueil à Tunis.

Références législatives et réglementaires :
- Loi n°93-11 du 17 Février 1993, portant création de l'Agence Tunisienne de l'Emploi et de l'Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle. - Décret n°97-1930 du 29 septembre 1997, fixant les attributions et le fonctionnement des bureaux de l'emploi relevant de l'agence Tunisienne de l'Emploi.

SICAD
**Système d'Information et de
Communication Administrative**

ANNEXE N° 9-1

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre de l'Emploi du.....
(jort n°..... du.....)

Organisme : **Ministère de l'Emploi**

Domaine de la prestation : Main d'oeuvre étrangère

Objet de la prestation : Visa du contrat de travail pour travailleur étranger (le régime de droit commun)

Conditions d'obtention :

- Absence de compétence tunisienne dans la spécialité concernée
- Justification des qualifications Professionnelles du travailleur étranger dans la spécialité concernée
- Limitation de la durée du contrat de travail à une année renouvelable une seule fois

Pièces à fournir:

- 4 imprimés du contrat de travail du travailleur étranger, portant le cachet et la signature de l'entreprise ainsi que la signature du travailleur, conformément au modèle disponible auprès des services centraux et régionaux du Ministère de l'Emploi.
- Les documents légaux relatifs à la constitution de l'entreprise.
- Le programme de recrutement et de tunisification approuvé par la direction régionale de l'Emploi territorialement compétente
- Copie du passeport
- Copies des diplômes et des références professionnelles

Etapes de la prestation	Intervenants :	Délais
- Dépôt du dossier - Etude du dossier - Octroi du visa	- Ministère de l'Emploi - Directions Régionales de l'emploi - Guichet unique de l'agence de promotion de l'industrie	10 jours au maximum à compter du dépôt d'un dossier complet

Lieu de dépôt du dossier :
- Le ministère de l'Emploi ou - Les directions Régionales de l'emploi ou - Le guichet unique de l'agence de promotion de l'industrie

Lieu d'obtention de la prestation :
- Le ministère de l'Emploi ou - Les directions Régionales de l'emploi ou - Le guichet unique de l'agence de promotion de l'industrie

Délai d'obtention de la prestation :
10 jours au maximum à compter du dépôt d'un dossier complet

Références législatives et réglementaires :
- Code du travail - Manuel de procédures des services de la main d'œuvre étrangère.

SICAD

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE

Annexe n° 9-2

GUIDE DU CITOYEN

Case Réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre de l'Emploi du.....
(Jort N° du)

Organisme : Ministère de l'emploi

Domaine de la prestation : Main d'oeuvre étrangère

Objet de la prestation : visa du contrat de travail pour travailleur étranger(cas particuliers)

Conditions d'obtention :

- Satisfaire aux conditions prévues par le manuel de procédures des services de la main d'oeuvre étrangère
- Avis de la structure administrative mentionnée au manuel de procédures ci- dessus cité

Pièces à fournir:

- 4 imprimés du contrat de travail du travailleur étranger, portant le cachet et la signature de l'entreprise ainsi que la signature du travailleur, conformément au modèle disponible auprès des services centraux et régionaux du Ministère de l'Emploi.
- Les documents légaux afférents à la constitution de l'entreprise
- Programme de recrutement et de tunisification approuvé par la direction régionale de l'emploi territorialement compétente
- Copie du passeport
- Copies des diplômes et des références professionnelles
- Copie de toute autre pièce mentionnée dans le manuel de procédures ci- dessus cité, disponible auprès des services centraux et régionaux du Ministère de l'Emploi

étapes de la prestation :	Intervenants	Délais
-Dépôt du dossier -Etude du dossier -Octroi du visa	- Le Ministère de l'emploi - Les directions régionales de l'emploi -Le guichet unique de l'agence de promotion de l'industrie -La structure administrative concernée	10 jours au maximum après avis de la structure administrative concernée

Lieu de dépôt du dossier :
-Le Ministère de l'emploi ou - Les directions régionales de l'emploi ou - Le guichet unique de l'agence de promotion de l'industrie

Lieu d'obtention de la prestation
-Le Ministère de l'emploi ou - Les directions régionales de l'emploi ou - Le guichet unique de l'agence de promotion de l'industrie

Délais d'obtention de la prestation :
10 jours au maximum après avis de la structure administrative concernée

Références législatives et réglementaires :
- code du travail - Manuel de procédures des services de la main d'oeuvre étrangère

Etapes de la prestation :	Intervenants	Délais
-Dépôt du dossier -Etude du dossier -Octroi de l'attestation	- Le Ministère de l'Emploi - Les directions régionales de l'emploi - Le guichet unique de l'agence de promotion de l'industrie - La structure administrative concernée	10 jours au maximum après avis de la structure administrative concernée

Lieu de dépôt du dossier :
-Le Ministère de l'Emploi ou -Les directions régionales de l'emploi ou -Le guichet unique de l'agence de promotion de l'industrie

Lieu d'obtention de la présentation :
-Le Ministère de l'Emploi ou -Les directions régionales de l'emploi ou -Le guichet unique de l'agence de promotion de l'industrie

Délai d'obtention de la présentation :
10 jours au maximum après avis de la structure administrative concernée

Références législatives et réglementaires :
- Code du travail - Manuel de procédures des services de la main d'oeuvre étrangère

- Déclaration de recrutement conformément au modèle disponible auprès des services centraux et régionaux du Ministère de l'Emploi.
- Copie de toute autre pièce mentionnée dans le manuel de procédures des services de la main d'oeuvre étrangère, disponible auprès des services centraux et régionaux du Ministère de l'Emploi

Etapes de la prestation :	Intervenants	Délais
-Dépôt du dossier -Etude du dossier -Octroi de l'attestation	- Le Ministère de l'Emploi - Les directions régionales de l'emploi - Le guichet unique de l'agence de promotion de l'industrie - La structure administrative concernée	10 jours au maximum après avis de la structure administrative concernée

Lieu de dépôt du dossier :
-Le Ministère de l'Emploi ou -Les directions régionales de l'emploi ou -Le guichet unique de l'agence de promotion de l'industrie

Lieu d'obtention de la présentation :
-Le Ministère de l'Emploi ou -Les directions régionales de l'emploi ou -Le guichet unique de l'agence de promotion de l'industrie

Délai d'obtention de la présentation :
10 jours au maximum après avis de la structure administrative concernée

Références législatives et réglementaires :
- Code du travail - Manuel de procédures des services de la main d'oeuvre étrangère